ثمرة الفؤاد

فى قواعد الإرشاد

لإبراهيم بن عبدالله بن ابراهيم

الشافعى الأشعرى الصومالى

الأحمدى الرشيدى الصالحى

من تلاميذ الشيخ الكبير العالم الفاضل أبيكر بن علىّ

شوال هـ ١٤٣٩

الموافق ٢٠١٨ جلاى م

الفقه أولى أولا أن يعلما إذ الصلاة دونه لن تصحا

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف لانرضى الطبع لغيرنا

ثمرة الفؤاد

فى قواعدالإرشاد

لإبراهيم بن عبدالله بن ابراهيم

الشافعى الأشعرى الصومالى

الأحمدى الرشيدى الصالحى

من تلاميذ الشيخ الكبير العالم الفاضل أبيكر بن علىّ

شوال هـ ١٤٣٩

الموافق ٢٠١٨ جلاى م

الفقه أولى أولا أن يعلما إذ الصلاة دونه لن تصحا

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف لانرضى الطبع لغيرنا

ترجمة المؤلف إسمه إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد الصومالى الكرِىّ ولد بمكان يسمى دِغْ بِلَاْى بين افكوى وتورتوروا بقرب بيد ، سنة الف وأربعمائمائة واثنين بهجرة من لولاه لوتخرج الدنيا من العدم

وشيخه الشيخ الكبير العالم الفاضل أبيكر بن علىّ البرسنىّ حفظه الله تعالى فى الدارين آمين

قال النحاة :النحو اولى أولا أن يعلما إذ الكلام دونه لن يفهما

ورد هذا الكلام بعض الفقهاء بقولهم

الفقه أولى أولا أن يعلما إذالصلاة دونه لن تصحا

لأن الصلاة عماد الدين والله أعلم

تنبيه

ويشبه هذا الكتاب من الفوائد إلى كتابنـــا المعين المحتاج فى قواعد المنهاج كماسنذكر فى آخر الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلم

وجمعى هذا الكتاب إلهام من الله أومقالة من شيخى، قال لى مرارا بعد أن جمعت بقاعدة منهاج النووى ، إجمع قاعدة أخرى للإرشاد الغاوى ،ولم يتمكن لى إلابعد مدة وهى التى بين أيدينا

الحمد لله الذى سلك بأحبابه طرق الرشاد والإرشاد وفقه فى دين القويم الذى أرشد الغاوين إلى طريق الرضاء القائل فى محكم تنزيله (:لاإكراه فى الدين قدتبين الرشا. من الغى:)

وأشهد ان لاإله إلاالله وحده لاشريك له شهادة أفوز بها يوما لاتقبل لمن جاء بها

وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى إرشاد الخلق صلى الله عليه وسلم

:أمابعد :فيقول الذليل لربه إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم هذا كتاب جامع لشروط وصور وقواعد وتمثيل فى بعض مسائل المتن التى لايسهل فهمها نقلته من كتب الفقه ووفقته فى متن إرشاد الغاوى لمسالك الحاوى :

وهو كتاب مهم لكل طالب فى تدريس إرشاد الغاوى : وسهلت ألفاظه سهلة لايعجز الطالب بها لأننى أحببت الألفاظ ألتى لايعجز بها الطالب لا كألفاظ المتن لأنّ الفاظه فيه تكلف وإذاقلتُ : وقول ابن المقرى : وشككت فيه فارجع إلى المتن فانظر إليه نظرة بليغة لأن قول المصنف فيه وعر

وأصدر الأبواب أوالفصول آية تدل على مقصود الباب أوحديثا يدل على مقصود الباب أوالفصل وإن لم يكن صحيحا لإتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال :

وأنا أسأل أخا إطلع منه أن يدعو لى ولوالدى ولمشائخى وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين

وأنا أبتدأ مااعتاد مشائخ زماننا من الأبيات وهى للشيخ عمر بن محمد الفتى : لكن التقرير لى

أَبْيَاتٌ فِيْ مَدْحِ إِرْشَادِ الغَاوِىْ لِلْإِمَامِ القُطْبِ المَعْرُوْفِ بِابْنِ المُقْرِئِ نَفَعَنَا اللهُ بِعُلُوْمِهِ

وَلِلْإِرْشَـــادِ يَرْتَحِـلُ اللَّبِيْـبُ ... وَعَـنْ اوْطَانِهِ حِجَـــجاً يَغِيْـبُ

فَدُوْنَكُمْ أُوْلِىْ الْهِمَمِ الْـعَوَالِى ... فَهَاْ هُـوَ فِيْكُمْ سَهْلٌ قَـرِيْبٌ

قَلِيْلٌ حَجْمُهُ جَـمُّ الْفَتَـــاوِى ... صَحِيْحُ الْحُكْمِ مُتَّضِحٌ عَجِيْـبٌ

خَمِيْصُ اللَّفْظِ مُمْتَلِئُ المَعَانِى ... تَمِـــيْلُ إِلَىْ عِبَـــأْرَتِهِ الْقُلُـوْبُ

(أبيات) جمع بيت والبيت ماله مصرعان كمصرعى الباب (فى مدح إرشاد الغاوى) معناه الذى يهدى الناس من الضلال (للإمام) وهو لغة المتبع وشرعا من يصح الإقتداء به (القطب): أى المشبع علما وعملا (المعروف) أى المشهور

(بابن المقرئ) نسبة إلى جده (: نفعنا الله) : جملة دعائية

(وللإرشاد)اى ولتعلم كتاب الإرشاد الذى بين أيدينا (يرتحل) اى ينتقل من بلدته إلى بلدة أخرى لتعليم الإرشاد اومن بلدته إلى قرية اومن بلدته إلى بادية اومن قريته إلى قرية أخرى اومن قريته ألى بلدة اومن قرية إلى بادية اومن بادية إلى بلدة اومن بادية إلى قرية اومن بادية إلى بادية أخرى فحاصل ماذكرنا تسع صوروكلها لتعليم الإرشاد

(اللبيب) أى العاقل (وعن أوطانه) أى الأرض ألتى مكن الله بها قبل إرادة تعليم الإرشاد (حججا) أى سنين (فدونكم) بمعنى إلزموا (أولى الهمم) أى أصحاب المقاصد (العوالى) صفة للهمم (هو)أى كتاب إرشاد (فيكم) أى أيها الطالبون للإرشاد (جم الفتاوى) أى كثير المسائل (صحيح الحكم) أى أحكامه كلها صحيحة لاضعيف فيها اوأكثرها صحيحة (متضح) أى واضح لمن أراد تعلمه

(خميص اللفظ) إستعارة لقلة ألفاظه (تميل إلى عبارته) اى إلى ألفاظه

إِذَا اشْتَدَّتْ عِبَارَاتُ الْكُتُبِ وَضَاقَ بِكُمْ لَهَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ

إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْمَفْتُوْنُ طُراً إِذَاثَارَتْ لِمُشْكِلَةٍ حُرُوْبٌ

وَأَوْمَأَ الفِكْرَ مِنْ بُعْدٍ لِهَذَا وَجَدْتَ كَلَامَهُ رَطْباً يَذُوْبُ

إِذَا ذَخِرَتْ خَزَائِنٌ لِلْفَتَاوِىْ فَحَسْبُكَهُ تَرَىٰ مِنْهُ تَجِيْبُ

إِذَا اَلْمُفْتِىْ عليه اَلْوَهْمُ يَأْتِىْ وَرَاْجَعَ نَفْسَهُ أَبَداً يُصِيْبُ

(إذا اشتدت عبارات الكتب) أى إذاكانت ألفاظها شديدة (بكم) اى أيها الطالبون (لها) أى العبارة (يوم عصيب) أى يوم شديد

(اليه) اى إلى الإرشاد (طرا) اى جميعا (إذاثارت لمشكلة حروب) أى إ ذا خاصموا فى مسائله (وأوما الفكر) أى أشر (لهذا) أى الإرشاد (وجدت كلامه رطبا يذوب) أى إذا أشرت من بعد تدخل مسائله فى قلبك

(إذا ذخرت خزائن للفتاوى) أى إذاكانت مسائل الكتب ضعيفة (فحسبكه) أى فيكفيك (منه) أى من الإرشاد (تجيب) أى تجد جوابا حسنا

(إذا المعنى غلب الوهم يأتى) أى إذاعسر عليك فهم المسئلة (نفسه) أى الطالب أوالكتاب

فَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ مَاقُلْتُ فِيْهِ فَذَاكَ حَاسِدٌ خِبٌ كَذُوْبٌ

وَلَسْتُ بِمَدْحِهِ أَهْلاً وَلَكِنْ بِهَذَا يَنْقَضِيْ عِنِّيْ اَلْوُجُوْبُ

وَصَلَّىْ اللهُ خَالِقُنَاعَلَىْ مَنْ بِهِ تُمْحَىْ الْخَطَايَاْ وَالذُّنُوْبُ

إِلَى الْإِرْشَادِ يَنْتَقِلُ اللَّبِيْبُ وَيَقْرَءُهُ إِذَاْ وَجَدَ الْأَدِيْبُ

(فمن لم يعتقد) أى فمن لم يصدق (فيه) أى فى ماقلته (فذاك) أى الذى لم يعتقد

(بهذا)اى بكلامى هذا (وصلى الله) أى اللهم زده رحمة (خالقنا) هو الله (به) الباء سببية (إلى الإرشاد) اى إلى تعليم الإرشاد (اللبيب) معناه قدسبق (الأديب) وهو من يعرف العلم العربية نحوا وصرفا وعروضا وبلاغة وغيره

كَسَا اللهُ إِسْمَاْعِيْلَ ثَوْبَ مَهَابَةٍ وَأَسْكَنَهُ بُحْبُوْحَ جَنَّتِهِ الحَضَرِ

بِتَصْنِيْفِهِ الإرشاد هَذَا الَّذِىْ سَمَا عَلَىْ كُلِ مَبْسُوْطٍ وَمُخْتَصَرٍ طُراً

حَوَىْ مَاْحَوَتْهُ اَلْأُمَهَاْتُ بِأَسْرِهَاْ وَأَبْدَاْ زِيَاْدَاْتٍ مُجَلَّلَةٍ غُرّاً

(كسا الله) أى أللهم ألبسه (مهابة) أى الشرف (بحبوح)أى وسطها (الحضر) أى حضرة الرب كلامه وافق في قوله تعالى :عند مليك مقتدر: وفي نسخة أخرى الخضر (هذا) الإسم الإشارة يقع على الإرشاد (سما) أى علا (على كل مبسوط) وهوماكثر لفظه ومعناه

(ومختصر) وهوماقل لفظه وكثر معناه(طرا) أى جميعا

(حوى) أى إرشاد الغاوى (الأمهات) أى الأصول (بأسرها) أى بجميعها (وأبدا) أى ظهر (مجللة) أى ظهرت المسائل

مَسَائِلُـهُ سِتُّوْنَ اَلْفـاً صَرِيْـحَةً وَمَفْهُوْمُهَاْ عِشْرُوْنَ يَتْبَعُـهَاْ عَـــشْرا

فَاكْرِمْ بِهَاْ بَحْثاً وَدَرْساً مُكَـرَراً تَعِشْ سَيِداً فِيْ اَلْنَّاْسِ يَاْحَاْمِلاً ذِكْراً

جَزَىْ اللهُ بِالْخَيْرَاْتِ عَنَّاْ مُصَـنِّفاً لَقَدْ اَوْضَحَ الْحَاْوِىْ فَحَاْزَ بِهِ فَـخْراً

يَاْرَبِ فَارْحَمْ مُصَنِفَ الْإِرْشَـــاْدِ بِـــحُرْمَةِ النَّبِـــىّ خَيْـــرَ الْبَشَـرِ

(صريحة) أى منطوقا (فاكرم) أى بالمسائل ألتى منطوقها ستون ألفا ومفهومها ثلاثون (ودرسا) أى إقرأ للطالبين اولنفسك (مكررا) حال من الدرس (تعش) وفى نسخة أخرى وعش

(ذكرا) أى موعظة او حامل القرءان (فحاز) أى حوى (به) أى بإيضاح الحاوى

(مصنف الإرشاد) وهو الشيخ إسماعيل بن أبى بكر (بحرمة النبى)

اى بجاهه :تمت ابيات الإرشاد الغاوى ، والله سبحانه أعلم

قال تعالى فلولانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين

تقليد الأئمة ::

فيجب على كل مكلف غير متأهل للإجتهاد أن يقلد مجتهدا من المجتهدين فى الفروع العملية كمذاهب الأئمة الأربعة فى عصرنا ووجوب التقليد على لم يبلغ رتبة الإجتهاد قول جمهور العلماء والمحدثين وهو مذهب الأصوليين واحتجوا بقول الله تعالى

: فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون : الأنبياء: فأوجب السؤال على من لايعلم ويترتب عليه الأخذ بقول عالم وذلك تقليد له ولابد ممن يقلد مذهبا أن يعتقد أنه أرجح من غيره أومساو له فإن اعتقد مرجوحيته لايصح له تقييده ، إهـ القول السديد بشرح جوهرة التوحيد ١١٥

الأمام الأعظم أبوحنيفة النعمان بن ثابت ولد بالكوفة عام ثمانين ووفاته سنة مائة وخمسين وعليه حمل قول النبى صلى الله عليه وسلم لوكان العلم بالثرايا لناله رجال من الفارس رواه أحمد وابن حبان بهذا اللفظ وهو فى بخارى ومسلم بلفظ لوكان الأيمان بالثرايا قال الإمام السيوطى رحمه الله تعالى هذا أصل صحيح يعتمد عليه فى البشارة بأبى حنيفة رضى الله عنه ودفن بالقراقة

والإمام مالك هو ابن انس رضى الله عنه وهو إمام دار الهجرة ولد سنة ثلاث وتسعين من الهجرة ومات سنة تسع وسبعين ومائة ودفن بالبقيع وعليه حمل قول النبى صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلايجدون أحدا أعلم من عالم المدينة الترمذى

قال الإمام عبد الرّزاق رحمه الله تعالى كنا نرى أنه مالك فلايعرف هذا الإسم لغيرة ولاضربت أكباد الإبل إلى أحد مثل ماضربت اليه إهـ الموطا رواية أحمد

الإمام الشافعى رضى الله عنه محمد بن ادريس ولد بغزة عام مائة وخمسين وتوفى عام ماتين وأربعة هجرية وحمل عليه قول النبى صلى الله عليه وسلم لاتسبوا قريشا فإنّ عالمها يملأ طباق الأرض علما ودفن بمصر ، إهـ القول السديد ١١٣

فائدة

زوجة الشافعي رضى الله عنه هى حميدة بنت نافع بن عبسة بن عمرو بن عثمان بن عفان ومن أولاده منها أبوعثمان محمد بن محمد بن ادريس وهو اكبر من ولده وكان قاضيا بمدينة حلب وله ابن آخر يقال له حسن بن محمد بن ادريس مات وهو طفل وهو من سريته وللشافعي من أمرأة العثمانية بنتان فاطمة وزينب إه حاشية الحمل ٢٣/١

الإمام احمد بن حنبل ولد ببغداد عام مائة وأربعة وستين ووفاته سنة إحدى وأربعين وماتين لم أر له حديثا متأولا إه القول السديد بشرح جوهرة التوحيد والله أعلم

وهؤلاء الأربعة هم المجتهدون المطلقون لأن المجتهد ينقسم إلى ثلاثة أقسام مجتهد المطلق كهؤلاء الأئمة ومجتهد المذهب وهم الذين يستنبطون الأحكام من قواعد أمامهم كالمزنى :

ومجتهد الفتوى وهو من يقدر على الترجيح فى الأقوال كالرافعى والنووى لا كرملى وابن حجر فإنهما لم يبلغا مرتبة الترجيح بل هما مقلدان فقط

وقال بعضهم بل لهما ترجيح فى بعض المسائل إه حاشية البيجورى ٣٦/١

قال الشيخ اسماعيل بن أبى بكر (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى لاتحصى مواهبه) :والشيخ لغة من جاوز حد الستين لأنّ الإنسان مادام فى بطن أمه يقال له جنين وبعد الوضع إلى عشرين يقال له فتئ ومن عشرين إلى أربعين يقال له شاب ومن أربعين ألى ستين يقال له كهل ومن ستين إلى ثمانين يقال له شيخ ومن ثمانين إلى آخر العمر يقال له هرم وهذا الحد هو الراجح كما قال بعض مشائخنا وذكر بعض مشائخنا فى غير هذا الحد :وفى الإصلاح من بلغ رتبة أهل الفضل ::

فائدة

كل مولود من ذكر وانثى يزيد كل عام أربعة أصابع بأصابع نفسه وهى مضمومة والعيان يشهد لذلك فكل انسان طوله أربعة أذرع بذراع نفسه وقيل القوة تزيد إلى الأربعين وتقف إلى الستين وتنقص كل يوم بعد ذلك إه حاشية الجمل١/٤

قدأشتملت هذه البسملة على خمسة ألفاظ لأن الكلام على البسملة منحصر فى أربعة مقاصد الأول فى الباء وفيه أربعة مباحث الأول فى متعلقها :الثانى فى معناها :الثالث فى حكمة كسرها :الرابع فى سبب تطويلها فى الخط مقدار نصف ألف

المقصد الثانى فى اسم وفيه خمسة مباحث الأول فى معناه :والثانى أنَ الإبتداء بالبسملة مع إشتمالها على لفظ اسم إبتداء بذكر الله : الثالث فى اشتقاقه : الرابع فى لغاته : الخامس فى موجب حذف ألفه خطأ

المقصد الثالث فى لفظ الله وفيه أربعة مباحث الأول فى علميته ومسماه :الثانى فى أصله :والثالث فى أنه هل هو عربى اومعرب :الرابع فى الخلاف فى أنه الإسم الأعظم أوغيره :

المقصد الرابع فى الرحمن الرحيم وفيه مبحثان الأول فى لفظهما نوعا واشتقاقا :الثانى فى علة تقديم الله عليهما وتقديم الرحمن منهما على الرحيم :ويعرف تفصيل هذه المباحث الخمسة عشر من كلام الشروح والصحيح أنّ البسملة بهذه الفاظ العربية على هذا الترتيب من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته:اه ب على الخطيب: ٢١/١

والبسملة تعتريها الأحكام الخمسة الوجوب كما فى الصلاة عندنا اى معاشر الشافعية والإستحباب عينا كما فى الوضوء والغسل وكفاية كما فى أكل الجماعة وكما فى جماع الزوجين فتكفى تسمية أحدهما كماقال الرملى أنه الظاهر والتحريم فى المحرم الذاتى والكراهة فى المكروه الذاتى

والإباحة فى المباحات التى لاشرف فيها كنقل متاع من مكان الى آخر الرحمن أبلغ من الرحيم فالأول معناه المنعم بجلائل النعم والثانى معناه المنعم بدقائقها :اهـ إعانه الطالبين بشرح فتح المعين ٧/١

الحمد معناه اللغوى الثناءبالجميل لأجل الجميل الإختيارى سواء مقابلة النعمة ام لا ومعناه العرفى فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على الحامد أوغيره

وأقسامه أربعة حمدان قديمان وهما حمد لله نفسه نحو الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وحمده بعض عباده كقوله تعالى فى أيوب نعم العبد إنه أواب

وحمدان حادثان وهما حمدنا له تعالى وحمد بعضنا لبعض

وينقسم الحمد إلى واجب كالحمد فى الصلاة وفى خطبة الجمعة وإلى مندوب كالحمد فى خطبة النكاح وفى إبتداء الدعاء وبعد الأكل والشرب وفى إبتداء الكتب المصنفة وفى إبتداء درس المدرسين وقرأة الطالبين بين يدى المعلمين

وإلى مكروه كالحمد فى الأماكن المستقذرة كالمجزرة والمزبلة ومحل قضاء الحاجة وإلى حرام كالحمد عند الفرح بالوقوع فى معصية :اهـ إعانة الطالبين بشرح فتح المعين إهـ ١١/١

وقول ابن المقرئ (أحمده) حمد ثانيا إقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وليشرب كلا من الكأسين لأنّ اسمية تدل على الثبوت والدوام والفعلية تدل على الحدوث والتجدد

وقول ابن المقرئ (وآله) له مقامات مقام الإنتساب أولاد فاظمة ومقام التشريف مؤمنو بنى هاشم وبنى المطلب ومقام الدعاء كل مسلم ومسلمة ولوعاصيين ومقام المدح كل مؤمن ومؤمنة تقيين ، إهـ حاشية البيجورى

وقول ابن المقرئ (نطقا) أى مسائل الإرشاد منطوقا ستون ألف مسئلة

وقول ابن المقرئ (وضمنا) أى مسائله ثلاثون ألف مسئلة كماسبق فى ابيات الإرشاد

وقول ابن المقرى (الذى فتح فى الإختصار بابا مغلقا) المراد عدم نظيره فى ضبط المسائل فكأنه أول مختصر

وقول ابن المقرى(وسهلت عويصه) المراد اى ماصعب الإستخراج معناه من المسائل

وقوله وعويصه وله حد وهو: كل عويص مشكل ولاعكس

وقول ابن المقرى (وقللت لفظه فتقلل) فيه مشوش أى مختلطة وهى أن تقول وقللت لفظه فتقلل فصار أقل حجما

(وقطعت بخلاف ماقطع به من الوجوه): فصار أصح حكما

(واوضحت من عبارته مااشكل) فصار أظهر اى واضح معنا وفهما

(وزدت فيه كثير مماأهمل) فصار أكثر علما منه اى من الحاوى مثال الزيادة قوله فى الإقرار ونفذ من مالك بماله انشاءه إلى ووارث بدين :وقولنا مشوش نحترز عن المرتب وهو الأول للأول والثانى للثانى

ولمافرغ المصنف فى تصنيف إرشاد الغاوى :أرسل إلى علماء المصر فلم يفهموا فيه وردوا إلى المصنف وهو الشيخ إسماعيل بن أبى بكر وقالوا هذا جمل هائج إمش جملك فوضع تمشية الجمل وهو الكتاب الذى يسمى الإخلاص الناوى بشرح إرشاد الغاوى انظر دقائق الإرشاد ، لابن المقرئ ، والله سبحانه وتعالى أعلم

باب الطهارة

(قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهور)

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال (جاء أعرابى فبال فى طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبى صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه) رواه البخارى (٢١٧)

وحذف المصنف التراجم اختصارا ونحن ذكرناها كماترى

وللطهارة لغة واصطلاح وآيات وأحاديث ومقاصد ووسائل ووسائل وسائل وأركان وشروط وصحة وفساد وموانع وسبب وواجب وسنن ومكروهات ، أنظر إلى كتابنا المعين المحتاج فى قواعد المنهاج

ولغتها الخلوص من الدنس ولومعنويا كالعيوب

واصلاحها عرفها الحنفية بأنها النظافة الخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم وغسل البدن والثوب ونحوه

وعند الشافعية إزالة حدث أونجس أوما فى معناهما وعلى صورتهما

وعند المالكية صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أوفيه أوله

وعند الحنابلة رفع مايمنع الصلاة ومافى معناها من حدث أونجاسة بالماءأورفع حكمه بالتراب إهـ الأنوار ٩٥/١

والحاصل أنّ أحكام الشرع إما أن تتعلق بعبادة أوبمعاملة أوبمناكحة أوبجناية وأهمها العبادة لتعلقها بالدين ثم المعاملة لشدة الحاجة إليها لتعلقها الأكل والشرب ونحوهما ثم المناكحة لأنها دونها فى الحاجة ثم الجناية لأنها تقع غالبا بعد الفراغ من شهوتى البطن والفرج فرتبوها على هذا الترتيب

ورتبوا العبادة بعد الشهادتين المبحوث عنهما في علم الكلام على ترتيب الخبر بنى الإسلام على خمس إلخ واختاروا رواية تقديم الصوم على الحج من رواية تقديم الحج لأن وجوب الصوم فورى ويتكرر كل عام وافراد من يلزمه أكثر ولم يتعرضوا فى هذه الحكمة للفرائض لعله لكونها علما مستقلا اولجعلها من المعاملات حكما إذمرجعها قسمة التركات وهى شبيهة بالمعاملات

وأخروا القضاء والشهادات والدعاوى والبينات لتعلقها بالمعاملات والمناكحات الجنايات :إه ب على الخطيب: ٦٤/١

وقول ابن المقرى (كحدث) له إطلاقات ثلاثة الأول السبب الذى ينتهى به الطهر : الثانى الأمر الذى يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لامرخص : الثالث المنع المترتب على ذلك والمراد هنا الأول إذ هو الذى لا يرفعه إلا الماء وكذا الثالث إن أريد رفعه العام إذ لايرفعه رفعا عاما إلا الماء إه حاشية البيجورى ٤٨/١ وبجيرمى على الخطيب ٦٩/١

والحاصل أن الحدث ينقسم إلى ثلاثة أقسام أصغر وهو ما نقض الوضوء :ومتوسط وهو ماأوجب الغسل من جماع أوانزال : وأكبر وهو ماأوجبه من الحيض والنفاس إه الديباج للزركشى ٢٧/١

وقول ابن المقرئ (كحدث خبث) خالف المصنف الأصل وهو الحاوى ، لإبتدائه كحدث لأربع أحدها كراهية الإبتداء كتابه بلفظ خبث وثانيها قربه بالضمير وثالثها كونه مسوغا رابعها كونه مقيسا عليه والمقيس عليه مقدم على المقيس ، إه الإخلاص الناوى بشرح ارشاد الغاوى

وقول ابن المقرى (لاقليل مستعمل) فيه أحوال أحدها مااستعمل فى إزالة حيث قلنا بطهارة الغسالة غير طهور فى الأصح :الثانى المستعمل فى الحدث إن كان فى محل وهومالابد منه دون مايلحق الإثم بنزله ليدخل وضوء الصبى وذمية لتحل للمسلم ومن لايشترط النية كالحنفى طاهر جزما غير طهور فى الجديد :

الثالث المستعمل فى نفل الطهارة أصلا نحو الأولى من الغسل المسنون حيث ندب أوتبعا كالغسلة الثانية والثالثة فقيل ليس بطهور بناء على تأدى العبادة به وصححه إبن كج والأصح نعم لعدم تأدى الفرض الرابع المستعمل لافى فرض الطهارة ولافى نفل فطهور جزما إه الديباج للزركشى ٣١/١

وقول ابن المقرى(حتى يكثر:) أى الماء الكثير فيه صور إحداها المتغير بطول المكث وإن فحش

والثانية المتغير بالطين والطحلب المتصل به الثالثة المتغير بالمجاور كالعود والدهن المطيبين والرابعة المتغير بالتراب المطروح فيه لايؤثر فى أصح الرأيين

والخامس المتغير بتأثير الشمس وإن لم يقصد إه الديباج للزركشى ١٩/١

وقول ابن المقرى(ولافاحش التغير طعم أولون أوريح:) أنّ الحاصل فى هذا القول أنّ مايطرء على الماء قسمان معنوى كالإستعمال ويسمى طرؤه طرؤ وصف وحسى ويسمى طرؤه طرؤعين والحسى إما طاهر أونجس والطاهر إما مخالط مجاور اولا

والمخالط إماأن يستغنى عنه أولا والمستغنى عنه إما أن يكون التغير به كثيرا اوقليلا وقد علم حكم ذالك من كلام ابن المقرئ انظر حاشية الشرقاوى ، إه حاشية الشرقاوى ٣٥/١

وقول ابن المقرى (ولوبفرض مخالف وسط)يقدر متوسط وهو أن يقدر الطعم طعم الرمان واللون لون العصيروالريح ريح اللذان أى لبان الذكر إه حاشية الشرقاوى ٣٥/١

والحاصل أن الواقع إن كان مفقود الصفات كلها كماء مستعمل لابد من عرض الصفات المذكورة على الماء وإن كان مفقود البعض كماء ورد له رائحة يقدر فيه اللون والطعم

ولايقدر الريح لأنه إذالم يغير بريحه فلامعنى لتقدير ريح غيره وهذا كله إذالم يكن الواقع له صفة فى الأصل وقدفقدت فإن كان كماء ورد منقطع الرائحة ففيه خلاف بين ابن أبى عصرون والرويانى

فالرويانى يقول فيقدر فيه لون العصير وطعم الرمان وريح ماء الورد فيقدر الوصف المفقود فيه لاريح اللذان وابن أبى عصرون يقول يقدر فيه طعم الرمان ولون العصير وريح اللذان ولايقدر ريح ماء الورد لفقده بالفعل فيكون ماء الورد حينئذ كالماء المستعمل:إه حاشية الجمل: ٣١/١

وقول ابن المقرى (ونجس قليله بوصول نجس يرى) :يستثنى منه مسائل أحدها ميتة لادم لها سائل عند ذبحها بناء على نجاستها بالموت وهو الأصح كذباب وبق ونمل

الثانية النجس الذى لايشاهد بالبصر كالمتعلق بالذبابة وأظهر الطرق قولان أظهرهما فى العزيز يؤثر لتحققها :الثالثة الطائر إذاكان على منفذه نجاسة ووقع فى الماء القليل فلاينجسه إن خرج حيا أه الديباج للزركشى ٣٥/١

وقول ابن المقرئ (لاجافين) فيه أربع حالات إلتقاء مائع وجاف والتقاء جافين بيبهما مائع والتقاء مائعين والتقاء جافين ، كما يفهم فى متن ارشاد الغاوى ٥

فائـــــدة

يستثنى من القىء عسل النحل فهو طاهر لانجس معفو عنه لماقيل أنه يخرج من فم النحلة وهو الأصح وقيل من دبرها وهو مستثنى من الروث وقيل من الثدين صغيرين تحت جناحها فهو مستثنى من لبن مالا يؤكل إه برماوى

وأعلم أن الماء المتنجس ضربان جار وراكد ، والراكد ينقسم إلى أربعة أقسام أحدها الكثير الطاهر بماذاينجس وينجسه بالتغير الحسى أوالتقديرى بالإجماع

الثانى الكثير النجس ماذايطهر وإنما يصير طهورا بزوال التغير عنه بنفسه بمرور الزمان والرياح والشمس الثالث القليل الطاهر فماذاينجس وينجس بملاقات النجاسة وإن لم يتغير الرابع القليل النجس بماذايطهر وإنما يصير طهورا بإن يحمل بماء طاهر ونجس إهـ الديباج للزركشى ٣٣/١

وقول ابن المقرى (كجرية) الجرية طالبة لما أمامها هاربة لما وراءها ولها أقل وأكثر فالأكثر لها ثلاثة أحوال طولا وعرضا وعمقا طولها عرض النهر وهو ثلاثة أذرع وتساوى اثنى عشر ذراعا قصيرالأن الذراع عند أهل الحساب يعرف بأربعة ذراع قصير وعرضها عمق النهر وهو ذراع ونصف ويساوى ستة ذراع قصير

وعمقها طول النهر وهو نصف ذراع ويساوى باثنين فاضرب اثنى عشر فى ستة اثنان وسبعون إضرب بها فى اثنين بمائة وأربعة وأربعين إضرب مخرج الربع وهو أربع فى مائة وأربعة وأربعين يبلغ خمسمائة وستة وسبعون .

فالأقل لها طول وعرض وعمق فطولها عرض النهر وهو ذراعان تساوى ثمانية ذراع

قصيرة لأن الذراع عند أهل الحساب يعرف بأربعة أذرع قصيرة وعرضها عمق النهر وهو ذراع ونصف يساوى ستة أذرع قصيرة كماعلمت

وعمقها طول النهر وهو نصف ذراع ويساوى باثنين إضرب ثمانية فى ستة بثمانية واربعين إضرب فى اثنين فى ثمانية واربعين يبلغ ستة وتسعين إضرب مخرج الربع وهو أربع فى ست وتسعين يبلغ الضرب ثلاثمائة واربعة وثمانون

وقول ابن المقرئ (وطهر متصله ببلوغه بماء خمسمائة رطل تقريبا) أشار فيه قاعدة القلتين ويعرف إمابالوزن وإما بالمساحة ، والقلة تسع قربتين وشيء من قرب الحجاز وفسر الشافعى الشيء بخمسين

والقلتان خمسمائة رطل بالوزن ، وبالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا والذراع يعرف عند أهل الحساب بأربعة أذرع قصيرة فاضرب خمسة الطول فى خمسة العرض يحصل خمسة وعشرون واضرب بها فى خمسة العمق مائة وخمسة وعشرون واضرب مخرج الربع فى مائة وخمسة وعشرين بخمسمائة

وقول ابن المقرى (ولوبفرض أشد) يعنى أى يقدر اللون لون الحبر والريح ريح المسك والطعم طعم الخل إه حاشية ارشاد الغاوى ٥

وقول ابن المقرى (والنجاسات كلب وخنزير) فيه أقسام قسم لايعفى عنه فى الثوب والماء كروث وبول وكلب وخنزيرونحوها :وقسم يعفى عنه فيهما كمالايدركه الطرف

وقسم يعفى عنه فى الثوب دون الماء كقليل الدم وفرق الرويانى بينهما بأن الماء يمكن صونه بخلاف الثوب وبأن غسل الثوب كل ساعة يقطعه بخلاف الماء

وقسم يعفى عنه فى الماء دون الثوب كميتة لادم لها سائل إه غاية المنى ٢٤٨

وقول ابن المقرئ (وطهر مع دن خمر) فيه أقسام وهى مايطهر باستحالة ومايطهر بمكاثرة ومايطهر بغسل ومايطهر بالتبعية وكلها على المتن والله أعلم

فائـــــذة

المقدارات الشرعية على أربعة أقسام

تحديدا قطعا وتقريبا قطعا وقسم مختلف فى أنه مقطوع به أم لا :

القسم الأول التحديد قطعا وفيه مسائل منها غسل ماتنجس بالكلب ونحوه سبعا ومنها مسح الخف بثلاثة أيام للمسافرويوم وليلة للمقيم واكثر الحيض وأقله وأقل الطهر واوقات الصلوات واشتراط الأربعين لإنعقاد الجمعة ونحوها

القسم الثانى ماهو تقريب قطعا وهما مسئلتان إحداهما إذا أسلم فى حيوان عمره ست سنين أعتبر تقريبا قطعا ولوشرط تحديده بطل والثانية لووكل فى شراء عبد كذلك كان تقريبا

القسم الثالث المختلف فيه وهو مقدار القلتين وسن الحيض بتسع سنين والمسافة بين الصفين بثلاثمائة ذراع ومسافة القصر بثمانية وأربعين ميلا ونصاب المعشرات بالف وستمائة رطلا وفيهما وجهان الأصح فى القلتين والحيض ومسافة القصر مابين الصفين التقريب وفى مسافة القصر ونصاب المعشرات التحديد

القسم الرابع سن البلوغ فيه طريقان منهم من قطع بأنه تحديدا ومنهم من أجره على الخلاف :إه الأشباه والنظائر لإبن الوكيل ١١٠ ــ ١١٢

والحاصل أن الماء تعتريه الأحكام الخمسة فيجب إستعماله فى الفرض ويندب إستعماله فى النفل ويحرم إستعماله فى المغصوب والمسبل ويكره إستعمال المشمس ويكون مباحا وهو لم يطلب إستعماله ولاتركه إه حاشية البيجورى ٦٩/١

قول ابن المقرى (ثم هو كجامد تنجس يغسل مرة بإزالة) له أحكام خمسة أحدها أنّ المذبوح بعد الدباغ كالطاهر الجامد المتنجس بماعليه من أدوية الدباغ المتنجسة فيجب غسله بعد دبغه الثانى أن النجاسة إذا كان لها عين وجب إزالتها بالغسل عن المغسول الثالث أنها إذازالت عين النجاسة بغسلة واجبة طهر محلها

الربع أنها إذالم تزل عين النجاسة إلابأكثر من غسلة حسبت الغسلات إلى زوالها مرة ، وتظهر فائدة فيما لوكانت النجاسة كلبية فإنه يجب غسلها بعد زوال العين ست مرات الخامس النجاسة الحكمية وهى التى جفت ولم يبق لها عين ولاأثر يكفى جرى الماء عليها مرة واحدة إهـ إعانة الطالب الناوى بشرح إرشاد الغاوى ج١ / ٢٤

وقول ابن المقرى (وإن بقى عسر لون أوريح) يعنى أنّ طهارة المحل المتنجس يتوقف على زوال أربعة أشياء وهى العين واللون والطعم والرائحة

وأما العين والطعم فهما إن بقيا أوأحدهما لم يطهر المحل وهو إنصباغ يبقى فى المحل بعد زوال العين فإن سهلت إزالته وجبت وإن عسر فلا وحكم الرائحة كحكم اللون ~~هذا~~ إذابقى واحد من اللون أوالرائحة فإن بقيا معا لم يطهر المحل إهـ إعانة الطالب الناوى بشرح الإرشاد ج١/ ٢٤

وقول ابن المقرى (تمزج إحداهن بتراب التيمم) له ثلاث كيفيات الأولى أن يمزج الماء والتراب معا ثم يوضعا على موضع النجاسة وهذه أفضل كيفيات المزج بل ذهب الأسنوى إلى تعيينها

الثانية أن يوضع التراب على موضع النجاسة ثم يوضع الماء عليه ويمزجا قبل الغسل وفى هذه الحالة يشترط زوال جرم النجاسة ووصفها من طعم اولون اوريح قبل الوضع الثالثة أن يوضع الماء أولا ثم التراب ويمزجا قبل الغسل وفى هذه الحالة لايشترط زوال أوصاف النجاسة ولاجرمها :إهـ حاشية شرقاوى ١٣١/١ : والله أعلم

وفى الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاتشربوا فى آنية الذهب والفضة ولاتأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة) رواه البخارى (٥١١٠)

وقول ابن المقرى (تحرى بدليل) له شروط الأول مختلف فيه العجزعن اليقين قال ابواسحاق المروزى إن قدر على ماتيقن طهارته كإناء ثالث عنده أوكان على شط بحر لم يجز له الإجتهاد لقدرته على إسقاط الفرض بيقين الثانى كذلك أن يكون المجتهد بصيرا فلايجتهد فى قول لعجزه عن درك اليقين كالقبلة

الثالث أن يكون كل من الإناءين له أصل فى التطهير فلواشتبه ماء وبول منقطع الرائحة لم يجتهد على الصحيح بل يجب إراقتهما الرابع بقاء الإناءين فلوتلف أحدهما ففى الروضة صحح الأكثرون أنه لايجتهد وتيمم والظاهر فى العزيز تعين الإجتهاد الخامس قابلية العلامة كالأوانى والثياب فلواشتبه بمحرم لأجنبيات محصورات فلايجتهد إه الديباج للزركشى ٣٩/١

وقول ابن المقرى (وماغلب تنجسه طاهر كسؤرهر أمكن طهر فيه) أى هذه المسئلة مشتملة على قاعدة وهى أنّ ماأصله الطهارة إذاغلب على الظن تنجسه ماحكمه فيه قولان معروفان بقولى الأصل الظاهر والأصح فيه الطهارة نظرا إلى الأصل إه التمشية بشرح إرشاد الغاوى ٦٢/١

وقول ابن المقرئ (كسؤر هر) له شروط أن تخرج عنك بعد ، وأن يكون هناك ماء وأن يمكن التطهير ، وأن يكون ذهابها إلى مكان الماء وشربها معتادا

وقول ابن المقرئ (لاملاق بولا) هذه المسئلة تسمى مسئلة الظبية وعلة تسميتها كان الشافعى وأصحابه يمشون فى الأرض فرأوا ماء بالت فيه ظبية فأراد أصحابه أن يتوضئوا ومنعهم الشافعى وعيب الشاقعى رحمه الله تعالى فقيل له إلتقى أصل وهو طهارة الماء واحتمال وهو تغيرالماء ورجحت الإحتمال فقال الشافعى رحمه الله تعالى ليس الأمر كذلك لأن طهارة الماء أصل ونجاسة البول أصل فانضم الإحتمال وهو التغير إلى الأصل فذلك رجحت

وقول ابن المقرى (ويحرم استعمال وتزيين واتخاذ إلى اواستوعبت جزء) فيه صور تبلغ الف وسبعمائة وخمس وخمسين صورة وهى أن تقول إناء ذهب كبير حرام ومغشى بنحاس يحصل حلال لايحصل حرام وبفضة يحصل حرام لاتحصل حرام هذه خمس صور

وفى إناء فضة وغشى بنحاس تحصل لاتحصل وذهب تحصل لاتحصل فهذه خمس أيضا وفى إناء من غيرهما كنحاس ونحوه وغشى بذهب تحصل لاتحصل وبفضة تحصل لاتحصل خمس أيضا فهذه خمس عشرة صورة فى الاوانى الكبار

والتضبيب ضبة فضة كبيرة لغير حاجة حرام ومغشى بنحاس تحصل حلال لاتحصل حرام وبذهب تحصل حرام ولاتحصل حرام فهذه خمس وفى كبيرة لحاجة خمس أيضا وفى صغيرة لحاجة خمس أيضا ، ولغير حاجة خمس فهذه عشرون صورة في ضبة الفضة وفى ضبة الذهب مثلها وفى ضبة غيرهما مثلها تكون الجملة ستين صورة

هذا فى غيرمحل الشرب وفى محل الشرب مثلها ، لأن الوجه المفصل لايفرق بين محل الشرب وغيره تكون الجملة مائة وعشرين صورة ، هذا فى ضبة لم تلمع من بعد فإن لمعت وهى ذهب لحاجة ففيها خمس أولغير حاجة فخمس أيضا فهذه عشر

وفى الضبة مثلها وفى غيرهما كالنحاس ونحوه مثلها تكون ثلاثين صورة هذا فى ضبة لم يستوعب جزء من الإناء

وفيها إذا استوعبت مثلها تكون الجملة ستين صورة مضافة إلى مائة وعشرين تكون الجملة مائة وثمانين صورة وتضيف إليها صور الأوانى الكبار وهى خمس عشرة تكون الجملة مائة وخمسة وتسعين صورة

وفى الأوانى الصغير مثلها وفى الخلال مثلها تكون الجملة خمسمائة وخمسة وثمانين صورة هذا كله فى الإستعمال وفى الإتخاذ مثلها وفى التزيين مثلها تكون الجملة الفا وسبعمائة وخمسة وخمسين صورة(إه إخلاص الناوى بشرح إرشاد الغاوى ١/ ٣٤

٣٥ -

باب الوضوء

قال تعالى (:ياءيها الذين ءامنوا إذاقمتم الى الصلاة) إلخ قال بعضهم دلت هذه الآية على سبعة أصول كلها مثنى طهارتان الوضوء والغسل ومطهران الماء والتراب وحكمان المسح والغسل وموجبان الحدث والجنابة ومبيحان المرض والسفر وكنايتان الغائط والملامسة وكرامتان تطهير الذنوب وإتمام النعمة :إه حاشية ب على الخطيب ١٤١/١

وله لغة واصطلاح وآيات وأحاديث وأركان وشروط ومبطلات وسنن ومكروهات أنظر إلى كتابنا المعين المحتاج فى قواعد المنهاج والله أعلم

وحاصل الوضوء أنه لابد أن يميز فرائضه من سننه أويعتقد أنّ فيه فرضا وسنة وإن لم يميز أحدهما عن الآخر اويعتقد أنّ أفعاله كلها فروض هذا كله صحيح والمضر أن يعتقد ان فيه فروضا وسننا ويعتقد أنّ الفروض سنة وهذا تفصيل فى حق العامى أماالعالم فلابد فيه من التمييز :إه ب على الخطيب ١٢٩/١

وقول ابن المقرى (وشعره بغمم): يعنى أن الشعور الوجه سبعة عشر ثلاثة منفردة وأربعة عشر مثناة العذاران وهما أول ما ماينبت للأمرد والعارضان وهما المنحطان عن العذارين المحاذيين للأذنين والسبالان طرفا الشارب والحاجبان والأهداب الأربعة والخدان واللحية والعنفقة والشارب :إه التمشية بشرح الإرشاد ٦٦/١

وقول ابن المقرى (:قرن بأوله نية رفع حدث): يعنى أن النية لها أحكام سبعة فحقيقتها لغة مطلق القصد وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله وحكمها الوجوب غالبا ومن غير الغالب قدتندب كما فى غسل الميت ومحلها القلب وزمنها أول العبادة وكيفيتها تختلف باختلاف المنوى كالصلاة والصوم ومقصودها تمييز العبادات عن العادات إه حاشية البيجورى ٨٨/١ والله أعلم

فائـــذة

ذكر البيدنيجى والماوردى أنّ العبادات ثلاثة أقسام أحدها مايشترط فيه نيه الفعل دون الوجوب والتعيين وهو الطهارة والحج والعمرة والثانى مايشترط فيه الفعل والوجوب دون التعيين وهو الكفارات والزكوات والثالث مايشترط فيه الفعل والتعيين دون الوجوب وهو الصلاة والصوم إهـ الأشباه لمحمد بن عمر ٣٨٦

وقول ابن المقرى (:وجرموق:) فيه صور تبلغ إثنين وثلاثين وهى إما أن يكونا ضعيفين أوقويين أوأن يكون الأعلى قويا والأسفل ضعيفا أوالأسفل قويا والأعلى ضعيفا

فإن كانا ضعيفين يأتى ثمانية صور وهى بأن قصد الأعلى فقط اوقصد الأسفل أوهما أولم يقصد واحدة منهما بان اطلق ثم تضرب فى هذه الأربعة صورتان وهما بأن وصل البلل الأسفل أولا يحصل ماذكرناه وكلها باطلة

أوكان الأعلى قويا والأسفل ضعيفا يأتى منه الثمانية المذكورة وكلها صحيحة وحاصل ماذكرنا ستة عشر صورة

أوكان الأعلى ضعيفا والأسفل قويا يأتى ثمانية صور وهى بأن قصد الأعلى أوالأسفل اولهما اولم يقصد واحدة منهما بان اطلق وكلها لم يصل البلل الأسفل اووصل البلل الأسفل ولكن قصد الأعلى فهذه خمس صور وهى باطلة، وثلاث صور صحيحة وهى بأن قصد الأسفل أوقصد هما اوأطلق ووصل البلل الأسفل ففى كل منها صحيحة

اوقويين فيأتى فيه فى الصور الثمانية المذكورة فى قولنا اوالأعلى ضعيف والأسفل قوى فجملة الصور اثنان وثلاثون والصور التى تصح أربعة عشر والصور التى لاتصح ثمانية عشر فتأمل وافهم والله أعلم

وقول ابن المقرئ (ولومسح بعد سفر) فيه ثلاثة صور إذا مسح يوم الثانى شاكا ولم يصل أعاد مامسح ، وإذا مسح يوم الثانى شاكا وصلى شاكا أعاد مامسح شاكا وصلى شاكا ، وإذاشك فى اليوم الثانى وهو فى مسح الأول وصلى أعاد ماصلى شاكا فقط أنظر فى المتن والشرح

وقول ابن المقرئ (وبغمس كره إن جوّز تنجيسا) فيه ثلاث صور ، إن جوز تنجيسا كره ، وإن تيقن تنجيسا حرم ، وإن تيقن طهرهما لم يكره إه متن ابن القاسم

وقول ابن المقرى(وجمع وبثلاث اولى) يعنى أن الجمع بين المضمضة والإستنشاق بغرفة ثلاث كيفيات الأولى أن يتمضمض ويستنشق بثلاث عرف يتمضمض من كل

الثانية أن يتمضمض ويستنشق بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها كذلك الثالثة ان يتمضمض ويستنشق بغرفة يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها مرة كذلك

وضابطه أن لايجمع بين المضمضة والإستنشاق بغرفة وفيه ثلاث كيفيات

وهى أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين يتمضمض من الأولى ثلاثا ثم يستنشق من الثانية ثلاثا الثانية أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات يتمضمض بواحدة ثم يستنشق باخرى وهكذا الثالثة أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات يتمضمض بثلاث متوالية ثم يستنشق كذلك إه ١ حاشية البيجورى/١٠٤ ـ ١٠٥

وقول ابن المقرى (وغسل كفيه معا) يعنى أن سنن الوضوء الفعلية لها ثلاثة أحوال متقدمة عليه ومتأخرة عنه وداخلة فيه وهى غسل الكفين واستقبال القبلة عند الذكر الذى فى آخره والقولية لها حالتان فقط ،والحاصل أن أول سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه السواك وإنماكان السواك خارجا لأن الوضوء استعمال الماء والسواك ليس استعمالا للماء

وأول سننه الفعلية الداخلة هو غسل الكفين وأول سننه القوليه التسمية ولم نقل أول سننه القولية الإستعاذة لأنها ليست مقصودة بالذات بخلاف التسمية فحينئذ كانت أول السنن القولية فإن قلت لم قيل أن أول سنن الوضوء الفعلية الخارجة هو السواك ولم يقولوا أن أولها إستقبال القبلة أوالجلوس على مكان عال مع أنهما متقدمان على السواك : إه ب على الخطيب :١/١٥٧

فصل فى الإستنجاء

وعن أنس قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يد، خل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة من ماء وعنزة فيستنجى بالماء) رواه البخارى (١٤٩) ومسلم (٢٧١)

الإستنجاء لغة القطع وشرعا إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أوحجر

وقول ابن المقرى (كمطعوم) يعنى أى المقصود لطعم الآدمى سواء أختص بأكله أوغلب أكله له بخلاف اختصت بأكله البهائم أوغلب تناولها له وماشتركا فيه على السواء يلحق بماغلب تناول الآدمى له قياسا على الربا

وأماالثمار والفاكهة فمنها مايؤكل رطبا لايابسا كاليقطين فيحرم الإستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إذاكان مزيلا ومنها مايؤكل رطبا ويابسا وهو أقسام أحدها مايوكل الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل فلايجوز برطبه ولايابسه

والثانى مايؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذى نوى فلايجوز بظاهر ويجوز بنواه المنفصل الثالث ماله قشر ومأكوله فى جوفه بلبه وأماقشره فإن كان لايؤكل رطبا ولايابسا كالرمان جاز الإستنجاء به سواء كان فيه الحب أم لا وإن أكل رطبا ويابسا كالبطيخ لم يجز فى الحالتين وإن أكل رطبا فقط كالجوز والباقلا جاز يابسا لارطبا إه ب على الخطيب ١٨٥/١

فائدة

قال ابن عباس شرع الإستنجاء لوطء الحور العين وغسل اليدين إلى الكوعين الأكل من الموائد الجنة والمضمضة لكلام رب العالمين والإستنشاق لروائح الجنة وغسل الوجه للنظر إلى وجهه الكريم وغسل اليدين إلى المرفقين للأساور

ومسح الرأس للتاج والاكليل وهو شىء يوضع فوق العمامة ألتى هى التاج والاكليل كالشال ومسح الأدنين لسماع كلام رب العالمين وغسل الرجلين للمشى إلى الجنة :إه ب على الخطيب ١٧٩/١ـ ١٨٠

فائـــذة

من أدام نظره إلى مايخرج منه ابتلى بصفرة الوجه ومن تفل على مايخرج منه ابتلى بصفرة الأسنان ومن تمخط عند قضاء الحاجة ابتلى بالفقر ومن أكثر من التلفت ابتلى بالوسوسة ومن أكثر من الكلام خشى من الجان :إه برماوى على الخطيب ١٩٨/١

وقول ابن المقرئ (وكره بماء) عبر بالباء لابفى المشعرة بالظرفية لأ لّا يوهم أنه إذابال وهو خارج الماء لايكره ، كره أن يبول فى ماء قليل مطلقا راكدا كان أوجاريا ، ليلا أونهارا وكثير راكد لم يتبحر ليلا ونهارا ، وكثير جار ليلا ونهارا

فصل فى بيان الأحداث

وقول ابن المقرئ (وزوال عقل) يزول العقل بثلاثة بإنغمار وهو السكر أوبإرتفاع وهو الجنون أوباستتار وهو النوم ، إه فتح الجواد بشرح إرشاد الغاوى ٧٨/١

وقول ابن المقرئ (ببطن كف لازائدة مع عاملة) فيه أربع صور بكف أصلى أوعاملين أوغير عاملين أوزائدة عاملة ، لازائدة غير عاملة

وقول ابن المقرئ (فإن مس ذكره ــ بينهما) أى بين المسين فيه ثلاثة صور

بين مس الأولى والصلاة الأولى ، بين مس الثانى والصلاة الثانية ، بين مس الثانى والصلاة الأولى صحت صلاته

فصل فى الغسل

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وإن لم ينزل) رواه البخارى (٢٨٧) ومسلم (٣٤٨)

(قال الشافعى) فى الأم أخبرنا الثقة وهو الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عبد رحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلناه

(قال المزنى) فى كتابه المسمى مختصر المزنى

التقاء الختانين أن يحاذى ختان الرجل ختان المرأة لاأن يصيب ختانه ختانها وذلك أن ختان المرأة مستعل ويدخل الذكر أسفل من ختان

الغسل لغة السيلان وشرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة

وقول ابن المقرئ (ولومنيه منها بعد غسل إن قضت شهوتها) فيه شروط الأول أن تكون بالغة وأن تكون عاقلة وأن تكون مختارة وأن تكون مستيقظة

وقول ابن المقرى (وحصل بغسل فرض ونفل إن نويا وإلا فبكل مثله) له أربعة أحوال أحدها أن ينوى رفع الجنابه والجمعة فيحصلان إعتبارا بمانواه

الثانية أن ينوى الجنابة فقط فالأصح لاتحصل الجمعة لأنه قربة مقصودة لم ينوها الثالثة أن ينوى الجمعة فقط فتحصل دون الجنابة اعتبارا بمانواه الرابعة أن لاينوى شيئا منهما فالأظهر أنه لايحصل له شيء لعدم النية إه الديباج للزركشى ١/ ٨٠

فائـــــذة

لودخل ذكره فى ذكر هل يجب عليه الغسل أم لا أفتى م ر أنه يجب الغسل على كل منهما على المعتمد

وقول ابن المقرى (ويجنب وحده يقينا مشكل أولج ذكر فى قبله فأولج فى آخر لافى قبل مشكل) فيه صوروهى أنّ الخنثى إماأن يكون مولجا أومولجا فيه

وإذاكان مولجا فإماأن يكون فى دبر ذكرا أوانثى اوخنثى اوقبل انثى اوخنثى فهذه خمس صور

وإذاكان مولجا فيه فإماأن يكون ذلك المولج واضحا اوخنثى وتارة يولج ذلك الخنثى المولج فيه فى واضح آخر وتارة فى نفس الرجل المولج فهذه أربع صور وتضم إلى الخمسة الأولى فالحاصل تسع صور

فمتى كان مولجا فقط لاشىء عليه إلاان أولج فى دبر ذكر ولامانع من النقض اوأولج فى دبر خنثى وكان ذلك الخنثى فى قبله فهاتين الصورتين يتخير الخنثى المولج بكسر اللام فى الدبر بين الوضوء

والغسل وكذلك المولج فى دبرهما بخلاف مالوأولج فقط فى دبر خنثى اوفى قبله فلاشىء عليه

ويجب الوضوء على المولج فى دبره بالنزع منه ومتى كان الخنثى مولجا فى قبله فلاشىء عليهما لإحتمال أنهما رجلان

مالم يولج الخنثى الذى اولج فيه فى واضح آخر فإنه يجنب يقيناويحدث الواضح بالنزع فإن أن اولج فى الرجل المولج أجنب كل منهما إهـ ب على الخطيب : ٢٢٥/١

باب التيمم

قال تعالى (أولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا)

وله لغة واصطلاح وآيات وأحاديث واسباب وكيفية واركان وشروط ومبطلات وسنن ومكروهات وآلات وأحكام وموجبات

وأقسام ولغته القصد واصطلاحه عرفه الحنفية بأنه قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربه كمايؤخذ فى المتون والشروح

وعرفه الشافعية بانه إيصال تراب إلى الوجه واليدين بشروط مخصوصة

وعرفه المالكية بأنه طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية

وعرفه الحنابلة بأنه عبارة عن قصد الشيء مخصوص على وجه مخصوص إه الأنوار لأعمال الأبرار ١/١٢٣

وآياته(فتيمموا) وأحاديثه (عن عمار بن ياسر رضى الله عنه قال لعمر تمعكت فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان ، رواه البخارى (٣٤١)

وأسبابه تبلغ إحدى وعشرين كماذكرنا فى كتابنا المعين المحتاج فى قواعد المنهاج فارجع اليه :وأركانه خمسة كماذكروا أنظر فى متون الفقهاء

وشروطه ثمانية أن يكون فى الوقت الثانى فقد الدلو فلووجد الماء فى البئر ولم يجد آلة جاز له التيمم

الثالث بعد الماء فإن كان فى حد لاينتشر إليه المسافرون للماء فله التيمم الرابع الخوف فلوتيقن الماء قريبا فخاف على نفسه سبع اوعدوا فله التيمم

الخامس مزاحمة الغير فلوانتهوا إلى بئر ولم يمكن الإستقاء إلا بالمناوبة وعلم أن النوبة لاتنتهى إليه إلابعد الوقت فله التيمم

السادس أن يحتاج إلى الماء فى الحال اوفى المآل لعطشه السابع شدة البرد بحيث يخاف

الهلاك ،الثامن المرض الذى يخاف من الوضوء والغسل معه فوت الروح اوفوت عضو انتهت هذه الشروط الأنوار لأعمال الأبرار

ومبطلاته ثلاثة أنظر فى متن سفينة النجا ، وسننه كثيرة منها التسمية وأعلى الوجه

ومكروهاته أن يكثر ضربتين : وآلته : التراب وأحكامه وهى وجوب الإعادة وعدمه

وموجباته موجبات الوضوء كماسبق

وأقسامه هى الشيء الذى يتيمم إليه فرضا كان أوسنة أوالشخص بأن كان جنبا أومحدثا كما نقلنا عن أفواه مشائخ وعن كتب متفرقات والله أعلم

وقول ابن المقرى (وطعم محترم معه) اى ولوكان المحتاج إلى ذلك حيوانا محترما وهو مايحرم قتله وغير المحترم مالم يحرم قتله كالمرتد والزانى المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام

والكلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام عقور وهذا لاخلاف فى عدم إحترامه وندب قتله ومافيه نفع من اصطياد اوحراسة وهذا لاخلاف فى إحترامه وحرمة قتله ومالانفع فيه ولاضرر ومعتمد الرملى فيه أنه محترم فيحرم قتله

والمعتمد أنّ غير المحترم من آدمى فيه تفصيل إن كان قادرا على التوبة كتارك الصلاة والمرتد لم يجز له شرب الماء وان احتاجه فى إنقاذ روحه من العطش لتعيينه للطهر به مع قدرته على المعصية وإن لم يقدر عليها كالزانى المحصن جاز له التيمم وشرب الماء للعطش إه حاشية الشرقاوى

وقول ابن المقرى (وغسل ذوجرح ككسر صحيحا) فيه أمور الأول غسل الصحيح بقدر مايمكن الثانى مسح الجبيرة بالماءمستوعبا الثالث التيمم فى الوجه واليدين متى شاء إن كان جنبا الرابع أن لاتأخذ تحت الجبيرة من الصحيح إلابقدر مالابد منه للإستمساك

الخامس أن يضعها على الطهارة وإلا فيجب النزع إه الأنوار ١٢٦/١

فائـــــذة

إقامة عضو مقام مايجب بالغير فيه خلاف فى صور منها الإستنجاء بيده أويد غيره بدل الحجر على وجهين أصحهما لا ومنها سترة العورة بيده على وجهين أصحهما نعم

ومنها لوغطى رأسه بيد نفسه فلافدية عليه وفى يد عيره وجه ضعيف ومنها مالوسجد على يد نفسه فلا وفى يد غيره يجوزإه الأشباه لإبن الوكيل ١١٧

وقول ابن المقرى (وبعده بقدرة استعماله إن وجب قضاء فرضها) فيه صور تبلغ اثنا وسبعين ومثل القدرة الظن والتوهم والشك وهى إمابراجحية اومرجوحية اومساواة ومثلها مالوعلم بالأولى كماتفهم فى قول المصنف فالأحوال أربعة

وعلى كل إماأن لا يكون مانع أصلا اويكون مانع مقارن أومتؤخر وتضرب هذه الثلاثة فى الأربعة الأولى يحصل اثناعشر

وعلى كل إما أن يكون بمحل يغلب فيه الوجود أوالفقد اويستوى الأمران وتضربه هذه الثلاثة فى اثنى عشر يحصل اثنا وثلاثين صورة

وعلى كل منها إماأن يكون فى الصلاة أوخارجها فالجملة اثنان وسبعون إه ب على المنهج ١٢٤/١

تنبيه

البدل مع مبدله أقسام تارة يتعين بالبدل وتارة يتعين بالإبتداء بالمبدل وتارة يجمع بينهما وتارة يتخير بينهما فمن أول واجد بعض الماء إذاجعل الوضوء بالنسبة إلى الأعضاء كعضو واحد ومن الثانى مسح الخف مع غسل الرجلين

ومن الثالث الجمعة إذاقيل الأصل الظهر وبه قال جماعة من الأصحاب الراجح خلافه ومن الرابع الكفارة المرتبة إذاقيل أن كل خصلة بدل عماقبلها الأشباه لإبن الوكيل:١١٦

وقول ابن المقرى (كقاصر رأى ماء فنوى إقامة) فيه صور تبلغ ثمانية عشر وهى أن يقيم بالفعل اوينوى الإقامة اوينوى الإتمام بعد رؤية الماء اومعها فهذه ستة صور

أويقيم اوينوى الإقامة أوينوى الإتمام بعد القدرة على الثمن اومعها فهذه ستة أخرى اويقيم اوينوى الإقامة اوينوى الإتمام بعد زوال العلة اومعه فهذه ستة أخرى فالجملة كماذكرنا إه حاشية الشرقاوى ١١١/١

قاعدة

القادر على بعض الواجب فى صور :منها القادر على بعض الماء يجب عليه استعماله على أصح القولين ثم يتيمم للباقى

:ومنها الواجد بعض التراب يجب استعماله قطعا لأنه لابد له : ومنها القادر على غسل بعض المحل يغسله وتيمم عن الباقى :

ومنها واجد بعض السترة يجب الستر بها بلاخلاف : ومنها الذى يحسن بعض الفاتحة ياتى به لتحصيل مفقود الإعجاز :

ومنها القادر على بعض الركوع اوبعض السجود يأتى به وغير ذلك من الأركان الفعلية

ومنها لوملك مأتين من الإبل وكان واجد الحقتين وبنتى لبون لايخرجها مع الجبران للتسقيص :

ومنها واجد بعض الصاع من الفطرة يخرجه على الأصح

ومنها واجد بعض الرقبة فى الكفارة لايخرجه ويعدل إلى الصوم إه الأشباه لإبن الوكيل ١٥٨

وقول ابن المقرى (كدائم حدث وإن توضأ) يجب فيه أمور الأول غسل الفرج والذكر قبل الطهارة الثانى حشوها بالقطن أوالخرقة دفعا للنجاسة الثالث تقديم الإحتياط على الطهارة

الرابع إيقاع الطهارة فى الوقت الخامس المبادرة إلى الصلاة عقيب الطهارة السادس تجديد العصابة إهـ الأنوار ١٣٢/١

فائدة

النسيان قديكون عذرا قديختلف فى صور منها مالونسى الترتيب لايجزء على الجديد

ومنها لونسى الماء فى رحله فقولان والأصح أنه لايعذر ومنها لوصلى بنجاسة ناسيا اوجاهلا فيه قولان والأصح أنه لايعذر

ومنها لونسى القرءة فى الصلاة قولان والأصح أنه يعذر ومنها جماع الحاج ناسيا ومايتعلق بذالك

ومنها حنث الناسى إهـ الأشباه لمحمد بن عمر ١٩٣

وهنا قاعدة فى القضاء وعدمه تشمل التيمم وغيره وهى أن العذر إما عام وهو مايغلب وقوعه وإما نادر وهو إماذائم فلاقضاء فى العام والدائم لمافى إيجابه مع أحدهما من الجرح أوغيره

وهو إماقتال أوفرارمباح فلاقضاء أيضا أوغيرهما فيجب وقدأشار لجميع ذالك فقال

(وقضى مختلة متيمم لفقد نذر) إهـ فتح الجواد بشرح إرشاد الغاوى : ج ١١٧/١

وقول ابن المقرئ (كبعد غسل ميت) يقال لنا شخص يتوقف طهره على طهر غيره

وقول ابن المقرئ (ويبطل بردة) فهم أن للتيمم له أحكام ثلاثة وهى مايبطل ومايستباح ووجوب القضاء

باب الحيض

قال تعالى (ويسئلونك عن المحيض)

وله لغة وإصطلاح وآيات وأحاديث وأقسام وأحكام وشروط وأوصاف ومتفق ومختلف وملحقات وأسماء فأمالغته فهى السيلان يقال حاض الوادى إذاسال أنظر إلى كتابنا المعين المحتاج فى قواعد المنهاج

وإصطلاحه عرفه الشافعية بأنه الدم الخارج فى سن الحيض وهو تسع سنين قمرية فأكثر من فرج المرأة على سبيل الصحة

وعرفه المالكية بأنه دم كصفرة أوكدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة

وعرفه الحنفية بأنه دم ينفضه رحم إمراة سالمة عن داء

وعرفه الحنابلة بأنه دم جبلة يخرج من المرأة البالغة فى أوقات معلومة

إه الأنوار لأعمال الأبرار ١٣٦/١

وقول ابن المقرى(كأقل الطهر بعده حيض ولوبمدة النفاس) فيه أحوال الأول طهر بين الحيضتين وهو لاينقص عن خمسة عشر

والثانى طهر بين نفاس وحيض فله أن ينقص عن خمسة عشر والثالث طهر بين حيض ونفاس فالأصح أنه لاينقص عن خمسة عشر إه فتح الجواد ١٢٣/١

وقول ابن المقرى (بنقاء تخلل دما يجتمع حيضا) له شرطان أحدهما أن يكون محتوشا بدمين فى خمسة عشر والثانى أن تبلغ الدماء على تفرقها قدر أقل الحيض مثاله بأن كانت خمسة أيام تحيض وخمسة أيام تطهرا وخمسة أيام تحيض فالكل حيض

وقول ابن المقرى (وإن عبر ولها قوى يصلح فهو الحيض) له صور وشروط ومثال فصوره ثمانية الأولى مبتدأة مميزة ثانيها مبتدأة غير مميزة ثالثها معتادة مميزة رابعها معتادة غير مميزة خامسها متحيرة ولها أربع أحوال كما سيأتى فى قول المصنف وتحتاط ناسية قدر عادة ووقتها

فشروطه ثلاثة وهى الاينقص عن يوم وليلة ولايزيد على خمسة عشر ولاينقص الضعيف على خمسة عشر يوما متصلا

مثاله رأت خمسة أيام سوادا ثم يوما حمرة ثم خمسة سوادا فالحيض أحد عشر يوما والضيف المتخلل بين القويين حيض

وقول ابن المقرى (أولحق وبعده أضعف وصلحا) : مثاله بأن رأت خمسة سوادا ثم خمسة أحمر ثم خمسة أشقر فالأحمر مع سواد حيض لأنه يعد أقوى منه وبعده أضعف منه :فلوتقدم الضعيف لغا وهو بأن رأت حمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم خمسة شقرة فحيضها السواد فقط

وقول ابن المقرى (وإلا فيوم وليلة لكل ثلاثين) فقط أى إن عبر الأكثر ولم تكن مميزة ذات قوى وضعيف يصلح حيضا فالأظهر أن حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون كماقال النووى فى المنهاج

وقول ابن المقرى (وعادة لمعتادة طهرا وحيضا ووقتا بنقاء تخلل) مثاله بأن كانت ترى يومين دما ويوما نقاء ويومين دما ثم يقطع فإن حيضها كان خمسة أيام

وقول ابن المقرى (:وتثبت بمرة :) مثاله فلورأت خمسة سوادا ثم بقية الشهر حمرة ثم استمر لون واحد فقدثبت بماسبق من التمييز أن عادة حيضها خمسة وطهرها بقية الشهر

ويحترز فى قوله وتثبت بمرة ماإذاتعددت عادتها ولم تنضبط ردت إلى ماقبل شهر الإستحاضة

مثاله لورأت مبتدأة خمسة أيام أسود وباقى الشهر أحمر ثم أطبقت السواد حكمنا بان عادتها خمسة أيام حتى لورأت الدم بصفة واحدة فى شهر رددناها إلى خمسة أيام لأن التمييز قداثبت لها عادة

قول ابن القرى(ولوتميزا) مثاله فلوكانت عادتها خمسة فى كل شهر فرأت فى شهر أربعة سوادا ثم أطبقت الحمرة أبدا ردت إلى الأربعة لأن التمييز ينسخ العادة

وقول ابن المقرى (وقدم) مثاله بأن كانت عادتها يوم وليلة والتمييز سبعة أيام قدم التمييز

وقول ابن المقرى (وتنقلها بمرتين) مثاله فلوحاضت فى شهر ثلاثا ثم فى شهر خمسا ثم فى شهر سبعا ثم عاد الدور فى المرة الثانية هكذا ردت اليه

وقول ابن المقرى (وتحيض إن عبر المرد) أى إذاعبر الدم المرد الذى هو اليوم والليلة فى حق المبتدأة وأيام العادة للمعتادة اوضعف فى حق من بدأ لها التمييز كأن كان حيضها يوم وليلة أسود وبعده أحمر

وقول ابن المقرى (فإن استمر بان طهرا) مثاله كأن كان حيضها يوما وليلة أسود وبعده أحمر حتى عبر خمسة عشر فبعد يوم وليلة تطهر

وقول ابن المقرى (وفى الدور الثانى تطهر فإذاانقطع بان حيضا) مثاله كأن كان حيضها يوما وليلة أسود والباقى إلى آخر الشهر أحمر : وفى المرة الثانى تطهر بعد يوم وليلة فإن انقطع بعد يوم وليلة بان حيضا بشرط أن لايعبر خمسة عشر

وقول ابن المقرى (ولاحيض لنحو مبتدأة رأت يوما دما وليلة نقاء حتى عبر)

مثاله فلوكانت ترى يوما دما وليلة نقاء وهكذا إلى أن عبر خمسة عشر فلاحيض لها لأن

اليوم بلاليلة لايعد حيضا

وقوله لنحو مبتدأة والنحو المعتادة عادتها يوم وليلة إذا انقطع دمها

وقوله حتى عبر يحترز إذالم يعبر خمسة عشر فإنه مع النقاء حيض

وقول ابن المقرى (والقوى ماجمع من ثخن ونتن وقوة لون أكثر) مثاله فلوكان دمها فى سبعة أيام من الشهر سوادا مع ثخن وقوة لون ونتن ثم فى سبعة سواد مع قوة لون ونتن فالأول الحيض

وقول ابن المقرى (ثم ماسبق) مثاله فلوكان حيضها سبعة أيام اسود مع قوة اللون ونتن ثم فى سبعة سواد مع قوة اللون وثخن فالسابق هو الحيض كمامثل شيخنا الشيخ أبيكر بن على والله أعلم

وقول ابن المقرى (وإن رأت مبتدأة خمسة عشر حمرة ثم مثلها سوادا أفطرتهما) أما فى الأولى فلأنها تحيض برؤية الدم أما فى الثانية فتبين لها الحيض و يكون الأحمر دم الإستحاضة فتقضى صلاتها وصيامها

واعترض الشافعى رحمه الله تعالى هذه المسئلة فقيل له اجلست إمرأة شهرا كاملا من العبادة فقال الأسنوى يحتمل أن تعقد ثلاثة أشهر وخمسة عشر يوما بأن رأت خمسة عشر أكدر وأصفر مثلها وأشقر مثلها

وأحمر مثلها وأسود بلاثخن مثلها وأسود مع ثخن مثلها وأسود مع ثخن مثلها وأسود مع ثخن ونتن مثلها كماقال شيخنا الشيخ أبيكر بن على حفظه الله تعالى

وقول ابن المقرى (وتحتاط ناسية قدر عادة ووقتها فتصلى كل فرض أول وقته بغسل لافى نقاء ولالنفل) فيه أربعة أحوال ذاكرة للوقت والعدد وقدتقدم ذكرها وناسية لهما وذاكرة للعدد دون الوقت وذاكرة للوقت دون العدد وإذا أردت أن تعرف حكمها فأنظر إلى المتن

مثال نسيان عادتها قدرا ووقتا بسب حنون اواغماء ثم أفاقت وهى متحيرة فتؤمر بالإحتياط وتمنع من الوطء وقرءة القرءأن في غير الصلاة وتؤمر بالعبادات لإحتمال الطهر وعليها أن تغتسل لكل فرض لإحتمال الإنقطاع وترعى ترتيب الوضوء لإحتمال أنه فرضها دون الغسل فلايسقط الترتيب قطعا

ثم إن صلت أول الوقت كان للقضاء طريقان إحداهما أن تقضى بوضوء بعد فرض لايجمع معه أى مع المعاد فتقضى الظهر والعصر بعد أداء المغرب والمغرب والعشاء بعد أداء الصبح والصبح بعد خروج وقتها فتبرء ذمتها إذا أدتها وهى طاهرة أجزأتها اوحائضا وانقطع فى الوقت أجزاتها الإعادة

وإلابان استمر حيضها فلاشيء عليها فلوقدمت المعادة على فريضة الوقت لزمها غسلان الثانى لفريضة الوقت لإحتمال الإنقطاع بعد ماأعادت

ولايجب البدار إلى القضاء بل تخرخ عن العهدة إذا أتت فيما بين خروج الوقت وقبل مضى خمسة عشر يوما من أول وقت الفرض المؤدى الذى تريد قضاءه لأن الحيض إذاانقطع فى الوقت بقي الطهر خمسة عشر يوما

وإلا اى وإن استمر حيضها فلاشيء عليها فلوأخرت قضاءها عن خمسة عشر يوما لم تخرج عن العهدة إلابالطريقة المذكورة عقيب ذالك وهو الطريق الثانى والله أعلم

وقول ابن المقرى (اوتقضى الخمس لكل ستة عشر فان صلت متى اتفق فالعشر) مثاله سيأتى فى قول المصنف وتقضى الخمس مرتين فى خمسة عشر بتخلل

وقول ابن المقرى (وتصوم رمضان وثلاثين يوما فيبقى يومان) وذلك بأن يقدر طعن الحيض فى أول الشهر واستمر إلى خمسة عشر ويكون يوم الإنقطاع السادس عشر فيحصل أربعة عشر من كل شهر فتضم أربعة عشر إلى أربعة عشر فيحصل ثمانية وعشرين يوما ويبقى يومان

وقول ابن المقرى (والفائت تصومه ولاء مرتين الأخرى من السابع عشر بزيادة يومين بينهما) ،مثاله كأن صامت فى اليوم الأول من البياض وثانيه وتصوم ثالثه ورابعه بزيادة يومين بينهما وتصوم أيضا المرة الأخرى ابتداؤها من السابع عشر وثانيه وإذا قدرت طعن الحيض فى اليوم الأول انقطع فى السادس عشر وصح السابع عشر وثامن عشر

وإذاقدرت الطعن فى اليوم الثانى انقطع فى السابع عشر وصح اليوم الثامن عشر واليوم الأول وإذاقدرت طعن الحيض فى اليوم الثالث انقطع فى الثامن عشر وصح اليوم الأول وثانيه والله أعلم

وحاصل الصوم إما أن يجب التتابع أم لا ويأتى صوم التتابع بعد ، وغيره ينقسم إلى متوال ومفرق فالمتوالى له أقل وغاية وأقله يومان وغايته أربعة عشر فالمفرق إمابيوم أوبيومين فالمفرق بيوم له أقل وغاية وأقله يومان وغايته سبعة فالمفرق بيومين له أقل وغاية وأقله يومان وغايته خمسة

وقول ابن المقرى (إلى أربعة عشر) مثاله كأن نذرت صوم أربعة عشر يوما وتصومه وتصوم أيضا خامس عشر وسادس عشر بزيادة يومين بينهما لأن الوقت قدضاق

وتصوم أيضا المرة الأخرى ابتداءها من السابع عشر تصومه إلى أربعة عشر

وتصوم أيضا ثلاثة أيام فى أول الشهر وتصوم بعدها بزيادة يومين بينهما وتصوم المرة الثانية ابتداءها من السابع عشر إلى ثلاثة أيام

وإذاقدرت الطعن فى اليوم الأول انقطع فى السادس عشر وصح فى السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر وإذاقدرت فى اليوم الرابع صح فى الثلاثة الأول

وتصوم أيضا أربعة أيام فى أول الشهر وتصوم بعدها بزيادة يومين بينهما وتصوم المرة الثانى ابتداءها من السابع عشر إلى أربعة أيام وإذا قدرت طعن الحيض فى أول الشهر انقطع فى

السادس عشر وصح فى اليوم السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين

وإذاأردت أن تحصل فى الأربعة الاولى قدرت طعن الحيض فى اليوم الخامس وانقطعه لى إحدى وعشرين

وتصوم أيضا خمسة أيام وتصوم بعدها بزيادة يومين بينهما وتصوم المرة الثانية ابتداءها من السابع عشرإلى خمسة أيام وتصوم أيضا ستة أيام وتصوم بعدها بزيادة يومين بينهما وتصوم المرة الثانية ابتداءها من السابع عشر إلى ستة أيام وهكذا تصوم إلى أربعة عشر ويقدر الطعن فى كل مماذكرنا فتأمل وافهم

وقول ابن المقرى :(اويوم إن فرق:) مثاله كأن صامت اليوم الأول من الشهر وثالثه وخامسه وسابع عشره وتاسع عشره وإذا قدرت طعن الحيض فى اليوم الأول إنقطع فى السادس عشر وصح فى اليوم السابع عشر والتاسع عشر

وإذاقدرت الطعن فى اليوم الرابع يحصل اليوم الأول وثالثه

وتصوم أيضا ثلاثة أيام بتفريق كأن صامت اليوم الأول وثالثه وخامسه وسابعه بزياد يوم والسابع عشره والتاسع عشره والحادى والعشرين وإذاقدرت طعن الحيض فى اليوم الأول انقطع فى السادس عشر ويحصل اليوم السابع عشر والتاسع عشر والحادى والعشرون وإذاقدرت طعن الحيض فى اليوم السادس يحصل اليوم الأول وثالثه وخامسه

وتصوم أربعة أيام بتفريق وذلك كأن صامت اليوم الأول من الشهر وثالثه وخامسه وسابعه وتاسعه وسابع عشره وتاسع عشره والحادى والعشرين والثالث والعشرين

وتصوم أيضا خمسة أيام كأن صامت اليوم الأول وثالثه وخامسه وسابعه وتاسعه وحادى عشره وسابع عشره وتاسع عشره والحادى والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين

وهكذا تصوم ستة أيام وذلك كان صامت اليوم الأول وثالثه وخامسه وسابعه وتاسعه واحادى عشره وثالث عشره وسابع عشره وتاسع عشره والحادى والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين

وتصوم أيضا سبعة أيام وذالك كأن صامت اليوم الأول وثالثه وخامسه وسابعه وتاسعه وحادى عشره وثالث عشره وخامس عشره وسابع عشره وتاسع عشره والحادى والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين وهو المراد فى قوله لكن إلى سبعة ويقدر الطعن فى كل مماذكرنا والله سبحانه وتعالى أعلم

وقول ابن المقرى (وكل من الأخرى :يقع: سابع عشر نظيره) يعنى اليوم الأول من البياض له نظير فى اليوم السابع عشر لأنه أول فى المرة الأولى :واليوم الثانى من البياض له نظير فى اليوم الثامن عشر لأنه ثان فى المرة الثانى

واليوم السابع عشر له نظيرفى اليوم الأول من البياض لانه أى اليوم السابع عشر أول فى المرة الثانية واليوم الثامن عشر له نظير فى اليوم الثانى من البياض لأنه أى اليوم الثامن عشر ثان فى المرة الثانية

وقول ابن المقرى: (أومؤخر إلى خامس عشر ثانيه): مثاله بأن كان التفريق بيومين كماأشار المصنف اليه وذلك بان صامت اليوم الأول من الشهر ويكون اليوم الثانى والثالث تخلل وتصوم الرابع وهو ثانيه أى ثانى يوم الأول وخامس عشره اليوم الثامن عشر وهواليوم التاسع عشر للتخلل وتصوم العشرين

مثال آخر بأن كان التفريق بيوم وذلك بأن صامت اليوم الأول والثانى للتفريق وتصوم اليوم الثالث وهو ثانيه أى الأول وخامس عشره اليوم السابع عشروالثامن عشر تخلل وتصوم اليوم التاسع عشر: هذا مثال نفيس سمعت من شيخى الشيخ أبيكر بن علىّ فتأمل وافهم والله أعلم

وقول ابن المقرى (وتصوم المتتابع مرتين فى خمسة عشر ومرة بعدها بتخلل قدره فيهما إلى خمسة) أن المتتابع ينقسم إلى قسمين متتابع بتخلل ومتتابع بغير التخلل أما المتتابع بغير تخلل فسيأتى فى قول المصنف ولثمانية ولمازاد ، والمتتابع بتخلل ذكره فى قوله وتصوم المتتابع وينقسم إلى ثلاثة أقسام :قدر ماعليها: وهوحاصل، بيومين :ونصف ماعليها: وهو ثلاثة لستة :وسُبُعُ ماعليها: وهو يوم لسبعة

ومثاله فلوكان عليها صوم يومين متتابعا كأن نذرته صامت اليوم الأول من الشهر وثانيه ثم تمهل اليوم الثالث والرابع ثم تصوم اليوم الخامس والسادس ثم تمهل بعد خمسة عشر يومين وهما اليوم السابع عشر والثامن عشر

وإذاقدرت إبتداء الدم فى اليوم الأول إنقطع فى السادس عشر وصح الثامن عشر والتاسع عشر :وإذاقدرت إبتداء الدم فى اليوم الثالث من البياض إنقطع فى الثامن عشروصح اليوم الأول وثانيه :وإذاقدرت إبتداءه فى اليوم السابع من البياض حصل اليوم الخامس والسادس وزادت خيرا

فلوكان عليها صوم ثلاثة أيام صامت اليوم الأول وثانيه وثالثه ثم تمهل اليوم الرابع والخامس والسادس للتخلل ثم تصوم اليوم السابع والثامن والعاشر ثم تمهل بعد خمسة عشر اليوم السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ثم تصوم اليوم التاسع عشر والعشرين واحدى وعشرين

وإذا قدرت إبتدء الدم فى اليوم الأول من الشهر إنقطع فى السادس عشر وصح اليوم التاسع عشر والعشرون واحدى وعشرون وإذاقدرت إبتداءه فى اليوم الرابع إنقطع فى التاسع عشر وصح اليوم الأول وثانيه وثالثه وصح أيضا اليوم العشرون وإحدى وعشرون وهما زيادة

فلوكان عليها صوم أربعة أيام صامت اليوم الأول وثانيه وثالثه ورابعه ثم تمهل اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن للتخلل ثم تصوم اليوم التاسع والعاشر والحادى عشر واثنا عشر ثم تمهل بعد خمسة عشر اليوم السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر للتخلل ثم تصوم العشرين وإحدى وعشرين واثنا وعشرين والثالث والعشرين

وإذاقدرت إبتداء الدم فى اليوم الأول إنقطع فى السادس عشر وصح اليوم العشرون والحادى والعشرون والثانى وعشرون والثالث والعشرون وإذاقدرت فى اليوم الخامس إنقطع فى اليوم الحادى والعشرين وصح اليوم الأول وثانيه وثالثه ورابعه

فلوكان عليها صوم خمسة أيام صامت اليوم الأول من الشهر وثانيه وثالثه ورابعه وخامسه ثم تمهل اليوم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر للتخلل ثم تصوم إلحادى عشر والإثنا عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ثم تمهل السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين للتخلل

ثم تصوم الحادى والعشرين والثانى والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين وإذاقدرت إبتداء الدم فى اليوم الأول انقطع فى اليوم السادس عشر وصح اليوم الحادى وعشرون ومابعده

وإذاقدرت إبتداء الدم فى اليوم السادس إنقطع فى اليوم الحادى والعشرين وصح الستة الأولى وإذا أردت أن تحصل الخمسة الوسطى قدرت طعن الحيض فى اليوم السادس عشر وانقطاعه فى أول البياض ويحصل الخمسة الوسطى

وقول ابن المقرى (وبتخلل ثلاثة لستة) مثاله كأن صامت ستة أيام من أول الشهر ثم تمهل ثلاثة أيام للتخلل ثم تصوم ستة

وقوله (ولكل مثله فى الثالثة لكن تصوم فيها تسعة لستة) كأن تمهل فى اليوم السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر للتخلل ثم تصوم تسعة

وإذاقدرت إبتداء الدم فى اليوم الأول من الشهر إنقطع فى اليوم السادس عشر وصح صوم ستة أيام من التسعة وزادت خيرا وإذاقدرت إبتداء الدم اليوم السابع حصل ستة من أول الشهر وإذا أردت أن تحصل لك الستة الوسطى قدرت إبتداء الدم فى ستة عشروهو إبتداء السوداء وانقطع من أول الشهر فيصح الستة الوسطى

وقول ابن المقرى (ويوم لسبعة ولكل مثله فى الثالثة لكن تصوم فيها تسعة لستة فثلاثة عشر لسبعة) مثاله كأن صامت سبعة أيام من أول الشهر ثم تمهل يوما للتخلل ثم تصوم سبعة ثم تمهل اليوم السادس عشر ثم تصوم ثلاثة عشر

وإذاقدرت إبتداء الدم فى اليوم الأول من الشهر إنقطع اليوم السادس عشر ويحصل لك سبعة من إحدى عشر وزادت خيرا : وإذاقدرت إبتداء الدم فى اليوم الثامن من الشهر حصل لك سبعة من أول البياض وإذا أردت أن تحصل لك السبعة الأوسطى قدرت إبتداء الدم فى اليوم السادس عشر وهو اليوم الأول من السواد وانقطعه فى اليوم الأول من البياض يحصل لك السبعة الوسطى فتأمل وافهم والله أعلم

وقول ابن المقرى (ولثمانية إلى أربعة عشر تصوم ضعفه وخمسة عشر ولاء) مثاله كأن صامت ثمانية أيام من أول البياض ثم تصوم عقبها ثمانية أخرى ثم تصوم خمسة عشر والحاصل إحدى وثلاثون يوما

إذاقدرت إبتداء الدم فى اليوم التاسع من البياض حصل الثمانية الأولى وإذاقدرت إبتداؤه فى اليوم الأول من البياض إنقطع فى اليوم السادس عشرويحصل ثمانية إبتداؤها فى اليوم السابع عشر وزادت خيرا

وإذا أردت أن تحصل الثمانية الأوسط فتقدر طعن الحيض فى اليوم السابع عشر وانقطع فى اليوم الثالث من الشهر ويحصل الثمانية الوسطى والله أعلم

وقول ابن المقرى (إلى أربعة عشر) مثاله كان صامت تسعة أيام ثم تصوم عقبها تسعة أخرى ثم تصوم عقبها خمسة عشر

وتصوم أيضا عشرة أيام ثم تصوم عقبها عشرة أخرى ثم تصوم خمسة عشر وهكذا إلى أربعة عشر

وقول ابن المقرى (ولمازاد تصومه وستة عشر لكل أربعة عشر فمادونها) مثاله كأن صامت خمسة عشر يوما ثم تصوم عقبها ستة عشر يوما ثم تصوم عقبها ستة عشر أخرى يحصل سبعة واربعون

ثم إذاقدرت إبتداء الدم فى اليوم الأول انقطع فى اليوم السادس عشر ويحصل صوم أربعة عشر يوما وتقطع من سبعة واربعين ستة عشر يبقى سبعة عشر يوما وهو موافق فى قوله فمادونها وهو اليوم الذى زاد على أربعة عشر

ثم إذاقدرت إبتداء الدم اليوم الأول إنقطع اليوم السادس عشر يحصل لها صوم يوم السابع عشر

وقول ابن المقرى (وتقضى الخمس مرتين فى خمسة عشر بتخلل ولوقدر مرة أى قدر ساعة بالتطهر ومرة بعد مثله من السادس عشر تغتسل مرتبا لأولى كل وتتوضا لكل بعد) أى وتقضى الخمس التى لزمتها لستة عشر يوما كماقال فلاتخرج عن العهدة إلا أن تقضيها ثلاث مرات

وذلك اليوم الأول من الشهر فى الساعة الأولى تغتسل إغتسالا مرتبا وتصلى الظهر ثم تتوضا وتصلى العصر ثم تتوضا وتصلى المغرب ثم تتوضا وتصلى العشاء ثم تتوضا وتصلى الصبح ثم تمهل فى الساعة الثانية

ثم تأتى بها الساعة الثالثة قبل إنقضاء خمسة عشر ثم تمهل من السادس عشر فى الساعة الأولى للتخلل والساعة الثانية تغتسل إغتسالا مرتبا لأولى كل ثم تقضى الظهر وتتوضا لكل بعد ثم تقضى العصر وتتوضا للمغرب ثم تصليها ثم تتوضا وتصلى العشاء ثم تتوضا وتصلى الصبح

لأنه إن طرأ الدم فى اثناء صلاة من الصلوات الأولى إنقطع فى مثل ذلك الوقت من السادس عشر وقدأمرت بإهمال قدرها فماتأتى به بعدذلك يجزءها

وإن القطع فى أثنائها طرء فى مثل ذلك الوقت من السادس عشر فيصح لها صلوات المرة الثانية

فافهم ذلك أنك إذاقدرت الطعن فى الساعة الأولى من اليوم الأول من الشهر إنقطع فى اليوم السادس عشر فى الساعة الأولى وتصح الصلوات التى تصلى فى الساعة الثالثة

وإذا قدرت الطعن فى الساعة الثانية من يوم الأول من الشهر صح لها الصلوات التى تصلى فى الساعة الأولى وإذاأردت أن تحصل فى الساعة الثالثة قدرت طعن الحيض فى الساعة الرابعة من يوم الأول يحصل فى الساعة الأولى وزادت خيرا

وقول ابن المقرى (وفى قضاء العشر تجعل المرتين ثلاثا والمرة مرتين بذالك التخلل) يعنى أنها تقضى العشر ثلاث مرات فى خمسة عشر فمرتين من السادس عشربتخلل قدر الصلوات والطهارات بين كل المرتين

وذلك اليوم الأول من الشهر فى الساعة الأولى تغتسل إغتسالا مرتبا وتصلى الصبح مثلا ثم تتوضا وتصلى الظهر ثم تتوضا وتصلى العصر ثم تتوضا وتصلى المغرب ثم تتوضا وتصلى العشاء

ثم تمهل فى الساعة الثانية للتخلل ثم تأتى بها فى الساعة الثالثة قبل إنقضاء خمسة عشر ثم تمهل فى الساعة الرابعة للتخلل ثم تأتى بها فى الساعة الخامسة قبل انقضاء خمسة عشرثم تمهل من السادس عشر أى قدر مافعلت من الغسل والطهارات والصلوات فى الساعة الأولى للتخلل والساعة الثانية تغتسل إغتسالا مرتبا لأولى كل ثم تقضى الصبح مثلا ثم تتوضا وتصلى الظهر ثم تتوضا وتصلى العصر ثم تتوضا وتصلى المغرب ثم تتوضا وتصلى العشاء

ثم تمهل فى الساعة الثالثة أى قدر مافعلت من الغسل والطهارات والصلوات للتخلل ثم تقضى فى الساعة الرابعة تغتسل لأولى كل ثم تقضى الصبح مثلا وتتوضا وتصلى الظهر ثم تتوضا وتصلى العصر ثم تتوضا وتصلى المغرب ثم تتوضا وتصلى العشاء والله سبحانه أعلم

وقول ابن المقرى (وتحتاط للشك حافظة قدر أووقت) له مثالان الأول بأن تحفظ المعتادة قدرعادتها دون الوقت كأن تقول كان حيضى خمسة فى العشر الأول من الشهر لاأعلم ابتداءه

وأعلم انى فى اليوم الأول طاهرة فالسادس حيض بيقين والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرة والثانى إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر وتقول طهر مشكوك حيض مشكوك كحائض فى الوطء وطاهر فى العبادات

والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهماوللإنقطاع وتقول طهر مشكوك حيض مشكوك كحائض فى الوطء وطاهر فى العبادات وان احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض

ومثال الثانى وهو بأن حفظت الوقت دون القدر كان تقول كان حيضى يبتدء أول الشهر فيوم وليلة منه حيض بيقين ونصفه الثانى طهر بيقين ومابين ذلك يحتمل الحيض والطهر والإنقطاع فهى فيما عدا اليوم الأول طاهرة فى العبادات وحائض فى الوطء وتغتسل لكل فرض

وقول ابن المقرى (وتغتسل آخر كل نوبة من عادة مختلفة النظم) مثاله كان كانت تحيض فى شهر ثلاثة أيام وفى شهر خمسة أيام وفى شهر سبعة أيام وفى شهر خمسة أيام وفى شهر ثلاثة أيام بغير ترتيب بل تختلف فهذه لها ثلاثة أيام من كل شهر بيقين حيض فتغتسل آخرها ثم هى فى شك فتتوضا لكل فرض إلى آخر الخمسة ثم تغتسل ثم هى فى شك فتتوضا إلى آخر السبعة ثم تغتسل ولايتكرر عليها غسل ثم هى طاهرة إلى آخرالشهر

وقول ابن المقرى(أونسى) مثاله فلوكانت عادتها فى الشهر الأول ثلاثة أيام وشهر الثانى خمسة أيام والشهر الثالث سبعة أيام ولكنها نسيت عادتها فى هذا الشهر الثانى الذى هى فيه فلم يدر أهو شهر الثلاثة أو الخمسة أوالسبعة فإنّ حكمها حكم التى قبلها تغتسل حيث إغتسلت وتتوضات

نقلت هذه الأمثلة المذكورة من أول الباب إلى آخره من أفواه المشائخ الثقات بهم كشيخنا الشيخ أبيكر بن علىّ والشيخ محمد غُود وشروح الإرشاد والله سبحانه وتعالى أعلم

باب الصلاة

قال تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)

وللصلاة لغة واصطلاح وآيات وأحاديث وأركان وشروط وأبعاض وهيآت وشروط الوجوب وشروط الصحة ومبطلات وموانع وصحة وأسماء وملحقات وأقسام وأحكام وأوقات وسنن ومحرمات واعذار أنظر إلى كتابنا المعين المحتاج فى قواعد المنهاج ونحن ذكرناها مبسوطة

ولغتها الدعاء كماقال تعالى *وصل عليهم * واصطلاحها عرفه الحنفية بأنها أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة فى أوقات مقدرة

وعند الشافعى أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم

وعند الحنابلة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم

فائـــدة

فى شرح المسند للرافعى أن الصبح كانت صلاة آدم والظهر كانت صلاة داوود والعصر كانت صلاة سليمان والمغرب كانت صلاة يعقوب والعشاء كانت صلاة يونس وقدجمع بعضهم ماذكر فى اختصاص كل نبى بصلاة من الخمس بيتين من بحر الطويل فقال :

لآدم صـــبح والعشـــاء ليونس وظـهر لداوود وعصر لنجله

ومغرب يعقوب كذا شرح مسند لعبـــد كـريم فاشكرن لفضله

إهـ على الخطيب ١/٣٨٣

وقول ابن المقرى(وابراد بظهر) فيه قيود الأول أن تكون الصلاة ظهرا فخرج بغيره من الصلوات الثانى أن تكون فى شدة الحر فلوأمكن المشى فى كن أوظل فلايسن الثالث أن لايكونوا محصورين والرابع لمصل جماعة الخامس أن يقصدوه من مكان بعيد السادس أن لايكون فى أيام الدجال أما فى أيام الدجال فلايسن الإبراد إه ب على الخطيب ٤٠٣/١

وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها يستثنى صلاتان أحدهما العشاء ففى قول تأخير العشاء أفضل فقد روو لولاأن أشق على أمتى لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل أونصفه أفضل وهو فى دليل والأظهر أفضلية تعجيلها لعموم الدلة

الثانية الظهر حيث يشتد الحر فظاهر المذهب الإبراد بها مستحب الثالثة مما يستحب فيه التأخير المعذور فى ترك الجمعة الممكن زوال عذره الى الناس من الجمعة

الرابع المسافر إذاكان سائرا فى وقت الأولى يؤخرها

الخامس المقيم بمنى للرمى يندب له تأخير الظهر وتقديم الرمى عليه السادس الواقف بعرفة يندب له تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء بمزدلفة

السابع من يدافعه الحدث اوبحضرة الطعام شوق إليه يندب له تأخير

الثامن إذا تيقن وجود السترة أخرالوقت التاسع إذا تيقن وجود الجماعة آخر الوقت وقلنا له باستحباب التأخير له إه الديباج للزركشى ١٢٨/١

وقول ابن المقرئ (وتمكن فيهما من الأخف) إماهو زائل أوطارئ فينقسم كل منهما إلي قسمين سليم ومعذور وأما الزائل فبقسميه يشترط أن يتمكن جميع الشروط والأركان بالأخف ، وأماالطارئ إذاكان من سليم يشترط أن يتمكن جميع الشروط التى لايتصور تقديمها كالتيمم ، وجميع الأركان وإذاكان من معذور يشترط أن يتمكن جميع الشروط والأركان

وقول ابن المقرى (وجاز تحرى من لوصبر تيقن) فيه أحوال وهى أنّ مراتب الوقت ثلاثة الأولى العلم بنفسه المرتبة الثانية الإجتهاد المرتبة الثالثة تقليد المجتهد إه على الخطيب ٤٠٤/١

وقول ابن المقرى(وكذا بجنون لامع ردة أوزمن سكر عدوا) فيه صور تبلغ ستة وثلاثين صورة بضرب الجنون والسكر والإغماء فى التعدى وعدمه فهذه ستة صور وكل إما مجرد أوواقع فى ردة اوفى سكر مع التعدى وعدمه اوفى إغماء مع التعدى وعدمه فتضرب الستة الأولى فى هذه الستة فالحاصل ماذكرناه وأوصلها بعضهم مائة وأربعة واربعون إه حاشية الجمل ٢٩٠/١-٢٩١

وقول ابن المقرى (الحمام بمسلخه) أنّ أول من اتخذ الحمام سيدنا سليمان عليه السلام لما أراد أن يتزوج ببلقيس لأنه كان بها شعر فنفر منها فسأل الجن فقالوا نحتال لك بحيلة حتى تكون لك كالفضة البيضاء فصنعولها الحمام ليذهب الشعر فيه بالنورة وصنعوا له القزاز والصابون والطاحون ونظمها بعضهم فقال:

حمام طاحون فزاز نورة صابون صنع الجن هذا ثابت (إه ب على الخطيب)

فصل فى الآذان والإقامة

والأصل فيهما قبل الإجماع قوله تعالى(إذا نودى للصلوات من يوم الجمعة): وقوله تعالى (وإذا ناديتم الى الصلوات) وماصح من قوله صلى الله عليه وسلم (إذاحضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) رواه البخارى (٦٠٢) ومسلم (٦٧٤)

وشرط فى صحتهما من حيث الفاعل شروط الأول أن يفعل كلا منهما ذكر فلايصح من إمرأة اوخنثى الثانى أن يفعله مسلم فلايصح من كافر

الثالث أن يفعله من ذكر برفع الصوت إن أذن أوأقام لجماعة فيجب إسماع واحد جميع كلماته لحصول الجماعة بهما فلايجزء الإسرار ولوببعضه

الخامس أن يأتى به مثنى إلا التكبير أوله فإنه أربع والتهليل آخره فإنه فرد السادس أن يأتى به مرتبا الترتيب المعروف للإتباع فإن عكس ولوناسيا لم يصح

السابع بأن يأتى به ولاء بأن لايفصل بين كلماته بسكوت اوكلام الثامن أن يأتى به بلابناء غير على آذنه اوإقامته لأنه يخل بالإعلام إه فتح الجواد بشرح الإرشاد ١/١٥٥- ١٥٧

فصل فى استقبال القبلة

- قال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام * *

وقول ابن المقرى (وبوطئه لافرسه نجاسة) له شروط ثلاثة أولها أن لايتعمد الوقوف عليها ثالثها أن لاتكون رطوبة ثالثها أن يشق الإحتراز عنه

وقول ابن المقرى (وبتيقن متحرخطا معيناولوبتيامن أعاد) له ثلاثة أحوال وهى إما أن يتغير اجتهاده قبل الصلاة اوفيها اوبعدها وإذا كان قبلها فله ثلاثة أحوال إما أن يتعين الخطا ويظهر له الصواب يقينا اوظنا فيعمل بالثانى وإن يظن الخطا فى محل والصواب فى محل آخر فيعمل بالثانى أيضا إن كان أرجح وإلا تخير

وإن كان فى الصلاة فإن تيقن الخطا وظن الصواب استانف وإن ظن الخطا والصواب قيل يتحول والمعتمد تقييده بماإذاكان الثانى أرجح كما نقله الشيخان عن البغوى

وإن كان بعد الصلاة فإن تيقن الخطا وظن الصواب أعاد وإن ظن الخطا والصواب لم يؤثر فإن تغير اجتهاده قبل الصلاة فإن تيقن اوظن وكان الثانى أرجح عمل بالثانى فيهما فإن استويا تخير فهذه ثلاثة

وإن كان فى الصلاة فإن تيقن عمل بالثانى اوظن وكان الثانى أرجح فإن استويا استمر على العمل بالأول فهذه ثلاثة أيضا وإن كان بعدها أعاد فى اليقين دون مسئلتى الظن فهذه ثلاثة أيضا فالجملة تسع إه ب على المنهج ١/٤٦٧

وقول ابن المقرى (ويحول فيها لتغير اجتهاد) فيه أمور أحدها أنه أوجب التحويل بمجرد تغير الإجتهاد وهو لايتغير إلا إذاكان دليل الثانى أوضح فإن استويا وهو فى الصلاة بقى على حاله وإن كان قبلها فله التخير

الثانى أنه أطلق وجوب التحول سواء ظهر الصواب مقارنا اوعقيبه والصحيح أنه إذالم يقارن بطل وإن كان عقيبه الثالث قوله أواخبر بالخطا أعلم ممن قلده تحول فيه ماإذااخبره عن علم والصلاة تبطل إه التمشية ١/١٧١

فصل فى صفة الصلاة

عن أبى هريرة رضى الله عنه أنّ النبى صلى الله عليه وسلم (إذاقمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم إقرأ ماتيسر معك من القرآن ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذالك فى صلاتك كلها) رواه البخارى (٧٢٤) ومسلم (٣٩٧)

وقول ابن المقرى (ركن الصلاة نية فعلها) يعنى أنّ النية لها شروط وهى أن ينوى الصلاة لتتميز العادة عن العبادة ويصير الفعل قربة الثانى أن يعين الصلاة كالظهر والعصر

الثالث أن يتعرض للفرضية وإن كان غير بالغ الرابع أن يميز الأداء عن القضاء وعكسه الخامس أن تكون النية بالقلب فلايكفى النطق مع غفلة القلب

السادس قصد فعل الصلاة فلا يكفى النطق احضار نفس الصلاة في القلب غافلا عن الفعل السابع المقارنة وكيفيتها مامر أولا الثامن أن يحترز بعد النية عما ينقص جزمها إلى التسليم إه الأنوار ١/١٤٦

وقول ابن المقرى (كعكسه مقارنة) فيه أحوال وهى استحضار حقيقى بان يستحضر جميع اركان الصلاة تفصيلا ومقارنة حقيقة بان يقرن ذلك المستحضر بجميع أجزاء التكبير واستحضار عرفى بان يستحضرالأركان إجمالا ومقارنة عرفية بان يقرن ذلك المستحضر بجزء من التكبير والمعتمد أن الإستحضار الواجب هو القصد والتعيين عند جزء من أجزاء التكبير إه ب على الخطيب ٢/١٧

وقول ابن المقرى (وولاء فيعيد بتعمد سكوت) فيه صور تبلغ ستة وثلاثين لأنه إماأن يأتى بالنصف الثانى عمدا اوسهوا اوجهلا مع قصد الإستئناف اوالإطلاق أوالتكميل فى النصف الأول من الفاتحة المأتى به ثانيا فهذه تسع صور حاصلة من ضرب ثلاثة فى ثلاثة

والتكميل بالنصف الثانى على النصف الأول المأتى به ثانيا فيه صورتان وهما طول الفصل وعدم طوله يضربان فى التسعة المتقدمة تبلغ ثمانية عشر مضروبة فى الصورتين وهما تعمد تأخير النصف الأول والسهو بتأخيره تبلغ ستة وثلاثين

ثمانية عشر مع طول الفصل وثمانية عشر مع عدم طول فيبنى على النصف الأول المأتى به ثانيا فى اثنى عشرة صورة وهى الإتيان بالنصف الثانى عمدا اوجهلا اوسهوا مع قصد الإستئناف بالنصف الأول المأتى به ثانيا اوالأطلاق فهذه ست صور مضروبة فى الإثنين وهما تعمد تأخير النصف الأول والسهو بتأخيره

وكلها فى حال عدم طول الفصل ويبقى أربعة وعشرون ثمانية عشر مع طول الفصل وستة مع عدم طوله وهى أن يبدء بالنصف الثانى عمدا اوسهوا اوجهلا مع قصد التكميل بالنصف الأول المأتى به ثانيا فهذه ثلاثة مضروبة فى السهو بتأخير النصف الأول وتعمد تأخيره وكلها يجب الإستئناف فيها إهـ ب على الخطيب ٢٦/٢

وقول ابن المقرى (بكشف إن أمكن) فيه أحوال أحدها كشف واجب وهو كشف الجبهة حال السجود وثانيها كشف محرم وهو كشف الركبتين حال السجود وثالثها كشف مندوب وهو كشف الرجلين واليدين حال السجود

وقول ابن المقرى (فبترك سجدة ضالة) فيه تقديرات وهى أن يقدر بالأسوء لأنه ربما كان المتروك سجدة من الاولى فتنجبر سجدة من الثانية بسجدة من الثالثة فتنجبر الثالثة بسجدة من الرابعة ويلغوا باقيها ويأتى بركعة

(وسجدتين بركعتين) لأن الأسوأ تقديرسجدة من الألى فتنجبر سجدة من الثانية ويلغوا باقيها وسجدة من الثالثة فتنجبر كذالك من الرابعة فحصل له ركعتان ولزمه ركعتان

(وثلاث بهما بعد سجدة) لأن الأسوء ترك سجدة من الأولى وترك سجدة من الثانية وسجدة من الرابعة والثالثة كاملة فتأخذ سجدة من الثالثة فتنجبر من الأولى ويلغوا الركعة الثانية ويلغوا أيضا فى الثالثة فتكمل الرابعة بسجدة ثم يأتى بركعتين

(وأربع) يأتى بثلاث ركعات لأن الأسوء بان ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة والرابعة كاملة فتأخذ منها سجدة فتنجبر من الأولى ويلغوا باقيها

(وخمس) يأتى بثلاث ركعات لأنّ الأسوأ ترك واحدة من الألى وثنتى الثانية والثالثة فتأخذ من الرابعة سجدة فتنجبرها من الأولى ويلغوا باقيها ويأتى بثلاث ركعات

(أوست) يأتى بثلاث ركعات بعد سجدة لأن الأسوأ بأن ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة والرابعة فليسجد الآن فتنجبر هذه السجدة من الأولى ثم يأتى ثلاث ركعات

(أوسبع) بأن ترك سجدة من الاولى وسجدتين من الثانية وسجدتين من الثالثة وسجدتين من الرابعة فليسجد الآن فتنجبرها من الأولى ثم يأتى ثلاث ركعات ، إه فتح الجواد ١١٩/١ - ٢٠٠

وقول ابن المقرى(وكذا فى أربع سجدات وجلستين) مثاله فلوترك أربع سجدات وجلستين من رباعية سهوا جهل مواضعها فإنه يأتى بسجدة ثم ثلاث ركعات لأننا نقدر المتروك بسجدتى الأولى وسجدتى الثانية وجلستى الثالثة والرابعة فيحصل السجدة الأولى من الركعة الثالثة ويلغو مابعده لعدم الجلوس فإذاجلس للتشهد حسبت له جلسة فيسجد سجدة ثم يأتى بثلاث ركعات إه إعانة الطالب الناوى

وقول المقرى(ولمتمكن استفتاح) له شروط خمسة يسمى شروط الإستفتاح الأول أن يكون فى غير صلاة الجنازة الثانى أن لايخاف فوت وقت الأداء الثالث أن لايخاف المأموم فوت بعض الفاتحة الرابع أن لايدرك الإمأم فى غير القيام فلوأدركه فى الإعتدال لم يفتتح الخامس أن لايشرع المصلى مطلقا فى التعوذ أوالقرءة (إه ب على الخطيب)٥٩/٢

وذلك لقوله تعالى (وإن كنتم جنبا فطهروا) ولقول النبى صلى الله عليه وسلم (لاتقبل صلاة بغير طهور) رواه مسلم (٢٢٤)

شروط الصلاة قبل الدخول ستة الطهارة عن الحدث والخبث واستقبال القبلة والعلم بفرضية أصل الصلاة والعلم بدخول الوقت أوظن وستر العورة إه الأنوار ١٦٢/١

شروط الصلاة بعد الدخول ثلاثة الأول ترك الكلام فتبطل بحرف مفهم

الثانى ترك الافعال الكثيرة والقليلة من جنس أعمال الصلاة فلوزاد ركوعا وسجودا بطلت

الثالث الإمساك عن المفطرات فلوأكل أوشرب عامدا بطلت صلاته إه الأنوار لأعمال الأبرار ١٦٦/١

وقول ابن المقرئ (وجاز بل ندب لمصل) جمع صاحب الإرشاد الجواز والندب خلافا للأصل وأفهم كلام صاحب الإرشاد إذا انتفى شرط الندب لايجوز الدفع وهو كذلك واوهم كلام الحاوى إذا انتفى شرط الندب يجوز الدفع وليس كذلك

وقول ابن المقرى (أوكثر ولاء ولوسهوا كثلاث خطا له شروط أربعة الأول الكثرة الثانى يقينا الثالث ان تكون متوالية

الرابعة الثقيل الذى لم تدع اليه حاجة أمإذا أدعت اليه حاجة كصلاة شدة الخوف والمتنفل على الراحلة إذا احتاج إلى تحول يده اورجله فإنه لايضر وإن كثر (إه ب على الخطيب) ٨٥/٢

وقول ابن المقرى (وبقطعه لنفل كقائم بسهو أوجهل عاد للتشهد) له خمسة أحوال الأولى أن يقوم الإمام من غير تشهد أول فيلزم المأموم المتابعة فإن تخلف بغير نية مفارقة بطلت صلاته

الثانية أن يعود الإمام للتشهد بعد إنتصابه مع تخلف المأموم فيجب عليه الإنتصاب لإستقراره عليه بقيام الإمام وليس له موافقته فى العود لأنه إن كان عامدا بطلت صلاته اوجاهلا اوناسيا فهو مخطئ فلا يوافقه على الخطأ وتستمر القدوة حملا على النسيان اوالجهل

الثالثة أن ينتصبا معا ثم يعود الإمام فلايوافقه المأموم كمافى الثانية الرابعة أن ينتصب المأموم ناسيا دون الإمام فيلزمه العود للمتابعة الخامسة إذا انتصب المأموم عامدا فلايلزمه العود بل يسن تأمل (إه ب على الخطيب) ١٠٥/٢

وقول ابن المقرئ (وبظن فرض نفلا لاعكسه) فيه أحوال أحدها أن يعتقد جميع أفعالها سنة والثانى أن يعتقد بعضها فرضا وبعضها سنة ولايعرف تمييزها فلاتصح صلاته قطعا ، الثالث أن يعتقد جميع أفعالها فرضا ، إه روضة الطالبين ٢٧٠/١

وقول ابن المقرى (والتشهد الأول وقعوده)

شرع إلى أبعاض الصلاة وهى أربعة وعشرون التشهد الأول أوبعضه والقعود لهما والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فيه والقعود لها والصلاة على الآل فى التشهد الأخير والقعود لها فهذه ثمانية

والقنوت اوبعضه والقيام لهما والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والصحب والقيام لكل فهذه ستة عشر فالجملة كماذكرنا

وعلى كل إما أن يتركها عمدا أوسهوا فتكون ثمانية واربعين وعلى كل منها إما أن يتركها هو اوإمامه فالحاصل ستة وتسعون (إه ب على المنهج) ٢٥٦/١

وقول ابن المقرئ (فإن عاد وسجد تابعه لامن سلم عامدا أوتخلف ليسجد) فللمأموم أحوال أحدها أن يكون قدسلم عامدا ذاكرا للسهو ، فإنه لايسجد والحالة هذه

الثانى أن يكون المأموم قدتخلف يسجد سجدتى السهو فهذا لايتابع الإمام فى السجود وله أن يسجد منفردا لأنه بالتخلف للسجود صار قاطعا للقدوة ،

الحال الثالث والرابع أن يكون المأموم قدسلم ناسيا أوتخلف ليتم التشهد ، فهذا يعود إلى متابعة إمامه . إهـ إعانة الطالب الناوى بشرح إرشاد الغاوى ١٠٨/١

فصل فى صلاة الجماعة

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) رواه البجارى ، ٦١٨ ، ومسلم (: ٦٥٠)

وقول ابن المقرئ (ظهور الجماعة) والمراد بالظهور هنا ظهور أجل علامات الأيمان وهو الصلاة بظهور أجل صفاتها الظاهرة وهى الجماعة ، ولها سبعة شروط أن تكون فى أداء مكتوبة لأحرار مقيمين ذكورا مستورين غير معذورين

فالجماعة أقسام فرض عين فى نحو الجمعة وكفاية فى باقى المكتوبات وسنة فى النوافل التى شرع فيها الجماعة ومكروهة فى مقضيتين مختلفتين ومباحة للعراة وحرام إن ضاق الوقت (إهـ ب على الخطيب) ١٢٣/٢ والله أعلم

ولصحة الإقتداء له شروط تبلغ أربعة عشر الأول أن يكون الإمام متطهرا مسلما الثانى أن تصح صلاته باعتقاد المأموم فلواقتدى شافعى بحنفى مس فرجه ولم يتوضأ بطلت صلاته

الثالث أن تغنى صلاته عن القضاء فلواقتدى بالمقيم المتيمم بطل الإقتداء الرابع أن لايكون مقتديا فلواقتدى بالماموم قبل الإنفراد بطل

الخامس أن لايكون أميا السادس أن لايتقدم على الإمام فى جهة القبلة

السابع العلم بإنتقالات الإمام الثامن الإجتماع والمواقف مختلفة فإن كانا بمسجد صح الإقتداء قربت المسافة أم لا التاسع أن ينوى الإقتداء أوالجماعة معه مقترنا بالتكبير

العاشر توافق نظم الصلاتين فى الأركان لافى عددالركعات الحادى عشر الموافقة فى سنة فاحشة المخالفة تركا اواتيانا كسجدة التلاوة والتشهد الأول

الثانى عشر أن يتخلف بتمام التكبيرة عن تكبيرة الإمام الثالث عشر أن لايتقدم بتمام الركنيين الفعليين الرابع عشر أن لايتخلف بتمام الركنيين فعليين بغير عذر إهـ الأنوار لأعمال الأبرار ١/١٧٨- ١٨٤

وقول ابن المقرى (أورجل وخنثى بإمرأة اوخنثى) فيه صور تبلغ ستة وثلاثين وهى أن المقتدى بالخنثى إما أن يكون رجلا أوأمرأة اوخنثى وكل منهم إما أن يظن الخنثى المقتدى به حال الإقتداء رجلا أوامرأة اوخنثى اولايظن من حاله شيئا فهذه أربعة مضروبة فى الثلاثة المتقدمة باثنى عشر وعلى كل إما أن يظهر الإمام بعد الصلاة رجلا اوانثى اويبقى على خنوثته تضرب هذه الثلاثة فى اثنى عشر يحصل ستة وثلاثون صورة

منها صور المرأة المقتدية الإثنا عشر صحيحة وأربعة أيضا صحيحة وهى ماإذاظنه كل من الرجل والخنثى ذكرا حال الإقتداء به وبان كذلك اولم يظنه شيئا فبان ذكرا والعشرون الباقية باطلة (إهـ ب على الخطيب) ٢/١٤٦

وحاصل الجماعة تعتريها الأحكام الخمسة الوجوب على الرجال العاقلين البالقين الأحرار والكراهة خلف مبتدع ومخالف كحنفي والإستحباب للعراة إذاكانوا عمياء أوفى ظلمة والإباحة لهم فى غير ماذكر والحرمة بان ضاق الوقت وكان بحيث لوصلى منفردا أدركها كلها فى الوقت ولوصلى جماعة أدرك بعضها فى الوقت (إهـ ب على الخطيب) ٢/١٢١والله أعلم

وقول ابن المقرى (أوتقدم بعقب) فيه صور تبلغ ستة وثلاثين وهى أن الإمام والماموم إما أن يكونا قائمين اوقاعدين اومضطجعين اومستلقيين اومصلوبين اومعتمدين على خشبتين تحت إبطيهما فهذه ستة صور فتضرب صور المأموم فى صور الإمام تبلغ ستا وثلاثين وأحكامها لايخفى على المتأمل وهذه القسمة عقلية لأن المصلوب لايكون إماما لوجوب الإعادة عليه (إهـ ب على المنهج) ١/١٣٣

كل مايوجب الإعادة إذا طرأفى الأثناء أوظهروجب الإستئناف ولايجوز الإستمرار مع نية المفارقة وكل مالايجب مما يمنع صحة الإقتداء إبتداء عند العلم إذاطرء فى الإثناء أوظهر لايجب الإستئناف فيجوز الإستمرار مع نية المفارقة : إه ب على الخطيب ١٤٦/٢

وقول ابن المقرى (اوتخلفا بهما) فيه اشكال الأول أنه سوى بين التقدم والتخلف فى الحكم وليستا بسواء فإن تقدم بركنيين عمدا يبطل الصلاة وسهوه يبطل الركعة إذا اكتفى ولم يعدهما مع الإمام والسهو بهما غير مبطل الركعة فى التخلف

الثانى أنه لم يقيد ذلك بالعمد والعلم ولابد من تقييده بهما وإلا لم تبطل الصلاة ففى الإرشاد لم يشترط إلا العمد فقل فقد قال بعد ذلك أن الجهل كالسهو الثالث أنه عطف قوله أوباربعة طويلة على قوله بركنيين فعليين وهما فى التقدم والتخلف والأربعة مختصة فى التخلف لأن التقدم بها عمدا بعذر لايمكن

الرابع أنه قال ويقضى إن تخلف بأربعة طويلة ويصيركالمسبوق وهو لايصير كالمسبوق إلاإذا تابع ولم يتخلف بأربعة المبطلة اوخلص قبل ذلك ومشى على ترتيب صلاته ثم قام من السجود والإمام راكع فإنه يركع معه كالمسبوق

السادس أنه ذكر أن المعذور تبطل صلاته بتخلف بأربعة أركان وليس مطلقا بل ذلك إذاتركه المتابعة مختارا ولم يبين ذلك لأننا قدبينا أن المحزوم إذالم يتمكنه المتابعة لم تبطل صلاته بل لوسلم الإمام وهو قائم أتم صلاته التى هو محرم بها ومثله الناسى بالسجود إه التمشية ٢٤٥/١- ٢٤٦

وقول ابن المقرى (كخالص من زحمة) أشار إلى مسئلة الإزدحام

ولها أربعة أحوال أحدها أن يكون الإزدحام بعد القيام فيفتتح المأموم والقرأة ويسعى خلفه ثانيها أن يكون فى الركوع فالأصح أن المأموم يدع القرأة ويركع معه لأنه لم يترك محلها فسقطت كالمسبوق عنه

ثالثها أن يكون المأموم بين الركوع والسلام فيوافقه فيما هو فيه ثم يصلى ركعة بعد فراقه

ورابعها أن يكون الإمام قدسلم فلايكون مدركا للركعة لأنه لايتم له ركعة بعد سلام الإمام إه الديباج للزركشى ٢٤٩/١

تنبيه

أنه قد يتصور فى صلات المغرب أربع تشهدات بأن يكون مسبوقا أدرك الإمام بعد الركوع الثانية وتابعه فيفترش فيماعدا الرابع ويتورك فى الرابع وتكون صلاته حينئذ خالية عن جلوس الإستراحة لأنه لم يقم بعد سجدة الثان

باب المسافر

وعن أنس رضى الله عنه قال (صليت الظهر مع النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا ، والعصر بذى الحليف ركعتين ، رواه البخارى ، ١٠٣٩ ، ومسلم : ٦٩٠)

ماينتهى به السفر سته

الأول نيية الإقامة فى الطريق الثانى عروض شغل لايتنجز فى أربعة أيام كالتفقه والتجارة والثالث البدء اوالتردد أو الإبدال أوالرجوع إلى الوطن الرابع نية الإنصراف إذايتجزفى الوطن فلوخرج مسافر مرحلتين فى طلب آبق ثم نوى الإنصراف متى يلقاه فإذا لقيه انقطع وهو سفر جديد وقبله جاز له القصر

الخامس الوصول إلى المقصد مع عزم الإقامة اوشغل لايتجز فى أربعة ايام السادس الوصول إلى الوطن وهو موضع الترخص فى الإبتداء لايقصد العبور إه ١ الأنوار ١٨٨/١

وقول ابن المقرى (اواستخلف ثم اقتدى به) فيه صور تبلغ أربع عشرة صورة وهى أن الإمام إماأن يستخلف قاصرا اومتما اولايستخلف وعلى كل إما أن يكون الإمام قاصرا اومتما فهذه ستة صور وإذا استخلف فإما أن يكون الخليفة من المقتدين اومن غيرهم فهذه ثمانية صور وأن القوم إماأن يستخلفوا متما اوقاصرا اولا يستخلفوا أحدا اويستخلف بعضهم متما وبعضهم قاصرا اويستخلف بعضهم متما اوقاصرا اولايستخلف البعض الآخر احد فهذه ستة صور فى القوم وجملة الصور اربعة عشر صوراه ب على المنهج ٣٦٢/١

فرع

نص الشافعى رضى الله عنه أنّ المسافر فى آخر الوقت يقصر ونص فى الحائض إذاأدركت أول الوقت أنه تلزمها الصلاة فقيل قولان بالنقل والتخريج أحد القولين أنه يلزم بأول الوقت الإتمام على المقيم وأصل الصلاة على الحائض لإدراك وقت الإمكان ولتغليب جانب الوجوب والثانى لا لأنّ الوجوب إنما يستقر بكل الوقت وبآخره

ومنهم من فرق بأن الحيض إذاطرء كان ذلك القدر من الوقت بالإضافة إلى إمكانها كل الوقت بخلاف المسافراهـ الوسيط للغزالى أنظر فى باب المسافر،٢/٢٥٢ ـ ٢٥٣

باب صلاة الجمعة

وعن عبد الله بن عمر وأبى هريرة رضى الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أوليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين) رواه مسلم : ٨٦٥)

وينحصرهذا الباب على ثلاثة أقسام شروط الصحة وشروط الوجوب وسنن ومن أول الباب إلى ويلزم كل مكلف يتكلم فى شروط الصحة : ومن ويلزم كل مكلف إلى وندب به غسل مجمع يتكلم شروط الوجوب ومن وندب إلى آخر الباب يتكلم الى سنن الجمعة كما قال شيخنا الشيخ أبيكر بن علىّ

وقول ابن المقرى (وإن بطلت للإمام فالإستخلاف فى الأولى واجب) حاصل الكلام فى هذا المقام من وجوه أربعة الأول جواز الإستخلاف وعدمه الثانى وجوب نية الإقتداء بالخليفة وعدمه الثالث بيان مايدرك به الخليفة الجمعة

الرابع بيان ان الجمعة تارة تتم له وللقوم وتارة تتم لهم دونه وتارة لاتتم لهم ولاله إهـ على المنهج ١/٤٠٥

وقول ابن المقرى (فإن علم سبق واشكل فالظهر) فيه خمس صور يجب الإستئناف فى الصورتين ويجب الظهر فقط فى الصورتين وتصح السابقة دون اللأحقة فى صورة حاصل هذا المقام أنه إما أن يكون هناك تعدد اولا فإن لم يكن تعدد فالجمعة صحيحة وتحرم صلاة

الظهر ولاتنعقد

وإن كان هناك تعدد فإما أن يكون لحاجة أم لا فإن كان لهافتصح من كل أيضا وإن علم سبق وتسن صلاة الظهر حينئذ وإن كان لغيرها فإما أن يقعا معا اويشك فى السبق والمعية فحينئذ لاتصح لكل من الفريقين وحينئذ يجب عليهم الإجتماع بمكان ويقيمون الجمعة فى هاتين الصورتين

وتسن فى صورة الشك صلاة الظهرأى بعد إقامة الجمعة ثانيا لإحتمال أن تكون إحداهما سابقة فلاتصح إقامة الجمعة ثانيا واما ان تعلم السابقة ولم تنس فهى الصحيحة والمسبوقة باطلة فيجب عليهم عند علمهم أن يحرموا خلف السابقة إن أمكنهم ذلك وإلا بأن لم يمكنهم وعلموا بذلك قبل سلامهم بنوا على ما مضى ظهرا إه على المنهج ٣٨٣/١

الجمعة هل هى صلاة على حيالها اوظهر مقصورة قولان

فإن قلت كيف بنوا مع إحرامهم باطل لسبق غيرهم لهم أجيب بأن الباطل إنما هو خصوص الإحرام بالجمعة لاعموم الإحرام بالظهر واما إذالم تعلم السابقة اوعلمت ونسيت وجب عليهم أن يصلوا الظهر

الأصح الأول وعليه صور منها مالوعرض مايمنع من وقوعها جمعة من زحام اوغيره فهل يصليها ظهرا كالمسافر إذافات شروط قصره

وإن قلنا مستقلة فوجهان الصحيح الإتمام تنقلب بنفسها أم لا بد من قصد قلبها وجهان فى النهايةرجح النووى عدم الإشتراط

ومنها لودخل المسافر بلدة وأهلها يقيمون الجمعة فالإقتداء فى الظهر بالجمعة هل يقصر من حيث توافق الصلاتين فى العدد بناءه بعضهم على هذا الأصل إن قلنا أنها ظهر مقصورة فله القصر وإلا فلا والصحيح عند الأكثرين المنع مطلقا

ومنها إذاشكوا فى بقاء وقت الجمعة فالمذهب أنهم يصلونها ظهرا إه الأشباه لإبن الوكيل ١١٨

منها الجمعة وفى جواز البناء فيها قولان صور الرافعى المسئلة بماإذا حدث أثناء الخطبة هل يجوز له وحكى الخلاف وجهين عن ابن الصباغ وصحح الجواز

ومنها الإستخلاف فى الصلاة وفى جوازه قولان الأصح الجواز ومنها البناء فى الحج وفى جوازه قولان الصحيح الجديد المنع الأشباه لمحمد بن عمر ١٩٢

وقول ابن المقرى (وبالفحر حرم سفر تفوت به) له شروط ثلاثة أحدها أن يكون السفر مباحا دون ماإذاكان السفر واجبا كالحج اومندوبا كزيارة النبى صلى الله عيله وسلم الثانى أن لايلحقه ضرر بالتخلف عن الرفقة الثالث أن لاتمكنه الجمعة فى الطريق اوالمقصد إه الأنوار ١٩٣/١

وقول ابن المقرى (وللإمام تخط وصفين لمن وجد فرجة) يوجد فيه ستة أحكام فيجب إن توفقت الصحة عليه وإلا فيحرم مع التأذى ويكره مع عدم فرجة إمامه ويندب فى الفرجة القريبة لمن لم يجد موضعا وفى البعيدة لمن لم يرج سدها ولم يجد موضعا وخلاف الأولى فى القريبة لمن وجد موضعا وفى البعيدة لمن رجا سدها ووجد موضعا على ماتقدم ويباح فى هذه لمن لم يجد له موضعا (منهج) ٤٠٣/١

باب صلاة الخوف

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قام النبى صلى الله عليه وسلم . وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا منه ، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا لإخوانهم وأتت الطائفة الأخرى ، فركعوا وسجدوامعه والناس كلهم فى صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا) رواه البخارى ، ٩٠٢

وقول ابن المقرى(وحمل السلاح مطلخ) يحترز فيما إذالم يطلخ فله شروط الأول أن يكون طاهرا وإلافتبطل كالسهم المريش بالنجس الثانى أن لايمنع من أركان الصلاة كالبيضة المانعة من وضع الجبهة وإلا فكذلك الثالث أن لايكون فى الترك خطر وإلافيجب الرابع أن لايتأذى به أحد كالرمح والترس فى وسط الناس وإلا فيكره إه الأنوار ٢٠١/١

باب الإستسقاء

وعن أبى هريرة رضى الله عنه رضى الله عنه قال خرج رسول الله . صلى الله عليه وسلم يوما يستسقى فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولاإقامة ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن) رواه ابن ماجه ١٢٦٨

وهو على ثلاثة أنواع أدناها الدعاء بلاصلاة واوسطها الدعاء خلف الصلاة وفى خطبة الجمعة وأفضلها الكيفية التى فى المتن

ماأفترق فيه الإستسقاء والعيد افترقا فى أمور وهى أن الإستسقاء لايختص بوقت بخلاف العيد الثانى أن الإستسقاء يستغفر الله بدل التكبير الثالث يدعو فى الخطبة الأولى والرابع أنه يستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية الخامس أنه لوخطب قبل الصلاة جازإه ديباج للزركشى ٢٦٨/١

فصل فى تارك الصلاة

وعن عبادة بن صامت رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا) رواه أبوداود (١٤٢٠)

وقول ابن المقرى (من فاتته مكتوبة) فله أحوال أحدها أنه يكون لعذر من نوم اونسيان فالواجب القضاء متى شاء الثانى أن يكون جاحدا وجوبها فمرتد

الثالث أن يكون كسلا اوتهاونا فالصحيح لاكفر إه الديباج للزركشى ٢٧٢/١

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكثروا ذكر هازم اللذات الموت رواه ابن حبان ، ٢٥٥٩

وقول ابن المقرى (وغسله بسدر إلى كذلك بماء بارد) فيه تسع صور وهى أن يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلى قفاه ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الايسر كذلك مستلقيا فى ذلك كله بنحو سدر ثم يزيله بماء من فرقه إلى فرقه ثم يعمه بماء قراح فهذه الغسلات الثلاثة غسلة واحدة

ويسن ثانية وثالثة كذالك فالمجموع تسعة قائمة من ضرب ثلاثة فى ثلاثة لأن الغسلات الثلاثة مشتملة على ثلاث إه إعانة الطالبين بشرح فتح المعين ١٧٢/٢

وقول ابن المقرى (ثم كفن كل بمباح) له أربعة أقسام حق الله تعالى وهو ساتر العورة وهذا لايجوز لأحد اسقاطه مطلقا وحق الميت وهو ساتر بقية البدن فهذا للميت أن يوصى باسقاطه دون غيره وحق الغرماء وهو الثانى والثالث فهذا للغرماء عند الاستغراق اسقاطه والمنع منه دون الورثة وحق الورثة وهو الزائد على الثلاث فللورثة اسقاطه والمنع منه إه إعانة الطالبين بشرح فتح المعين ١٧٦/٢

وقول ابن المقرى (وندب مشى قبلها واسراع) يعنى أن الحاصل الذى ينبغى أن يقال أن المشى ولوخلفها اوبعيدا أفضل من الركوب ولوأمامها اوقريبا منها وأنه أمامها أفضل منه خلفها وأنه بالقرب منها إه ب على المنهج ٤٦٩/١

وقول ابن المقرى (ثم يصلى عليه) وشرط لمن يصلى عليه أمور أحدها أن يكون ميتا فخرج مالووجد بعض مسلم ولم يعلم موته لم تجب الصلاة ثانيها أن يكون مسلما فلايجوزالصلاة على كافر الثالث أن لايكون شهيدا إه الأنوار ٢١٧/١

وقول ابن المقرى (فإن مات فى قتال الكفار حرمت كغسله) يعنى أن الشهيد يخالف غيره فى أربعة أحكام أحدها الصلاة عليه أى أنها تحرم الثانى الغسل فغسله حرام الثالث لايزال عليه دم الشهادة الرابع أنه يكفن فى ثيابه المطلخة بالدم فإن لم يكن ثوبه كاملا يكمل إه

الديباج للزركشى ٢٩٠/١

وقول ابن المقرى (ووری سقط ودفن) له أحوال، فتارة تعلم حياته فيجب فيه الأربعة الغسل والتكفين والصلاة عليه وتارة يظهر خلقه فيجب فيه ماعدا الصلاة وتارة لايظهر خلقه فلايجب فيه شيء لكن يسن ستره بخرقة ودفنه إه إعانة الطالبين بشرح فتح المعين ١٩٣/٢

فرع

إذا اختلط موتى المسلمين بالمشركين نغسلهم ونكفنهم تقصيا عن الواجب ثم عند الصلاة نميز المسلمين عن الكافرين بالنية إه الوسيط للغزالى ٣٧٦/٢

وقول ابن المقرى (ويقف الإمام عند رأس ذكر وعجيزة غير) يعنى أن الحاصل أنه يجعل معظم الميت عن يمين المصلى فحينئذ يكون رأس الذكر جهة يسار المصلى والأنثى بالعكس إذالم تكن عند القبر الشريف أماإذاكانت هناك فافضل جعل رأسها على اليسار كرأس الذكر ليكون رأسها جهة القبر الشريف سلوكا للأدب كماقاله بعض المحققين إه منهج ٤٨٤/١

وقول ابن المقرى (وجاز بكاء عليه) هو من البكاء الجائزلأنّ البكاء عشرة أنواع بكاء فرح وبكاء حزن على مافات وبكاء رحمة وبكاء خوف ممايحصل وبكاء كذب كبكاء نائحة فانها تبكى لشجو غيرها وبكاء موافقة بان يرى جماعة يبكون فيبكى مع عدم علمه بالسبب

وبكاء المحبة والشوق وبكاء الجزع من حصول ألم لايحتمله وبكاء الجوع والضعف وبكاء النفاق وهو أن تدمع العين والقلب قاس فالبكا بالقصر دمع العين من غير صوت والممدود ماكان معه صوت (إه ب على المنهج) ٥٠١/١ والله أعلم

وقول ابن المقرى (ويعزى ولوكافرا بكافر) له أحوال أحدها تعزية المسلم بالمسلم وهى أعظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك ثانيها تعزية الكافر بالكافر وهى أخلف الله ولانقص عددك

الثالث تعزية الكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزائك رابعها تعزية المسلم بالكافر أعظم الله أجرك وأخلف عليك اوالهمك على الصبر اوجبر مصيبتك إه الأنوار لأعمال الأبرار ١/٢٢٤

وأعلم أنه أختلف فى اطفال الكفار على أربعة أقوال أحدها أنهم فى الجنة وعليه المحققون الثانى أنهم فى النار تبعا لآبائهم

الثالث الوقود ويعبر عنه بأنهم تحت المشيئة الرابع يجمعون يوم القيامة وتؤجج لهم النار ويقال أدخلوها فيدخلونها من كان فى علم الله شفيعا (إه إعانة الطالبين بشرح فتح المعين ١/٢١٢) والله اعلم

عن إبن عباس رضى الله عنه (أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث معادا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إنّ الله قدافترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم رواه البخارى ، ١٣٣١) ومسلم (١٩)

قال الأصحاب الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أوبالمال فإن تعلقت بالبدن فهى زكاة الفطر وإن تعلقت بالمال فإماأن تتعلق بماليته اوبذاته فإن تعلقت بماليته فهى المتعلقة بالقيمة وهى زكاة التجارة وإن تعلقت بذاته فالمال على ثلاثة اقسام حيوانى ومعدنى ونباتى فالحيوان لازكاة فى شىء منه إلا فى النعم وهى الإبل والبقر والغنم والمعدنى لازكاة فيه إلا النقدين والنباتى لازكاة فى شىء منه إلا فى المقتات إه الأشباه لمحمد بن عمر ١٠٦

فالحيوان له شروط الأول أن يكون نعما وهو الإبل والبقر والغنم فلاتجب فى الخيل والرقيق الثانى أن يكون النعم خالصا حتى لوملك تسعاوثلاثين من الغنم وواحدة من بقر وحال الحول لم تجب الزكاة الثالث أن تكون نصابا (الأنوار ٢٢٧/١

وقول ابن المقرى (فى خمس من الإبل شاة) فيه مسائل أحدها فى سنها والواجب فيها من حيث السن جذعة من الضأن اوثنية المعزكما علمت فى المتن الثانية فى تعيينها والأصح أنه لايتعين غالب غنم الإبل بل يتخير بينها وبين غيرها

الثالثة لوأخرج ذكرا من الجذع أوالثنى فقيل لايجزء تنزيلا للمطلق على المفصل فى الغنم وأصحها الإجزاء لشمول الإسم وهو بناء على أن الشاة بدل عن الإبل الرابعة لوأخرج بعير الزكاة فإن كان سنه سنة فمافوقها عمافوق خمس ودون خمس وعشرين أجزأ سواء بلغ قيمة الشاة وكذا إن لم يبلغ إه الديباج للزركشى ٣٠٥/١ والله أعلم

وقول ابن المقرى (ففى مأتين ياخذ ماتم)فيه ستة صور وهى بأن كان أحدهما تاما والآخر معدوما فيأخذ ماتم وثانيها بأن كان احدهما تاما والآخر ناقصا فيأخذ ماتم وثالثها أن يجد الفرضين من الصنفين تامين فالأغبط يأخذ منهما ماشاء

ورابعها وهى (وإن فقد كلا حصل ماشاء) ومحصل فرض واجده اوجعله أصلا أى بأن جعل

الأصل أربع حقاق ونزل لمافقده وهى اربع بنات اللبون واعطى الجبران

(اوفقده بعضه) تمم واحدا منهما ومتمم فرض واجده بأن تكون عنده حقتان وتمم كأن باع حقتين ويخرج أربع حقاق اوجعله أصلا وذالك كأن جعل الأصل أربع حقاق وعنده حقتان ونزل لمافقد وهى بنتا لبون واعطى الجبران

(اووجد بعض واحد) حصل المفقود بالكلية ومحصل فرض واجده اوتمم الموجود ومتمم فرض واجده فتأمل وافهم إه فتح الجواد بشرح إرشاد الغاوى ٣٨٠/١

وقول ابن المقرى (أوجزا من الأغبط) مثاله فلوكانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وقدأخذ الحقاق فالجبران بخمسين اوبخمسة اتساع بنت لبون لابنصف حقة لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون أى ونسبة الخمسين للتسعين خمسة اتساع لأن تسع التسعين عشرة

وقول ابن المقرئ (ويؤخذ معيب) شرع المصنف هنا فى عيوب الزكاة وهى خمسة معيب ، ومريض ، وصغير ، وذكورة ورداءة النوع

والمال ينقسم إلى قسمين باطن وظاهر فالباطن أربع النقد والركاز ومال التجارة وزكاة الفطر ، والظاهر أربع الماشية والمعدن والزرع والثمر

وقول ابن المقرى (وفى ذهب عشرين مثقالا وفضة مائتى درهم) له شروط أحدها أن يكون ذهبا اوفضة مضروبا اوغيرمضروب فلازكاة فى الحديد والرصاص والياقوت ثانيها أن يكون ملكا كما فى الحيوان فلازكاة فى اللقطة قبل التعريف

الثالث أن يكون نصابا فإن نقص ولوبعض حبة لم تجب الزكاة الرابع الحول فلازكاة فيهما حتى يحول عليهما الحول الخامس استمرار الملك فلوبادل الذهب بالذهب اوالورق بالورق استأنف إه الأنوار ٢٣٣/١- ٢٣٤

وقول ابن المقرى (لاحلى مباح ولولإجارة) كان اتخذ رجل حليا له أحوال أحدها ان لايقصد كنزا ولااستعمالا فالأصح لايجب لأن صياغة الإستعمال عامة

ثانيها أن يقصد إجارته لمن له استعماله فالأصح كذلك ولاعبرة بالإجرة الثالث لوانكسر وتعذر استعماله ولم يحوج إلى صوغ جديد بل يقبل الإصلاح باللحام وقصد الإصلاح فلايجب إهـ الديباج للزركشى ٣٢٢/١

وقول ابن المقرى (وفى ذلك من ركاز جاهلى الدفن بموات اوما أحياه خمس) له شروط أولها أن يكون ذهبا اوفضة ولايجب فى غيرهما ثانيها أن يكون نصابا ولايشترط الحول ثالثها أن يكون بضرب الجاهلية كالصورة والصليب الرابع أن يوجد فى موات دار الإسلام اوالحرب إهـ الأنوار ٢٣٦/١

وقول ابن المقرى (وفى خمسة اوسق فمازادمن جنس من قوت إختيار صلح فى ملكه) له شروط الأول أن يكون قوتا بالإختيار الثانى أن يكون مملوكا حتى لوحمل السيل حبا من بلاد الحرب ونبت فى الصحراء لاعشر فيه الثالث أن يكون المالك آدميا معينا الرابع نصابا وهو خمسة أوسق إهـ الأنوار ٢٣١/١

وقول ابن المقرى (ثم لازكاة إلا فيما ملك بمعاوضة لتجارة) له شروط الاول أن تبقى العين بعد الإستعمال ولاتستهلك به فلو اشترى صابون ليغسل به ثياب الناس بالعوض وبقى فى يده حولا لم تجب الزكاة الثانى أن تكون مكتسبة بالمعاوضة بالنية المقترنة بالإكتساب

الثالث الحول ولايشترط استمرار الملك حتى لوباع سلعة باخرى فى الحول استمر الحول الرابع النصاب آخر الحول ولايشترط فى أول الحول : ذكرهذه الشروط صاحب الأنوار ٢٣٦/١- ٢٣٧

وقول ابن المقرى (ولنتاج كربح لم ينض بنقده حول أصل) له أحوال الأول أن يحدث قبل تمام الحول الامهات فإن حدث بعده لم يضم إلى الأمهات الثانى أن تكون الأمهات نصابا فلوملك دون نصاب فتوالدت وبلغت بالنتاج نصابا فلازكاة حتى يحول حول من وقت تمام النصاب الثالث أن يكون مستفادا من الحاصل عنده فلواستفاد بشراء اوإرث اوهبة لم يضم

إلى الحاصل فى الحول ويضم فى النصاب إه الأنوار ٢٢٩/١

وقول ابن المقرى (وخلطة أهل زكاة فى نصاب) له شروط الأول أن يكون المجموع نصابا فإن نقص فلازكاة الثانى أن يكون الكل من جنس واحد فإن تنوع كعشرة من البقرة وثلاثين من الغنم فلازكاة الثالث أن يكون الشريكان مسلمين حرين فإن كان أحدهما ذميا فلاحكم للخلط الرابع أن تدوم الشركة

اوالخلطة بشرائطهما جملة السنة حتى لوفرقا اوفرق أحدهما بعد القسمة لحظة قصدا بطلت الخلطة الخامس الحول السادس استمرار الملك جميع الحول فإن زال ولولحظة انقطع الحول واستأنف إن عاد السابع السوم فلاتجب الزكاة فى المعلوفة إه الديباج للزركشى ٣١١/١

وقول ابن المقرئ (وشرط تقرر أجرة) يعنى لوأجر دارا اربع سنين بمائة دينار يجب فى السنة الأولى نصف وثمن ، وفى الثانية ثلاثة أنصاف وثلاثة أثمان هذا إن أخرجت فى محل آخر وفى الثالثة خمسة أنصناف وخمسة أثمان ، وفى الرابعة سبعة أصناف وسبعة أثمان فإن جمعت الأنصاف فهى ستة عشر نصفا وهى ثمانية دينار والأثمان ستة عشر ثمنا وهى ديناران ،

قول ابن المقرى (ويجزء معجل انعقد حوله) له شروط ثلاثة الأول بقاء الملك أهلا للوجوب إلى آخر الحول فإن انتفته أهليته لم تجب الزكاة الثانى بقاء المال نصابا فلوزال ملكه عنه بتلف فلازكاة الثالث كون القابض فى آخر الحول مستحقا للزكاة فإن خرج عن الإستحقاق بردته اوموته لم يحسب

وقول ابن المقرى (فإن لم يجزالمعجل)له أحوال الأول أن يشترط الإسترداد إن عرض مانع فله الإسترداد الثانى أن لايشترطه بل يقول هذه زكاتى المعجلة اوعلمه المستحق فقيل يمنع الإسترداد والأصح يسترده الثالث أن لايتعرض للتعجليل ولايعلمه القابض فلايسترده لتقصيره إه الديباج للزركشى ٣٤١/١

وقول ابن المقرى (استرد لازيادة) له أحوال أحدها إما أن يكون تالفا فيضمن إن كان مثليا

بمثاله وإن كان متقوما فوجهان أصحهما بقيمته الثانى أن يكون ناقصا فقيل يجب ارشه والأصح المنع

الثالث أن يكون زائدا زيادة متصلة به كالسمن والكبر ففى استردادها رأيان أصلهما يدخل الأصل بلازيادة إه الديباج للزركشى ٣٤١/١

إعتبار مسافة القصر فى غير الصلاة فى مسائل منها نقل الزكاة عن بلد المال ومنها صرف الزكاة إلى من ماله دون مسافة القصر جائز ومنها رؤية الهلال هل يتعدى إلى غير البلد ألتى رؤى فيها الاصح يتعدى إلى من دون مسافة القصر ومنها وجوب الحج ماشيا ومنها حاضر المسجد الحرام

ومنها الفطر فى السفر فى رمضان فإنه يعتبر فيه مسافة القصر قطعا ومنها مسح الخف ثلاثة أيام ولياليهن يعتبر فيه المسافة قطعا ومنها الجمع الأول إعتبارها فيه

ومنها إسقاط الفرض بالتيمم يعتبر فيه على الأضعف ومنها التنفل على الدابة يعتبر فيه على الاضعف ومنها أقل مسافة تقريب الزانى إه الأشباه لإبن الوكيل ١٥٦- ١٥٧

فرع

إذا اجتمعت الديون والزكاة فى ماله ومات ففى القديم ثلاثة أقوال أحدها تقدم الزكاة لأن لها تعلقا بعين المال وكذالك تسقط بفوات المال

والثانى يقدم الدين لأن حق الله تعالى على المسامحة الثالث أنهما يستويان ومنهم من قطع بتقديم الزكاة لتعلقها بالدين ورد الأقوال إلى الكفارات مع الديون إه الوسيط للغزالى

وقول ابن المقرئ (وبيع جزء غير الخادم لفطرته) فيه سؤال كيف يباع جزء العبد لفطرته ، الجواب أن يقال كم قيمة العبد فإن قيل مثلا أربعون وقيمة الفطر عشرة فنسبة الفطر من ذلك الربع فيباع ربع العبد لفطرته هذا إن كان العبد كله لمالك واحد

فإن كان مشتركا نظرت فإن ملك المشترى قبل غروب الشمس فالزكاة بينهما لواحد ربع وللآخر ثلاثة أرباعه

قال تعالى (كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)

وصح : قوله صلى الله عليه وسلم - للأعراب الذى سأله : أخبرنى ماذافرض على الله من الصوم ، فقال صيام رمضان ، رواه البخارى (١٧٩٢) ومسلم (١١)

وله لغة واصطلاح وآيات وأحاديث وأركان وشرط وجوب وشرط صحة ومبطلات ومسنونات ومكروهات وموانع أنظر فى المتون والشروح

ولغته مطلق الإمساك واصطلاحا عرفه الشافعية بأنه إمساك عن مفطر ، بنية مخصوصة جميع النهار قابل للصوم

وعرفه الحنفية بأنه عبارة عن إمساك مخصوص وهو الإمساك عن المفطرات الثلاثة بصفة مخصوصة

وعرفه المالكية بأنه : إمساك عن شهوتى البطن والفرج من جميع النهار بنية

وعرفه الحنابلة بأنه إمساك عن أشياء مخصوصة ، إهـ الأنوار لأعمال الأبرار ١/٢٥٢

ومن آياته (كتب عليكم) كماسبق ومن احاديثه (بنى الإسلام على خمسة

وأركانه ثلاثة كماسيأتى وشروط وجوبه وشروط صحته ومبطلاته ومسنوناته ومكروهاته سيأتى فى المتن إن شاء الله تعالى

ومن موانعه الحيض والنفاس ونحوهما

أركانه ثلاثة الصائم ونية وامساك الركن الأول له شروط الأول الإسلام فلايصح صوم الكافر اصليا كان أومرتد الثانى العقل فلايصح صوم المجنون الثالث النقاء فلايصح صوم الحائض ونفساء الرابع القدرة فلايجب على الشيخ الهرم، إهـ الأنوار لأعمال الأبرار ١/ ٢٥٤

الركن الثانى النية ولها شروط الاول أن تكون بالقلب ولايشترط النطق ويستحب الثانى التعيين وشرطه التعرض للصوم والفرضية ولوصبيا الثالث أن يحضر فى الذهن صفات الصوم

مع ذاته ثم يضم القصد إلى المعلوم ولوأخطر بباله الكلمات ولم يدر معناها بطل الرابع التبييت وإن كان غير بالغ الخامس أن تكون جازمة فلونوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان بطل ، إه الأنوار لأعمال الأبرار ١/٢٥٤

الركن الثالث الإمساك عن المفطرات وهى أنواع الاول الجماع الثانى الإستمناء الثالث الإستقاءة الرابع وصول عين من الطاهرات إلى الباطن فى منفذ مفتوح عن قصد مع تذكر الصوم، إه ١/٢٥٥

وقول ابن المقرى (ويجب لابولاء قضاء) فيه طرق أحدها فوات نفس الصوم فمن فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء بأن استغرق المبيح زمانه فلاتدارك له ولااثم عليه وإن مات بعد تمكن سواء عذر بترك الأداء أم لا فالجديد لايصام عنه كالحى بل يخرج من تركته لكل يوم مد الطعام

الثانى عدم الإطاقة فالشيخ الهرم الذى لايطيق الصوم لايجب عليه لعدم الإطاقة

الثالث فوات الأداء لغيره فلوأفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما التحقتا بالمرضى ولافدية اوعلى الولد خاصة أفطرتا وقضتا وفى الفدية أقوال اظهرها تجب الرابع تأخير القضاء إلى رمضان القابل فمن أخره مع امكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد

وأعلم أن خبر الفاسق مقبول فى مواضع أحدها إذاكان مؤذنا فإنهم يكتفون بآذانه ثانيها المعتددة يقبل أخبارها فى انقضاء العدة بالإقرار ووضع الحمل إلا ان يعلق الطلاق على ولادتها فتحتاج إلى البينة

ثالثها إذاطلقها ثلاثا وغابت مدة وجاءت وأخبرت الزوج أنها استحلت جاز له العقد عليها لأنها مؤتمنة سواء وقع فى قلبه صدقه ام لا ولايخفى الورع رابعها إذا أخبر الفاسق بأنه قد ذكى هذه البهيمة حتى لورأينا بهيمة ملقاة مذكاة وفى البلد مسلمون ومجوس واخبر فاسق انه ذكاها أكلناها فلوأخبرصبى قبلناه لأنه من أهل الذكاة ولوأخبرها الفاسق اوالصبى أن غيره ذكاها لم يقبل

خامسها إذا اخبر الفاسق بإسلام ميت مجهول الحال فإحتياط قبول إخباره ووجوب الصلاة على الميت سادسها إذاكان الفاسق أبا وأخبر عن نفسه بالتوقان إلى النكاح وجب على الأبن

إعفافه سابعها الخنثى إذاكان فاسقا وأخبر بكونه رجلا اوانثى قبلناه ورتبناه لأحكام عليه

ثامنها إذااقر عن نفسه بالجناية وأقر بمال قبلناه لتعلقه بالغير تاسعها إذا أقر بالزنى قتل إن كان محصنا وجلد إن كان بكرا (إه ب على المنهج)٢/ ٧٠ والله أعلم

باب الإعتكاف

* قال تعالى وأنتم عاكفون فى المساجد*

وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى (كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم إعتكف أزواجه من بعده) رواه البخارى (١٩٢٢) ومسلم (١١٧٢)

وأركانه أربعة الأول المعتكف والثانى المعتكف فيه وهو المسجد والثالث النية فلومكث أياما فى المسجد بلانية لايكون معتكفا الرابع اللبث بقدر مايسمى عكوفا فلايكفى الحضور والعبور، إه الأنوار لأعمال الابرار ١/٢٦٤

وقول ابن المقرى (ويقطعه خروج إلى عن تابع) له أحوال أحدها أن يطلق فيلقى ذلك وإن طال مكثه لكن لوخرج من المسجد ثم عاد إحتاج إلى الإستئناف للنية الثانية أن يعين مدة فإن نوى اعتكاف شهر فخرج فيها وعاد ففيه آراء أصحها إن خرج لقضاء الحاجة لم يجب التجديد بدلا لأنه لابد منه وإن خرج لفرض آخر فلابد لتجديد

الثالثة أن ينذر مدة متتابعة ثم يخرج لقضاء العذر يقطع التتابع وجب التجديد اولايقطع التتابع كقضاء الحاجة وغسل الإحتلام فلايقطع لإتصاله إه الديباج للزركشى ١/٣٦٩

فـــرع

إذا استثنى غرضا فالزمان المصروف اليه يجب قضاؤه إذانذر إعتكاف شهر مطلقا وإن نذر إعتكاف شهر معين لم يلزم قضاؤه إذ يمكن حمله فى المطلق على نفى انقطاع التتابع فقط فينزل على الأقل

وفى الإفتقار الى تجديد النية خلاف وعند وجوب التتابع الأظهر الإستغناء عن التجديد لانّ التتابع كالرابطة للجميع إه الوسيط للغزالى ٢/٥٧٢

باب الحج

قال تعالى(ولله على الناس حج البيت)

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (أيها الناس قدفرض الله عليكم الحج فحجوا) رواه مسلم ، ١٣٣٧

وله لغة واصطلاح وأصل وأركان ومقدمات ومقاصد وملحقات ومبطلات ومفسدات وحكم وخصائص وموانع، كمانقلنا عن مشائخ ثقات

ولغته القصد واصطلاحه عرفه الحنفية بأنه قصد موضع مخصوص ، وهو البيت بصفة مخصوصة ،من وقت مخصوص ، بشرائط مخصوصة

وعرفه الشافعية بأنه قصد الكعبة للنسك ، عرفه المالكية بأنه هو وقوف بعرفة ليلة عاشر ذى الحجة وطواف بالبيت سبعا ، وسعى بين الصفا والمروة كذالك على وجه مخصوص بإحرام

عرفه الحنابلة بأنه قصد مكة ،للنسك فى زمن مخصوص ، الأنوار لأعمال الأبرار ٢٦٧/١

وأصله ما فى الكتاب والسنة : واركانه خمسة كماسيأتى

ومقدماته الشروط وهى تنقسم إلى ثلاثة أقسام شرط وجوب هوالذى وجب عليه

وشرط الصحة وهى اثنان الإسلام ودخول الوقت وشرط مباشرة ومقاصده الإستطاعة وهى نوعان أنظر إلى المتن وملحقاته الدماء وإبدالها وموانعه المحرمات ومن مبطلاته الردة ومن مفسداته الوطء

وحكمه واجب الإصالة وقديجب بالإحرام وخصائصه الوجوب فى العمر مرة واحدة بخلاف الصلاة والزكاة والصوم

واعلم أن أركان الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام بدنى محض كالشهادتين والصلاة والصوم ومالى محض كالزكاة ومركب منهما وهو الحج

وشروط وجوب الحج مع صحة الإسلام والتكليف والحرية والإستطاعة ولها شروط الأول

وجود الزاد واوعيته والثانى وجود الراحلة إن كان بينه وبين مكة مسافة القصر الثالث وجود المحمل وشريك يجلس فى الشق الآخر إن لم يستمسك على الراحلة بلا محمل اوتلحقه مشقة شديدة

الرابع أمن الطريق نفسا ومالا وبضعا قلوخاف على نفسه من سبع اوعدو ولم يجد طريقا آمنا سواه لم يلزمه الحج الخامس وجود الزاد والماء فى المواضع التى جرت العادة بالحمل منها السادس وجود الرفقة يخرج معهم فى الوقت الذى جرت عادة أهل البلد بالخروج فيه فإن لم يجد لم يلزمه الحج

السابع إمكان السير وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة مايمكن فيه السير المعهود إلى الحج الثامن أن يثبت على الراحلة بلامشقة شديدة فإن لم يثبت لكبر اوزمانة لم يلزمه الحج إه الأنوار ١/٢٦٨ـ٢٧٠

وقول ابن المقرى (وتجب بملك أجرة) يعنى أن الإجارة فى الحج على ضربين إجارة العين كان يقول استأجرتك لتحج عنى اوعن ميتى وإجارة الذمة كأن يقول الزمت ذمتك تحصيل الحج لى اولميتى

وكليهما شروط أكثرها مخصوصة بالباب ولكنها يفترقان فى الحكم الأول أن يعين السنة الأولى للعمل إذاكانت الإجارة على العين فإن عين غيرها بطل العقد وفى إجارة الذمة جاز أن يعين السنة الأولى وغيرها

الثانى أن يكون الخروج والإتيان بالأعمال ممكنا بالأجير بقية السنة فإن لم يمكن لمرض اولخوف الطريق اولبعد المسافة بطل العقد وفى إجارة الذمة لايقدح المرض اوالخوف اوالبعد إن عين غير السنة الأولى الثالث أن يقع العقد فى زمان خروج الناس من ذلك البلد بحيث يستقل عقب القعد بالخروج اوبأسبابه كشراء زاد فإن كان قبله لم يصح

الرابع أن يعلما بتفاصيل اعمال الحج فإن جهلا أواحدهما بطل

الخامس أن يعين أنه يفرد اويتمتع اويقرن إذاكانت الإجارة للنسكين لإختلاف الأغراض بهما

السادس أن لا يكون على الأجير حجة الإسلام وإلا فيقع للأجير السابع أن يكون الأجير

حرا بالغا فإن كان عبدا اومراهقا بطل إه الأنوار ٢٧٢/١

وقول ابن المقرى (ويعصى بموت بعد حج الناس لابعد تلف ماله) فيه صور تبلغ ستين صورة وهى أنّ من لزمه الحج إن مات قبل حجهم ورجوعهم فلاإثم هلك ماله قبل موته :أوبعده قبل حجهم ورجوعهم :اوبينهما :اوبعدهما :

اولم يهلك أصلا لعدم الإمكان فى الكل : وإن مات بين حجهم ورجوعهم فإن هلك ماله قبل موته لم يأثم سواء أهلك قبل حجهم :اوبعده ووجهه فى الأخيرة أن موته الرجوع لابد منها فسقط الوجوب عنه قبل موته بهلاك المال قبله :

وإن هلك بعد موته قبل رجوعهم اوبعده : اولم يهلك أثم وإن مات بعد حجهم ورجوعهم فإن هلك بعدهما قبل موته : اوبعده اولم يهلك أثم وإن هلك قبل موته وبين حجهم ورجوعهم اوقبلهما لم يأثم فهذه خمسة عشر صورة مع الموت

ومثلها مع العضب وإن افترقا فيما مر فيجتمع ثلاثون ومثلها فى العمرة المفهومة من الحج فالجملة ستون صورة إه الغرر بشرح البهجة ٢٧٥/٢ والله أعلم

فرع

لايجوز الحج عن المعضوب بغير إذنه ويجوز عن الميت من غير وصيته يستوى فيه الوارث والأجنبى كما فى قضاء دينه وقال ابوحنيفة إن لم يوص لم يحج عنه وإن أوصى نفذت وصيته بالحج من ثلث ماله إه الوسيط للغزالى ٥٩٢/٢

وقول ابن المقرى (وركنهما الإحرام) فيه أنواع الأول الإحرام بالحج والثانى الإحرام بالعمرة الثالث الإحرام بهما الرابع أن يحرم مطلقا بأن لايزيد على نفس الإحرام

الخامس أن يحرم بماأحرم به زيد ثم له أحوال إحداها أن لايكون زيد محرما فإن كان جاهلا به العقد احرامه مطلقا وإن علم أنه غير محرم فوجهان كذلك للجزم بالإحرام

الثانية أن يكون محرما وعلم بإحرامه العقد بما أحرم به زيد الثالثة أن يكون محرما ولكن تعذر معرفة احرامه بأن مات اوجن اواغمى عليه إه الديباج للزركشى ٣٨٢/١

وقول ابن المقرئ (وإن تعذت مراجعته قرن) فيه أحوال وهى إما أن يكون المشبه به لم يحرم أصلا أوأطلق أوقارن أوتمتع أوأفرد فالمشبه إن قارن حصل له النسكان وعليه دم القران إلا الأخيرة لأنه حصل فيها حج فقط لإتباعه على المشبه به

وإما أن يكون المشبه به لم يحرم أصلا أوأطلق أوتمتع أوأفرد أوقارن فالمشبه ان انفرد حصل له حج فقط ولادم عليه قطعا إلا الأخيرة لأن فيها شكا ولايخفى الورع وهذه الصور

وقول ابن المقرى (ثم لحج حضوره بعرفة) له شروط الأول أن يكون الواقف أهلا للعبادة بأن لايكون كافرا اومجنونا الثانى أن يكون الوقوف بين الزوال وطلوع الفجر النحر فإن وقف قبل الزوال لم يصح

الثالث أن يقف فى حد عرفة وهو من واد عرنة إلى الجبال المقبلة على عرفة إلى حائط بستان بنى عامر وإلى الطريق الحصن وليست النمرة ولاوادى عرنة ولاصدر مسجد ابراهيم عليه السلام من عرفات إهـ الأنوار ٢٨٢/١

وقول ابن المقرى (ثم لهما الطواف) له شروط الأول الطهارة عن حدث وخبث فلوطاف محدثا اوجنبا اوعلى ثوبه نجس بطل طوافه

الثانى ستر العورة فلوطاف عاريا بطل الثالث أن يبدء بالحجر الاسود بحيث يحاذيه بكل البدن فى المرور فلوابتدء بغيره لم يعتد تلك الطوفة

الرابع أن يجعل البيت على يساره فلوجعله عن يمينه وطاف بطل الخامس أن يكون خارج البيت بكل البدن فلومشى على الشاذروان بطل طوافه

السادس أن يطوف داخل المسجد فلوطاف خارجه بطل السابع أن يطوف سبعا فإن نقص بطل الثامن أن يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم ونحوه فإن صرف انقطع إهـ الأنوار ٢٧٧/١

وقول ابن المقرى (وإن حمل طائف لم ينومحرمين حسب لهما) فيه صور تبلغ الفا وأربعة وعشرين وهى أن الحامل والمحمول إما أن يكونا حلالين اومحرمين الأول حلالا والثانى محرما اوبالعكس فهذه أربعة وعلى كل إما أن يكون الحامل طاف عن نفسه اولم يطف دخل

وقت طوافه اولا ومثله المحمول

والحاصل من ضرب أربعة الحامل فى أربعة المحمول ستة عشر ثم تضرب فى الأربعة الأولى يحصل باربعة وستين وعلى كل إما أن ينوى الحامل الطواف عن نفسه فقط اوعن المحمول اوعنهما اويطلق ومثلها في المحمول فتضرب أربعة فى أربعة بستة عشر وهى صورة النية تضرب فى الأربعة والستين تبلغ الفا واربعة وعشرين صورة فتأمل حاشية بجيرمى على المنهج ١٢٦/٢والله أعلم

فصل فى محرمات الإحرام

عن ابن عمرو رضى الله عنه أنّ رجلا سأل النبى ـ صلى الله عليه وسلم مايلبس المحرم من الثياب فقال (لايلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلاأحد لايجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولايلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أووورس) رواه البخارى (١٤٦٨) ومسلم (١١٧٧)

وتنقسم المحرمات إلى ثلاثة أقسام منها مايحرم على الرجل فقط كستر بعض رأسه ولبس المخيط : ومنها مايحرم على المرأة فقط كستر بعض وجهها والقفاز ومنها مايحرم عليهما كباقى المحرمات وقد نظمها بعضهم

يحرم بالإحرام لبس رجل ... لما يحيط مع ستر رأس

كذاك ستر إمرأة لوجهها ... قفازها لاغير من لباس

وامنعنّ الطيب لوجهها ... ودهن شعر وجهه أورأس

وأن يزيل الشعرا اوظفرا ... والوطء والوداع لامن ناسى

كذا تعرض لصيد بر ... يؤكل ذوتوحش ببأس

والمحرمات فى الإحرام بإعتبار الفدية وعدمها على ثلاثة أقسام قسم يجب فيه الفدية مطلقا ولوناسيا اوجاهلا وهو الإتلاف كإزالة الشعر والظفر وقتل الصيد وغير ذلك

وقسم لافدية فيه وإن تعمد وهو عقد النكاح وإن حرم على العالم ولايصح أيضا وقسم أن

تعمد وجبت وإلا فلا كترفهات وكدهن واللبس والطيب إه ب على الخطيب ٢/٤٥١

وقول ابن المقرى (لامن أحدهما لخنثى) فيه صور وهى إماأن يستر وجهه ورأسه أويكشفهما أوستر الوجه ويكشف الرأس اويعكس ففى الصورة الأولى يأثم وتجب عليه الفدية وفى الثانية والثالثة يأثم ولافدية وفى الرابعة لاإثم ولافدية على المنهج ٢/١٤٨

فرع

لووجد ماء لايكفيه إلا لإزالة الطيب أوالوضوء قدم إزلة الطيب كمايقدم إزالة النجاسة لأنّ للوضوء بدلا وهو التيمم : إه الوسيط للغزالى ٢/٦٨٥

وقول ابن المقرى (ويحرم بإحرام تعرض برى وحشى إلى وبيضه) فيه أمور أحدها يقتضى أن المتولد بين الشاة والكلب وبين الذئب والخنزير يحرم التعرض له لأن فى أصل أحدهما الاكل وفى أصل الآخر التوحش وقدحاول فى التعليقه رفعه بمالايجدى

الثانى قوله مملوك وغيره مقتضاه يحرم المملوك فى الحرم مطلقا وليس كذلك بل حكم المملوك فى الحرم كلحمه فى الحل يحرم على المحرم فقط ويجوز شراءه وذبحه وأكله فى الحرم كماذكره فى الروضة وغيرها

الثالث قوله وجزءه لاحاجة اليه فإن من قطع عضوه فقدتعرض له وحرمة التنفير مفهومة من قوله تعرض وحرمة القطع أولى أن تفهم الرابع قوله وبيضه أطلق التحريم فيه والمدرة التى لاقيمة لها لايحرم التعرض لها إلاإذا كانت بيض النعام لأن المدرة منه قيمة وذلك مفهوم من قوله المتن متقوما

الخامس قوله عمدا لاحاجة إليه لأن كل محرم لايأثم مرتكبه إلاإذاتعمد مع أنه لاأثر له فى إسقاط الضمان وقدبين ذلك بقوله وجهل ونسى السادس لم يتعرض للبن والأصح أن له حكم البيض والخلاف إذاحلبه له حلال وأماإذاحلبه المحرم فحرام قطعا (إه إخلاص الناوى بشرح إرشاد الغاوى ١/ ٤٢٩ ـ ٤٣٠

وقول ابن المقرى (فبشجرة كبيرة بقرة ودونها إلى كسبعها شاة) فيه أمور أحدها أنه أطلق ان فى الشجرة الصغيرة شاة وليس على إطلاقه بل الشاة مخصوصة بماإذالم تنقص عن سبع الشجرة الكبيرة أما الصغيرة جدا ففيها القيمة

الثانى أنه خص الضمان بالشجرة فأوهم أن غيرها من النبات كالحشيش والاغصان لاشىء فيه وفيه القيمة الثالث أنه أطلق وجوب الجزء بماقطع من الغصن والكلأ سواء استخلف أم لا وهو لايضمنه إلاإذا لم يستخلف كماسبق الرابع أنه ذكرالشجرة وهى مؤنثة وهذه لطيفة لعطية إهـ التمشية بشرح الإرشاد الغاوى ٤٦٨/١

وقول ابن المقرى (ولسيد وزوج منع محرم) شروع فى موانع الحج وهى ستة الأول الإحصار وهو مبيح للتحلل مهما احتاج فى الدفع الى قتال اوبذل مال

الثانى لوحبس السلطان شخصا اوشرذمة من الحجيج فهو كالإحصار العام الثالث الرق فلسيد منع عبده إن أحرم بغير إذنه وإذامنع تحلل كالمحصر

الرابع الزوجية وفى الزوج منعها من فرض الحج الخامس للأبوين منع الولد من التطوع بالحج ومن الفرض على أحد القولين والسادس لمستحق الدين منع المحرم الموسر من الخروج (إهـ الوجيز للغزالى ١٣٤/١

وللضمان جهات الأولى المباشرة وهى معروفة الثانية التسبب فلونصب المحرم شبكة حيث كان اوالحلال فى الحرم فتعلق بها صيد وهلك ضمن الثالثة اليد فإذا أخذ صيدا إلا لمصلحة ضمنه)

الأحكام التى أختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة الأول أنه لا يدخلها أحد إلابحج اوعمرة الثانى ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم قتال البغاة فيه

الثالث تحريم صيده على المحلين والمحرمين من أهله وممن طرأ عليه

الرابع قطع شجره الخامس منع جميع من يخالف دين الإسلام من دخوله مقيما كان اومارا

السادس اللقطة لاتحل به إلالمنشد به على الاظهر السابع تحريم إخراج ترابه إلى غيره الثامن

كراهية ادخال التراب غيره واحجاره اليه

التاسع اختصاص نحر الهدايا والحج به العاشر لونذر الذبح فيه تعين ولونذر الذابح فى غيره لايتعين فيذبح حيث شاء

الحادى عشر وجوب قصده بالنذر بخلاف ماسواه وفى مسجد رسول الله والأقصى خلاف الثانى عشر دفن المشرك به يحرم

الرابع عشر لايؤذن فيه لمشرك أصلا الخامس عشرلادم على أهله فى تمتع ولاقران عشر لايجوز احرام المقيم به بحج خارجه

السابع عشر لايكره فيه نافلة بوقت إه الأشباه لمحمد بن عمر ١٠٢ـ ١٠٤

تمت قاعدة العبادة والله وسبحانه وتعالى أعلم

باب البيع

قال تعالى (وأحل الله البيع)

وله لغة واصطلاح واركان وشروط وآيات وآحاديث وأقسام وأحكام

وأما لغته مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة فيدخل مالايصح تملكه كالإختصاص

واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه مبادلة المال بالمال بالترضى

وعرفه الشافعية بأنه عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الإستفاذة ملك العين اومنفعة مؤبدة : وأركانه ثلاثة صيغة وعاقد ومبيع ولكل منها شروط

فشروط الصيغة اربعة عشر كماذكرنا فى كتابنا معين المحتاج إلى قواعد المنهاج فارجع اليه

وآياته (وأحل الله البيع) كماذكرنا وأحاديثه ، سئل النبى صلى الله عليه وسلم أى كسب أطيب فقال(عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وكقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض

وأقسامه ثلاثة بيع الأعيان وهو من باب البيع إلى باب السلم وبيع الصفات وهو من باب

السلم إلى باب الإجارة وبيع المنافع وهو من باب الإجارة إلى آخركتاب البيع كما نقلنا عن مشائخنا

وأحكامِه تاتى فى قول المصنف المبيع قبل قبضه من ضمان البايع

وقول ابن المقرى (بايجاب) فيه تسع صور وهى أن الإيجاب إمابلفظ اوكتابة اوإشارة ومثله فى القبول وتضرب صور القبول فى صور الإيجاب يحصل تسع صور بجيرمى على المنهج ٢/١٦٩

وقول ابن المقرى (وشرط اسلام) له شروط سبعة الأول التكليف فلايصح بيع الصبى والمجنون الثانى أن لايكون محجور عليه بسفه الثالث الإختيار فلايصح بيع المكره

الرابع اسلام من يشترى له المصحف الخامس الطاعة فيمن يشترى السلاح السادس الحل لمن يشترى له الصيد فلايصح شراء المحرم الصيد السابع الإطلاق فلوعلقه على شرط كبعتك إن دخلت فباطل إه الديباج للزركشى ١/٤٢٣

قال الرافعى وغيره قولا وفق العقود جاريا فى ثلاث مسائل أحدها مسألة بيع الفضولى الثانية إذاغصب مالا وأتجر فى أثمانها وعسر ببيعها بالنقص الثالثة إذاباع مال مورثه ظانا حياته الأشباه لإبن الوكيل ٢١٤

وقول ابن المقرى (إنما يصح فى طاهر) له شروط ثمانية الأول أن يكون طاهرا اويطهره غسل فلايصح بيع الكلب والخنزير ومائع تنجس الثانى أن يكون منتفعا به حسا وشرعا فمالامنفعة فيه للقلة كحبة اوللخسة كالحشرات لايصح بيعه الثالث أن يليه العاقد فلوباع مال غيره بلاإذن ولاولاية بطل

الرابع أن ينفك عن إختصاص الناس فلوباع الوقف اوالمسجد اوالحر اوالمستولدة بطل الخامس أن يكون مقدورا التسليم فلايصح بيع الضال ونحوه السادس أن يكون معلوم العين فلوقال بعتك عبدا من عبيدى بطل

السابع معلوم القدر فلوقال بعتك نصيبا من هذه الدار بطل الثامن الرؤية فلايصح بيع الأعيان الغائبة إه الأنوار ١/٣١١-٣١٧

احدهما إذا اقدم الرؤية على العقد على ظن أنه لم يتغير على الغالب فكان قد تغير على الندور فيتبين بطلان العقد لتبين انتفاء المعرفة أم يكتفى بالخيار لبناء العقد على ظن فيه خلاف

الثانى إذاقال المشترى تغير ولى الخيار وأنكره البايع قال صاحب التقريب القول قول البايع إذ الأصل عدم التغير وقال الحضرى بل الأصل عدم لزوم الثمن والاول الأصح إهـ الوسيط للغزالى ٣/٤٠

قول ابن المقرى (كصبرة بعشرة) يسمى جملة مقابلة بجملة

وقول المقرى (أوكل صاع بدرهم) يمسى جملة مقابلة بتفسيل

وقول ابن المقرى (أوبعشرة كل صاع بدرهم) يسمى جملة مقابلة بجملة وتفسيل

وللثمن له شروط وهى على الإجمال مايشترط فى المثمن أى المبيع وعلى التفصيل تسعة أحدها الطهارة فلوباع عبدا بكلب بطل

ثانيها الإنتفاع به فلوباع ثوبا بأسد بطل ثالثها الولاية فلوغصب دينارا واشترى بعينه شيئا بطل الرابع القدرة فلوباع بنقد انقطع عن أيدى الناس بطل الخامس العلم بعينه فلوباع ثوبا بثوب من ثيابه اوبعبدا من عبيده بطل

السادس العلم بقدره فلوقال بعتك بزنة هذه الصنجة ذهبا بطل السابع العلم بنوعه فلوقال بعتك بالف ولم يعين وفى البلد نقدان بطل الثامن الرؤية إذالم يكن فى الذمة فلوقال بعتك عبدى هذا بعبد فلان بطل التاسع الإستقرار فلوباع بثمن معين غير مقبوض بطل إهـ الأنوار ٣١٨/١

وقول ابن المقرى(ومرئى لالشراء نفسه) له أحوال الأول لايشترط الرؤية حال العقد بل ينظر إن رءا قبل العقد مالايتغير غالبا كالارضى والأوانى والحديد الثانى تكفى رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه اى لايشترط من رؤية جميعه بل إن كانت رؤية البعض دالة على باقيه

كظاهر الصبرة البر والشعير كفت

الثالث يعتبر رؤية كل شيء على مايليق به فيعتبر فى الدار رؤية البيوت والسقوف والسطوح الرابع إن قلنا بإشتراط الرؤية فلووصف المبيع بصفة السلم فقيل يكفى لأنه تقوم الرؤيه والأصح المنع إهـ الديباج للزركشى ٤٢٨/١

وقول ابن المقرى (والخل بلاماء) فيه صور تبلغ ستة عشر صورة من ضرب أربعة فى مثلها لأنه إما من عنب أوزبيب أورطب أوتمر وكل منها إمامع نفسه أومع واحد منها يسقط منها ستة مكروهة ويبقى عشرة منها خمسة صحيحة وخمسة باطلة إهـ ب على المنهج ١٩٥/٢

فائدة

البيع ونحوه كالإجارة والكتابة يشترط فيه الرؤية فلايصح من أعمى إلافى ثلاث صور إحداها إجارته نفسه الثانية كتابته لنفسه إذاكان عبدا ولايجوز أن يكون السيد المكاتب أعمى الثالثة سلمه إعتمادا على وصفه ويوكل فيه إهـ الأشباه لمحمد بن عمر ٢٢٨

وقول ابن المقرى (وبطل عقد فى طرفيه) أى العقد إماحقيقة فيهما اوحقيقة فى أحدهما وضمنا فى الآخر جنسا ربويا بالوقف بلغة ربيعة أى ربويا

واختلف الجنس اى جنس المبيع من الطرفين كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم اوبمدين اودرهمين أواختلف النوع كمد عجوة ومد صيحانى بمثلهما اوبمد عجوة اوبمد صيحانى بعجوتين اوصيحانيين

أواختلف الصفة كصحاح ومكسر بهما اوبصحاح اوبمكسر بطل العقد للجهل بالمماثلة أى فى تسع صور وذلك اختلاف الجنس فيه ست صور فيها المفاضلة المحققة وثلاث فيها للجهل بالمماثلة وكذا صور النوع

وصورصفة فمتى فرض المد الذى مع الدرهم أزيد أوأنقص قيمة فالمفاضلة محققة وفى هذه ست صور ومتى فرضته مثله قيمته فالمماثلة فى الثلاثة مجهولة لأن التقويم تخمين وفيه ثلاث صور وكذا يقال فى صور النوع وصور الصفة ويستثنى من صور الجهل بالمماثلة التى فى الصفة فإنها صحيحة إهـ الغرر بشرح البهجة ٤٢١/٢ ــ ٤٢٢ والله أعلم

وقول ابن المقرى (وبشرط مقصود لم نوجبه) له أقسام وهى أن الشرط الذى يقع فى صلب العقد ينقسم إلى أربعة أقسام أحدها ماينافى العقد وهو مبطل فلوباع بشرط أن يبيعه اويقرضه لم يصح إذجعل العقد الثانى ثمنا واشتراطه فاسد

الثانى ماهو من مصلحة العقد فلايبطل الصحة الثالث مايقتضيه العقد بشرط القبض اوبشرط الرد بالعيب فلايؤثر لأنه لمقتضاه

الرابع مالايقتضيه العقد وينقسم إلى مايتعلق بمصلحة القعد وإلى مالايتعلق والثانى كشرط أن تأكل إلاكذا فيصح ويلغوا الشرط والأول ينقسم إلى مايتعلق بمصلحة العقد من جهة المثمن والثمن كشرط الخيار:اوالثمن كشرط الرهن والكفيل اوالمثمن كمالوشرط وصفا ناجزا ثم تارة يرجع إلى وصف محض مقصود لكون العبد كاتبا فيصح لأنه غرض صحيح اوالى عين جعلت وصفا لكون الدابة حاملا فكذلك على الأظهرإه الديباج للزركشى ١/٤٣٧ - ٤٣٩

وقول ابن المقرى (وصح بشرط عتق ممكن منجز) فيه أربعة صور وهى إماأن يبيعه الكل بشرط اعتاق الكل اويبيعه الكل بشرط اعتاق البعض اويبيعه البعض بشراء اعتاق ذالك البعض اويبيعه البعض بشرط اعتاق بعض ذلك البعض وكان معينا (إه ب منهج ٢/٢١٤

وقول ابن المقرى (وحرم بعلم احتكار) له شروط الأول أن يكون عالما بالنهى الثانى أن يكون صادرا للجالب عن تعجيل البيع بمشورته فلوابتده الجالب ألاتبيعه لى على التدريج لم يحرم الثالث أن يكون هذا المتاع مما تعم الجاجة اليه إه إخلاص الناوى بشرح إرشاد الغاوى ١/٤٩٨

وقول ابن المقرى (واشتراء متاع إلى إن غبن) فيه أمور أحدها قوله وقدعد الشراء من صرائح الإيجاب فهو غير ماأراد لأنه لايحرم على الغريب بيع متاعه

الثانى قوله متاع غريب ليس الغريب قيدا لازما بل الحكم فى كل قادم واحد سواء كان غريبا اوبلديا الثالث أن ذلك لايحرم إلا إذاابتدأهم بالمبايعة أماإذاعرض عليه القادم الشراء بذالك السعر فاشتراه به فإنه لايحرم عليه ولاخيار له ومقتضى كلامه تحريم الجميع والصحيح خلافه

الرابع أنه جعل الشراء قبل علمه السعر محرما على الإطلاق سواء دخل البلد أم لا وليس كذلك بل أنمايحرم قبل دخوله البلد إه إخلاص الناوى بشرح ارشاد الغاوى ١/٥٠٠

قاعـــدة

قداشتهرت من قواعد أصول الفقه أن الأحكام إنما هى من جهة الشرع وليس منها شىء عقلى وأطلق الشافعى أن النجش حرام وقيد حرمة البيع على بيع أخيه بمعرفة الخبر فقال بعض الأصحاب لأن النجش خداع وحرمته معروفة بالفعل بخلاف البيع على البيع وهذا غير صحيح لماتقرر فى الأصول

ثم البيع على البيع اضرارا بالغير وهو بالنسبة إلى التحريم الفعلى كالخداع والتقرير منها تلقى الركبان مثبت للخيار قطعا للخبر وهو ثابث يتلقاهم ويشترى بارخص من سعر البلد سواء أخبر بأنقص من سعر البلد اولم يخبرفإن اشترى بمثل سعره اوأكثر فوجهان الأصح لايثبت للحكمة ووجه الآخر الخبر وهو الوصف

ومنها النجش إذاكان على مواطأة من البائع ففى ثبوت الخيار وجهان قال الرافعى أشبههما عند الإئمة وبه فال ابن أبى هريرة لأنه لاخيار

والثانى يثبت وهو إختيار أبى اسحاق ومنها التصرية وهى مثبتة للخيار قطعا فى النعم وفى الحيوان المأكول غيرها وجه أنها لاتثبت الخيار فيه

ومنها مالوحبس ماء القناة والرحى ثم أرسله عند البيع اوالإجارة يثبت الخيار

ومنها لوجعد الشعر اوحمر الوجه ومنها لوغر غاصب الطعام من اكله بأن قدمه الى ضيف فأكله الضيف جاهلا فالصحيح الجديد أن القرار على الآكل لأنه المتلف فإذاغرم لم يرجع على الغاصب

ومنها لوقال الغاصب لمالك المغصوب أعتقه فاعتق جاهلا نفذ العتق على الأصح وعلى هذا يبرء الغاصب على الأصح ومنها إذاغر باسلامه منكوحة بالشرط اوشرط النسب اوحرية فى أحد الوجهين فالصحيح صحة النكاح إه الأشباه لإبن الوكيل ١٧ـ ١٩

وقول ابن المقرى (ولوجمع عقد عقدين مختلفين)مثاله كبيع وسلم بأن قال البائع بعتك هذا الثوب واسلمتك صاعا بهذا الألف صح كل منهما بقسطه ويقوم الصاع والثوب ويقسط الثمن عليهما على قدر القيمة لأن السلم يخالف البيع فى ألأحكام فإنه يلزم قبض الثمن فى المجلس بخلاف البيع اواجارة وسلم كأن يقول آجرتك دارى سنة وبعتك صاع قمح فى ذمتى سلما بكذا فالسلم يخالف الإجارة من حيث أنه يلزم فى السلم قبض العوض فى المجلس دونها

وقول ابن المقرى (لاجعالة) مثاله بأن قال بعتك هذا الثوب ورد عبدى بهذا الألف لم يصح الجمع بينهما لتعذره

وقول ابن المقرى (اوجمع حلا وغيرا علم) مثاله كبيع خل وخمر اوباع شاة وخنزير أوباع ميتة ومذكاة اوعبده وعبد غيره اوعبده وحرا اوعبدا مشتركا صح بقسطه ويوزع الثمن عليهما وقوله :علم : يحترزذلك بالمجهول كبعتك هذا الخل بخمر بطل العقد فيهما

وقول ابن المقرى (ككتابة وبيع) مثاله كاتبتك على نجمين وبعتك هذا الثوب بالف بطل البيع وتصح الكتابة بقسط

وقول ابن المقرى (أوانفسخ فى بعض مبيع مما يتصور بيعه كسقف تلف بقسط) وذلك كأن باع دارا قيمتها ثلثمائة وتلف السقف وقيمته مائة وقيمة الباقى مأتان صح البيع بقسط الباقى وبطل بقسط التالف

وقول ابن المقرى (كنسبة ثلث إلى صح فى نصفه بنصف المثن) مثاله

باع مريض فى مرض موته عبدا لايملك غيره بمائة وقيمته ثلثمائة ومات المريض ولم تجز الورثة فقد حابى بماتين وثلث ماله مائة: صح البيع بنصفه أى نصف ماملك وهو مائة وخمسون ويأخذ المشترى نصف الثمن وهو خمسون ويدفع الى الورثة نصف ماملك وهو مائة وخمسون

ولذا لانقول ببطلان جميع تصرفه ولانقول بصحة جميع تصرفه لأن المريض معسر الافى ثلث ماله

فإن قيل لم صحّ البيع نصف ماملك بنصف الثمن وبينها تفاوت تقول وفيه النسبة فى قوله كنسبة ثلث وهى بأن نسبت ثلث قيمة المبيع وهو المائة بالمحابات وهى ماتان يكون ثلث المبيع نصف المحابات وقدعلمت بتلك النسبة صحة البيع نصف ماملك بنصف الثمن والمشترى يأخذ نصف المبيع وهو مائة وخمسون ويدفع الى الورثة نصف الثمن كماعلمت

والمشترى يأخذ خمسين بمقابلة ماله وهو الذى تأخذه الورثة ويملك المائة بوصية له لأنه ثلث مال المريض فكأنما باع المريض سدس المبيع وهو خمسون بنصف الثمن وهو مائة وخمسون ووصى سدساه وهو المائة فحصل للورثة مثلاماحصل للمشترى من المحاباة وهو ماتان

وقول ابن المقرى (أوماتان ففى ثلثيه بثلثى الثمن) مثاله باع مريض فى مرض موته عبدا لايملك غيره بمائة وهو يساوى بماتين ثم مات المريض ولم يجز الورثة صح البيع فى ثلثى التركة بثلثى الثمن

فتنسب أولا ثلث التركة بالمحابات فثلث التركة ستون درهما وتوابع والمحابات مائة فتنسب ثلث التركة بالمحابات فيكون ثلث التركة فى ثلثى الثمن

وقدعلمت بتلك النسبة صحة البيع ثلثى التركة وهو مائة وستة وثلاثون وثلثان بثلثى الثمن وهو ستة وستون وثلثان

فإن قيل لم صح البيع ثلثى التركة بثلثى المبيع لأن بينهما تفاوت تقول يصح البيع ثلث التركة بثلثى الثمن لأن المشترى يأخذ ثلثى التركة لصحة البيع ثلثى الثمن بثلث التركة لأنهما كانا ثمنا ومثمنا ويأخذ الثلث الآخر بوصية له :والورثة يأخذون ثلثى الثمن لصحة البيع وثلث التركة

فتقول فكأنما باع المريض ثلث المبيع بثلثى الثمن ووصى ثلثه الآخر فحصل للورثة مثلا ما حصل للمشترى من المحابات

وقول ابن المقرى (وإن تلف الثمن ففى ثلث بثلث) له مثالان الأول باع مريض فى مرض موته عبدا لايملك غيره وقيمته ثلثمائة بمائة ومات المريض ولم تجز الورثة والثمن تالف فى

يد المريض ويخرج أولا الثمن التالف وتقطع من ثلثمائة مائة للدين ويبقى ماتان وتقول وماثلثيهما تقول ثلثهما ستون وتوابع

فتنسب الى المحابات فيكون ثلث المحابات بثلى الثمن فتأخذ قيمة المبيع الكامل فيصح البيع ثلث المبيع الكامل وهو المائة بثلث الثمن وهو ثلاثون وتوابع

فإن قيل لم صح البيع فى ثلث المبيع الكامل بثلث الثمن لأن بينهما تقول صح البيع بمقابلة ثلث الثمن بثلث المائة ويبقى ثلثى المائة وهو ثلث مال المريض بعد فرز الدين فكأنما باع المريض تُسُع المبيع بثلث الثمن ووصى تسعاه فحصل للورثة مثل ما حصل للمشترى من المحابات

ومثال الثانى) باع مريض فى مرض موته عبدا لايملك غيره وقيمته ماتان بمائة ومات المريض ولم تجز الورثة والثمن تالف فى يد المريض وتقطع أولا من الماتين الثمن التالف للدين فيصح البيع ثلث المبيع الكامل وهو ستون وتوابع بثلث الثمن وهو ثلاثون وتوابع بمقابلة سدس المبيع بثلث الثمن وسدسه الآخر بوصية له فكأنما باع المريض سدس المبيع بثلث الثمن ووصى سدسه الآخر

فرع

الفعل الواقع غالبا من شقصين قديكون من شخص واحد فى صور منها الأب والجد يبيع مال الطفل من نفسه ويبيع من الطفل مال نفسه والأصح أنه لابد من الإيجاب والقبول نقل الماوردى فى كتاب الرهن ذالك عند الأكثرين

ومنها فى باب الرهن انه يرهن من نفسه له ويقبض والصحيح أنه لابد من تلفظه بالإيجاب والقبول

ومنها هل يجوز أن يتولى الجد طرفى النكاح فيه وجهان رجح كلا منهما مرجح ومنها إذازوج عبده الصغير أمة نفسه حكى الرافعى فيه وجهين والخلاف مفرع على أنه يجبر عبده الصغير

ومنها الوكيل لايبيع من نفسه وهل هو للتهمة اوبخروجه بقرينة العرف وجهان إن قلنا بالأول لبيع ممن ترد شهادته له وإن قلنا بالثانى جازمهما راعى لغبطة ومنها إبن عم هل يتولى طرفى

النكاح وكذا الوكيل أجرى ابن سريج فيه الخلاف

ومنها الوكيل فى الشراء من الجانبين ومنها الوكيل فى الخصومة ومنها توكيله فى قبض دينه من نفسه وجهان

ومنها العبد يصح أن يشترى من نفسه من مولاه فيتحد المشترى والمبيع وهل يغلب فيه شائبة البيع اوالشراء فيه وجهان

ومنها لووكل عبدا فى شراء نفسه له من مولاه الأصح الصحة : ومنها لووكل رجلا فى شراء عبد ذالك الرجل من نفسه فيه خلاف

ومنها لووكل رجلا أن يشترى عبدا ابنه الصغير لذلك الرجل ففعل الوكيل لم يجب لأن غير العبد لايتولى طرفى العقد : ومنها لووكل الجانى فى استيفاء القصاص من نفسه فالأصح المنع ، ومنها الأب والجد يقبضان من انفسهما للولد وبالعكس والاظهر اشتراط النقل والتحويل فيما يشترطان فيه فى غير الأب والجد كشرط إذاباع مايشترط فيه الكيل

ومنها لودفع من عليه طعام إلى مستحق دراهم وقال اشترها مثل ماتستحق لى واقبضه لى ثم لنفسك ففعل صح البيع والشراء والقبض للموكل والمذهب أنه لايصح قبضه لنفسه للإتحاد ولإمتناع كونه وكيلا لغيره فى حق نفسه

ومنها لوباع شخصا للطفل الذى له التصرف فى ملكه وهو شريك فالأصح أنه لايأخذه لنفسه للتهمة بخلاف الأب والجد ومنها لووكل شخص فى الخلع من الجانبين فهل

يصح أن يتعاطى الشقين بنفسه وجهان إهـ الأشباه لإبن الوكيل ١٤٣

وقول ابن المقرى (ويتعدد عقد بتعدد عاقد) فيه صور وفوائد وصوره بان اشترى ثلاثة من ثلاثة فكل مشتر من كل تسعة وضابط ذلك أن تضرب عدد البائعين فى عدد المشترين عند التعدد من الجانبين اوأحدهما عند الإنفراد فى الجانب الآخر فماحصل فهو عدد العقود (إهـ ب على المنهج)

وفوائده أربعة إحداها إذاسلم أحد المشتريين قسطه من الثمن وجب تسليم قسطه من المبيع

وإذاسلم قسط أحد البائعين لزم تسليم قسطه كتسليم المال الشائع

الثانية إذاسلم قسط أحد المبيعين وجب تسليمه الثالثة إذا اشترى من اثنين وخرج معيبا فله تخصيص واحد بالرد ولواشترى اثنان من واحد وخرج معيبا فلأحدهما الإنفراد بالرد الرابعة لواشترى اثنان من واحدوشرطا الخيار فلأحدهما الفسخ فى نصيبه ولوباع اثنان من واحد فكذلك إه الأنوار ٣٢٨

فائدة

النهى إذاكان لأمر خارخ فأنه لايدل على الفساد وإذاكان لأمر فى ذات المنهى عنه دل على الفساد فالأول كالبيع فى وقت النداء

والثانى كالنهى عن بيع الملاقيح والمضامين وأماإذاكان النهى لأمر يرجع إلى التسليم فهل يدل على الفساد فيه خلاف فى صور منها النهى عن التفرقة بين والدة وولدها فإنه لايرجع إلى البيع ولكن التسليم تفريق محرم فهو متعذر شرعا فهل يصح البيع قولان أصحهما المنع

ومنها بيع السلاح من الكفار فإنه لاخلل فى البيع ولكن المتعذر التسليم حذرا من قتالنا وفيه خلاف والأصح المنع ومنها حيث منع الحاكم من قبول الهدية فالعقد لاخلل فيه ولكن تسليم إليه ممنوع منه شرعا فهل يصح ويملك فيه وجهان والأصح المنع

ومنها هبة المحتاج إلى الماء فى وضوئه ماءه ممن هومحتاج وفيه الوجهان والأصح المنع إه الأشباه لإبن الوكيل ٢٥ـ ٢٦

تنبيه

إعلم أن البيع تعتريه الأحكام الخمسة فيجب فى نحو اضطرار ومال مفلس محجور عليه ويندب فى نحو زمن الغلاء وفى المحابات للعالم بها ويكره فى بيع نحو مصحف ودورمكة وفى سوق اختلط فيه الحرام بغيره وممن أكثر ماله حرام خلافا للغزالى ويحرم فى بيع نحو العنب ومما يجب بيع مازاد على قوته سنة إذا احتاج الناس إليه ويجبر الحاكم إليه ويباح وهو البيع الذى وقع الآن بين الناس والله أعلم إه ب على المنهج ٢٢٥/٢

فرع

ماعجز عن تسليمه شرعا لالحق الغير فهل يبطل لتعذر التسليم اويصح نظرا إلى كون النهى خارجا عنه فيه خلاف فى صور منها بيع ماتنقص قيمته بقطعه غير مشاع بل معين وفيه وجهان الأصح عند الاكثرين البطلان ومنها بيع نصف الثمار على شجرة مشاعا قبل بدو الصلاح لايصح إه الأشباه لإبن الوكيل ٢٦

قاعدة

فى مسائل الإشارة والعبارة منها مالوقال بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار ففيه وجهان ذكرهما الغزالى فى باب المناهى فى قوله والسادس إذا اشترط فى المبيع وصفا ومنها لوباع ارضا على أنها مائة ذراع فطلعت أزيد أوأنقص فأصح القولين صحة البيع

ومنها لوقال بعتك هذه الصبرة بعشرة كل صاع بدرهم فخرجت زائدة اوناقصة فقولان أصحهما فى التهذيب عدم الصحة

ومنها لوقال إن اشتريت شاة فلله علىّ أن أجعلها اضحية فهو نذر مضمون فى الذمة فإذا اشترى شاة فعليه أن يجعلها أضحية الأشباه لمحمد بن عمر ٨٩

فصل فى الخيار

عن إبن عمر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(إذاتبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا أويخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع) رواه البخارى (٢٠٠٥) ومسلم (١٥٣١)

وهو ينقسم إلى خيار تشه وخيار نقيص وخيار التشه ينقسم إلى خيار المجلس وخيار الشرط وخيارالمجلس يثبت فى كل عقد معاوضة محضة واردة على العين ولاجرت مجلس رخص

وخيار الشرط تأتى هذه الشروط وخيار النقيص ينقسم إلى ثلاثة أقسام قضاء عرفى وتقرير فعلى والتزام الشرط

قاعدة

البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة الخيارات الأربعة المجلس والشرط والعيب والخلف كمايشترط أنه كاتب فخرج غير الكاتب والإقالة والتحالف وتلف المبيع قبل القبض إه الأشباه لإبن الوكيل ١٥٢

فائدة

العقود بالنسبة إلى قبول الفسخ برضا المتعاقدين وعدمه على أقسام منها البيع يقبل الفسخ والنكاح لايقبل وفى الهبة وجهان إه الأشباه لمحمد بن عمر ١٥٢

وقول ابن المقرى (وبشرطه ثلاثا من العقد) أشار إلى شروط خيار الشرط وهى خمسة اولها أن لاتزيد على ثلاثة أيام فإن زاد بطل البيع الثانى أن لايكون المبيع ممايفسد فى الزمن المشروط فإن كان ممايسرع فساده فى ذلك الزمان بطل العقد الثالث أن تكون المدة متصلة بالعقد فلوشرط ثلاثة أيام فمادونها من الغد أومن حيث شاء بطل العقد الرابع أن لايكون مطلقا ولامقدرا بزمن مجهول فإن شرط الخيار إلى بعض النهار أواليل بطل البيع الخامس أن لايكون مبهما فلوباع عبدين بشرط الخيار فى أحدهما لابعينه بطل البيع إه الأنوار ٣٢٩/١

وقول ابن المقرى (ولغير مقصر أيس) يحترز مالوقصر المشترى فله أحوال يسمى موانع الرد أولها أن يكون على الفور كمافى التصرية وخلف الشرط وثانيها الإستعمال والإنتفاع فلواستخدم العبد اوالأمة ولوبشيء خفيف كاسقنى الماء بطل حقه الثالث الهلاك حسا وحكما فإذاهلك المبيع فى يد المشترى بأن مات تعذر الرد ويرجع على البائع بالأرش

الرابع زوال الملك فإن زال ثم علم العيب فلارد ولاأرش الخامس تعلق حق الغير فلورهنه ثم علم العيب فلارد فى الحال ولاأرش فإذا ارتفع المانع فله الرد السادس

حدوث العيب بجناية البائع اوالمشترى اوبجناية أجنبى اوآفة سماوية تمنع الرد قهرا

إه الأنوار ٣٣٥/١ـ ٣٣٧

وقول ابن المقرى (ورد حصة عقد وبتراض بعضا إلى قوله ويشهد الى أن ينتهى اليه) فيه

أمور أحدها أنه اشترط الرد حال العلم وهو مخصوص بالعين المعقود عليها أمالوكان دينا فى الذمة كدين السلم ونحوه فإنه لايشترط المبادرة برده الثالث أنه عد الصبغ من الزوائد المتصلة كالسمن حكمها أنه بالخيار بين أن يرد بها وبين أن يجيز

الرابع قوله وحمل عند العقد يوهم أنه لايجب رده إلاعند الإتصال لأنه عده مع زوائد المتصلة والأصح أن حكمه منفصلا كحكمها متصلا فلزمه رده وان انفصل بخلاف الحمل الحادث

الخامس أنه خصص الإشهاد فى الطريق بماإذارفع الى الحاكم وليس كذلك بل عليه أن يشهد فى طريقه إلى المالك كمايشهد فى طريقه الى الحاكم إه الإخلاص الناوى بشرح إرشاد الغاوى ١/٥٢٧- ٥٢٨

وقول ابن المقرى (والإقالة فسخ لابيع) فيه قولان الجديد أنها فسخ إذ لوكانت بيعا لصحت مع غير البائع وبغير ثمن الأول وتنقصه التولية حيث يتقد بالثمن الأول وهو بيع نص بعضهم على ذلك فى كتاب الرهن وعلى القولين مسائل منها لوكان للكافر عبد مسلم وأمرنا ببيعه فباعه ثم تقابلا فوجهان إن قلنا الإقالة فسخ فكمالوورده بعيب وإن قلنا بيع لم يصح على الأظهر ومنها ثبوت خيار المجلس والشرط ومنها إذاكانت بيعا تثبت بها حق الشفعة وإن كانت فسخا فلا

ومنها إذاتقابلا فى الربا فإن كانت بيعا وجب التقابض فى المجلس وإلا فلا ومنها تجوز الإقالة قبل القبض إن كانت فسخا وإلا فلا ومنها لايجوز الإقالة بعد تلف المبيع إن كانت بيعا وإن كانت فسخا فوجهان الأصح الجواز ويرد المشترى مثل المبيع إن كان مثليا وإلا فالقيمة

ومنها لوتقابلا والمبيع فى يد المشترى بعد لم ينفد تصرف البائع فيه إن كانت بيعا وإلانفذ ومنها إذا استعمله بعد الإقالة فإن كانت بيعا فكالمبيع يستعمله البائع وإن كانت فسخا فعليه الأجرة ومنها لوعرف البائع بالمبيع عينا كأن وجد فى يد المشترى قبل الإقالة فلارد له إن كان فسخا وإلا فله الرد إه الأشباه لإبن الوكيل ١١٣- ١١٤

إذا ارتفع العقد قديرتفع من أصله وقديرتفع من حينه وفيه مسائل المسئلة الألى الرد بالعيب والتصرية فيه وجهان أصحهما أنه من حينه ولم يظهرهذا الخلاف أصلا

المسئلة الثانية إذاانفسخ العقد بالتحالف عند الإختلاف ففيه وجهان أصحهما أنه من حينه ويحكى الثانى وهو أنه من أصله عن أبى بكر الفارسى ولم يجر فى نفوذ التصرفات المسئلة الثالثة الفسخ بخيار المجلس والشرط من أصله ومسائل والزوائد والتصرفات مبنية على أصل آخر وهو الملك فى زمن الخيار ويلزمهما المسلة

الرابعة فسخ البائع لفلس المشترى بالثمن يرتفع العقد للضرورة إلى وصوله إلى حقه والزوائد إن كانت متصلة من كل وجه كالسمن وتعلم الحرفة وكبر الشجرة فلاعبرة بها وتسلم له ولايلزمه بسببها شيء وهذه قاعدة مطردة فى جميع الأبواب لأن من رجع بالأصل رجع بها

المسئلة الخامسة رجوع الوالد فيما وهب لولده رفع للهبة من حينه وفروعها ظاهرة

المسئلة السادسة إذاقلنا يصح قبول العبد الهبة لسيده بغير إذنه وقلنا أن للسيد الرد فهل يكون الرد قاطعا الملك من حينه اومن أصله فيه وجهان ذكرهما صاحب التلخيص

المسئلة السابعة الفسخ بتلف المبيع قبل القبض هل هو رفع للعقد من أصله اومن حينه فيه وجهان والأصح يرفع من أصله قال ابن سريج وابن حداد أنه من حينه

المسئلة الثامنة الشجرة التى تثمر فى السنة مرتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة بالدين الحال والمؤجل الذى يحل قبل خروج الثمرة الثانية فإن كان لايحل إلابعد خروج الثانية واختلاطها بالأولى اختلاطا لايمكن التمييز فيه فإن رهن الأولى بشرط أن لاتقطع عند خروج الثانية لم يصح وان شرط قطعها صح وان أطلق فقولان قال الماوردى المذهب بطلانه

المسئلة التاسعة إذاحال المشترى البائع بالثمن على شخص ثم رد المبيع بعيب وأحال البائع شخصا على المشترى بالثمن ثم رد المشترى المبيع بعينه ففى انفساخ الحوالة طرق والصحيح أنه ينفسخ فى الصورة الأولى دون الثانية لتعلق الحق بالأجنبى المحتال وحيث انفسخت فهو انقطاع من حينه لأنها انما انفسخت بيعا للبيع الذى انفسخ من حينه المسئلة

العاشرة إذاوهب المريض ماله لأجنبى فللوارث نقضه وأمضاءه بعد الموت فإذانقضه فهل هو رفع له من أصله اومن حينه فيه وجهان هما مذكوران إهـ الأشباه لمحمد بن عمر ٢٨٦ والله أعلم

فرع

العاقد فى الصرف إذالزم فى المجلس ثم فارق قبل القبض انفسخ العقد وعصى إن فارق دون إذن صاحبه فإنه أبطل عليه حقا لازما إهـ الوسيط ١٠٣/٣

فصل

فى حكم المبيع قبل قبضه وبعده

وقول ابن المقرى (وقبض العقار بالتخلية إلى إن أذن بماقدر) فيه أمور أحدها أكتفى فى نحوالدار بالتخلية مطلقا وذالك إنمايكون إذاكانت فارغة فأما المشغولة بالمتاع فلابد من تفريقها كمابينا

الثانى أنه عم جميع المنقولات لأنه لايكفى فيها إلا النقل من دار البائع إلا أن يأذن له فى موضع آخر منها وقدنصوا على أن الخفيف منها يكفى فيه التناول باليد فإذاتناوله فقدصار مقبوضا سواء كان فى دار البائع اوغيرها

الثالث أن قوله ولوبتحويل فى دار البائع إن أذن بماقدر يوهم اشتراط النقل الى البيت الآخر وليس كذلك لوحوله بإذنه من جانب من البيت إلى جانب كفى إهـ الإخلاص الناوى بشرح إرشاد الغاوى ٥٣٤/١

قاعدة

المال المستحق عند الغير من الأعيان إن كان مضمونا بعقد معاوضة وهو معاوضة ضمان العقد كالثمر والاجرة المعينين فلايبيعه البائع قبل قبضه لتوقع الإنفساخ كالمبيع ويجوز أن يبيعه إذاقبض وإن لم يقبض المبيع

ولاتنفسخ بإنفساخه فيه لخروجه عن ملكه وإن كان أمانة جاز بيعه والتصرف فيه لتمام

الملك وقدرة التسليم سواء أكان لايضمن كالوديعة ومال الشركة والقراض والمرهون بعد الفك ماورثه مالم تمتنع على الموروث بيعه كشراء قبل القبض وكذا مااشتراه من مورثه

وكان جائزا والباقى فى يد وليه بعد رشد اوكان يضمن بسب اليد كالمستعارة والمأخوذ بالصوم وبفاسد الشراء اوبالهبة إه الديباج للزركشى ٤٥٦/١

وقول ابن المقرى (وإلا فبايع) له شروط الأول أن لا يكون وكيلا ولاوليا وإلا فيجب عليه قبض الثمن اولا حيث باع معجلا لامؤجلا الثانى أن يكون أحد العوضين نقدا دون آخر الثالث أن لايكون فى زمن الخيار فإنه على البائع تسليم المبيع الرابع أن يأمن الفوات فإن خاف فوت الثمن لم يجبرإه الأنوار ٣٤٧/١

وقول ابن المقرى (فإن أخر حجر على ماله) له خمسة أحوال وهى أن المشترى إماأن يحضر الثمن اولا فإن لم يحضره فإماأن يكون معسرا اوموسرا والموسرإماأن يكون ماله دون مسافة القصر اوفيها وإذكان فيها فإما أن يصبر إلى حضوره أولا إه

(بجيرمى على المنهج)٢٨١/٢

قاعدة

الدين على ثلاثة أقسام ثمن ومثمن أوغيرهما أحدهما الثمن وهو المسلم فيه لايجوز بيعه ولااستبدال عنه :الثانى المثمن فإذاباع بنقد فى الذمة ففى أبداله قولان القديم منعه لمطلق النهى النهى عن مالم يقبض وكالسلم والجديد جوازه الثالث غيرهما لدين القرض وقيمة المتلف فيجوز إبداله قطعا لتقرره فى الذمة وفى اشتراط تعيينه والقبض فى المجلس ماسبق إه الديباج للزركشى ٤٥٧/١

فصل

فى الفاظ المطلقة وهى قسمان التولية وبيع الأصول

قديستدل بعضهم بماجاء فى حديث الهجرة الطويل ، عن عائشة رضى الله عنها : أنّ أبابكر رضى الله عنه قال للنبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ خذ ـ بأبى أنت وأمى إحدى راحلتى هاتين .

فقال صلى الله عليه وسلم " بالثمن " فالظاهر أنه عقد التولية ، رواه البخارى فى فضائل الصحابة (٣٦٩٢)

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها رواه البخارى (٢٥٣٤) ومسلم (١٥٥٥)

وقول ابن المقرى (وليتك العقد بيع بمااشترى) يفارقه فى أمرين أحدهما أنه لايحتاج إلى ذكر الثمن بخلاف البيع فإنه ركن فيه الثانى أنه لوحط الثمن اوبعضه عن المولى انحط عن المولى

وقول ابن المقرى(وربح ده يزده) له شرطان أحدهما أن يعلما ثمنه اوماقام به فإن جهل أحدهما فقيل يصح لبنائه على الثمن الأول والأصح البطلان والثانى تصديق البائع فى قدر الثمن والأجل والشراء بالعرض

وقول ابن المقرى (اوحطه بربح واحد) له أيضا الشرطان السابقان

فصل

فى القسم الثانى من الفاظ المطلقة وهى ستة أقسام أحدها لفظ الارض والبقعة والساحة والعرصة فإذاقال بعتك هذه الأرض مطلقا وفيها أبنية واشجار أوبذر دائم النبات كنوى النخل والجوز واللوز ونحوها دخلت فى البيع

الثانى لفظ باغ والبستان وفى معناهما الكرم والمحوط والدار بستان والحائط بستان فإذاقال بعتك هذه الباغ أو البستان دخل فى البيع الأرض والأشجار الرطبة والحائط والبناء الذى فيه والعريش

ويدخل فى بيع القرية والدسكرة الأبنية والأشجار والساحات التى يحيط بها السور

والثالث لفظ الدار والبيت والخان والدكان والحمام والرحى وشبهها الأبنية بأنواعها حتى الحمام المعدود من مرافقها وفى بيع العبد ثيابه التى عليه ويدخل لفظ الدابة أوالعبد وفى بيع الدابة نعلها

الخامس لفظ الشجرة ولها أقسام الأول أن لا يكون عليها ثمر فإذاباعها دخلت الأغصان الرطبة والعروق والأوراق فى البيع

الثانى أن تكون لها ورد فإن كان يخرج ورده فى كمام ثم ينفتح كالورد الأحمر فإن بيعت الشجرة بعد تفتحه فهو للبائع وإلافللمشترى وإن كان يخرج ظاهرا كالياسمين فإن ظهر فللبائع وإلافللمشترى وإن تشقق بعضه فهو للبائع ومالم تشقق فهو للمشترى

الثالث أن يكون لها ثمرة فإن كانت نخلة فإن شرط تمرتها فللبائع اوالمشترى اتبع الشرط وإن أطلق فإن كانت مؤبرة فهى للبائع وإلافهى للمشترى ولوكان بعضها مؤبرة وبعضها غير مؤبرة فالكل للبايع ان اتحد الجنس والباغ والصفة

السادس الثمار ولها حالان أحدهما أن يبيعها بعد بدو الصلاح فيجوز سواء أطلق اوشرط القطع اوشرط الإبقاء الثانى أن يبيعها قبل بدو الصلاح فإن بيع منفرا عن الشجرة فلايجوز إلابشرطين أحدهما أن يشترط القطع للإجماع الثانى أن يكون المقطوع منتفعا به إنظر الديباج للزركشى ٤٦٣/١ وانظرأيضا الأنوار ٣٥٧/١

وقول ابن المقرى (وكذا أجرة مدة النقل بعد القبض إن جهل مشتر فيخير إن تضرر) فيه صور تبلغ ستة عشر وهى أن المشترى إماأن يعلم الحال أولا وعلى كل إماأن يضر القلع أولا وعلى كل إماأن يترك البائع اولا وعلى كل إماأن يضر الترك اولا فهذه ثمانية صور فى المنطوق وخرج فى قوله إن جهل ماإذاعلم فيأتى فى هذه الصور الثمانية فجملة الصور ستة عشراهـ ب على المنهج ٢٩٢/٢

وقول ابن المقرئ (إن اتحد باغ وجنس وعقد) له شروط ثلاثة إحداها أن يكون الباغ واحدا وهو البستان فلوباع ثمرة بستانين وكان قدبدا الصلاح فى أحدهما دون الآخر فلكل بستان حكمه

والثانى أن يكون الجنس واحدا فلوباع بستانا فيه نخيل ومشمش وتفاح لم يتناثرمنه شىء مثلا بعقد واحد وكان النخيل قدأبدا بعضه وعلى البمشمش والتفاح لم يتناثر عنه شىء فثمرة النخيل للبائع والمشمش والتفاح للمشترى وإن تناثر المشمش دون التفاح فثمرة المشمش

للبائع وثمرة التفاح للمشترى وإن كان بالعكس فبالعكس

وكذا الحكم فيمالوباع ثمرة هذه المذكورات بعد بدو الصلاح فى واحد من الأجناس لم يجز فيماسواه إلا بشرط القطع

الثالث أن يكون بعقد واحد فإن أفرد المؤبر أوالذى تناثر نوره أوالذى بدا صلاحه بعقد لم يتبعه ماسواه بل يكون لكل حكمه ، إهـ إعانة الطالب الناوى بشرح إرشاد الغاوى ٢٨٦/١

فصل فى اختلاف المتبايعين

أصله فى الصحيح (لو يعطى الناس بدعواهم) رواه البخارى (٤٢٧٧) ومسلم (١٧١١)

والنظر فيه فى أمور أحدها فى سببه فإذا اتفق المتبايعان اووارثهما اووكيلهما على صحة البيع ثم اختلفا فى كيفيته كقدر الثمن اوصفته ونحوهما تحالفا

الثانى فى كيفيته فيحلف كل على نفى قول صاحبه واثبات قوله وسواء كان قبل القبض اوبعده ولايؤثر هلاك السلعة فى ذلك لعموم الدلة بخلاف الإقالة

الثالث فى حكمه فإذاتحالفا فقيل ينفسخ العقد كانفساخ النكاح بالتلاعن والأصح المنصوص المنع إهـ الديباج للزركشى ٤٦٩/١

وقول ابن المقرى (فسخ عقد) ثم بعد الفسخ للمبيع ثلاثة أحوال أحدها ان يكون باقيا فعلى المشترى رده بزيادته المتصلة ويسلم له المنفصلة كالولد والثمرة هذا مالم يتعلق به حق الغير فإن كان قدرهنه فللبائع القيمة اوالصبر إلى فكاك

الثانى أن يكون تالفا حسااوحكما كأن مات اوباعه اواعتقه اووقفه فعليه قيمته

الثالث أن يكون معيبا بالعيب الحادث فإذاتعيب المبيع فى يده رده مع الأرش وهو قدر مانقص من القيمة إهـ الديباج للزركشى ٤٧٠/١-٤٧١

وقول ابن المقرى (وفى عقدين حلف كل نفيا) يعنى لايتحالفان فى مواطن الأول فلوقال بعتك كذا بكذا وقال الآخر بل وهبتنيه فلاتحالف بل يحلف كل على نفى دعوى الآخر

الثانى إذا اختلفا فى صحة العقد كان ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده بشرط مفسد فالتحالف

الثالث إذااختلفا فى تعيين المبيع كان اشترى عبدا وقبضه فجاء بعبد معيب يرده فقال البائع ليس هذا المبيع فالتحالف إه الديباج للزركشى ٤٧٢/١

فرع

لوحلف البايع على النفى والإثبات فحلف المشترى على النفى ونكل عن الإثبات قضى عليه بيمين البايع وإن لم يسلم عن المعاوضة فى طرفى النفى ولكن لما اتصل النفى بالإثبات فى هذه المسئلة جعل النكول عن البعض كالنكول عن الكل إه الوسيط للغزالى " ٢١٠/٣

فصل فى معاملة الرقيق

الشرط أن يأذن له فى التجارة باللفظ فلوتصرف وسكت السيد فليس بإذن

الثانى العهدة فإذاباع المأذون له سلعة وقبض الثمن فتلف فى يده وخرجت السلعة مستحقة للغير رجع المشترى ببدل الثمن على المشترى لأنه العاقد وقيل لا

الثالث جهة الوفاء فالدين إن كان بسبب التجارة لم يتعلق برقبته حتى يباع للزومه برضى المستحق كالإستقراض بلاإذن إه الديباج للزركشى ٤٧٥/١

قال الإمام وتصرف الرقيق ثلاثة أقسام مالاينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات ومايتفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق والخلع :ومايتوقف على إذنه كالبيع والإجارة والأخير هو المقصود فى الباب إه بهامشه التعليق التى للتمش

باب السلم

قال تعالى (إذاتداينتم بدين)

عن إبن عباس رضى الله عنه قال (قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف فى ثمر فليسلف فى كيل معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه وللبخارى من أسلف فى شيء، رواه البخارى (٢١٢٥) ومسلم (١٦٠٤)

وهو لغة السلف واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه عبارة عن نوع بيع معجل فيه الثمن هو أخل عاجل بآخل : عرفه الشافعية بأنه بيع موصوف فى الذمة وعرفه المالكية بأنه بيع موصوف فى الذمة بغير جنسه مؤجلا : عرفه الحنابلة بأنه عقد على موصوف بذمة موجل بثمن مقبوض بمجلس عقد إه الأنوار ٣٦٨/١

وأركانه خمسة مسلم ومسلم اليه ومسلم فيه ورأس مال وصيغة وقال شيخنا اليشخ أبيكر بن علىّ : مامن أركان إلا ولها شروط :

وشرط لكل منها شروط فشروط الصيغة كشروطها فى البيع وشروط المسلم والمسلم إليه التكليف والإختيار وعدم الحجر بالسفه لا الإسلام الآإذاأسلم في العبد المسلم والمسلم كافر

وشروط رأس المال كثيرة منها الطهارة والإنتفاع والولاية عليه إذاعقد بعينه والقدرة على التسليم والعلم بعينه وبقدرة إذاكان فى الذمة

وشروط المسلم فيه كثيرة منها أن يكون دينا فلوقال أسلمت اليك فى هذا العبداوالثوب بطل : ومنها أن يكون معلوم الأجل إذا سلم مؤجلا فلايجوز التأقيت بمايختلف ومنها أن يكون مقدور التسليم عند المحل فلوأسلم فى الرطب فى الشتاء بطل

ومنها أن يكون معلوم القدر بالكيل اوالوزن اوالذرع اوالعد

ومنها أن يكون معلوم التسليم من حيث المكان ومن حيث الزمان إذالم يصلح الموضع للتسليم : ومنها أن يكون طاهرا منتفعا به حسا وشرعا فلايصح فى الكلب والخنزير ومنها أن يكون منضبط الصفات فلايصح فى الهريسة والحلوى

ومنها أن لايعز وجوده بذكر تمام الأوصاف فلايصح فى اللآلى الكبار ونحوها

ومنها أن يعرف المتعاقدان صفات المسلم فيه ومنها أن يذكر الأوصاف بحيث لاتبقى علقة النزاع ففى الرقيق يذكر النوع كالتركى والرومى وأكثرهذه الشروط فى المتن إه الأنوار ٣٦٩/١ــ ٣٧٤

فائـــذة

اختلف قول الشافعى فى السلم على ثلاثة أقوال حكاه الروياني فى البحر احدها أن أصل السلم الحلول والثانى أن أصله التأجيل والثالث أنهما أصلان وربما يبنى على هذا الخلاف ماإذا أسلم ولم يذكر الأجل

وقدنص الشافعى على أنه إذا أسلم حالا يصرح بالحلول وأنه إذااطلق ولم يذكر الأجل ولاالحلول أنه يكون مجهولا لأنه لايمكن حمله على تأجيل للجهالة ولاعلى الحلول لإقتضاء العادة الأجل

ثم قال الشافعى إذا اطلق وذكر الأجل قبل التفرق جاز ومن هاهنا خرج صاحب التقرير أن كل شرط فاسد يفسد البيع إذاحذف فى المجلس انقلب العقد صحيحا وجعل البيع الفاسد محليا بالعقد الصحيح وفى هذه المسئلة بحث وهو إن قلنا الأصل فى السلم الحلول أمكن أن يبطل العقد لتعارض الأصل والظاهر

ويمكن أن يحمل على الصحة عملا بالأصل ويؤيده جعل الشافعى له محليا ويعارضه قوله أنه مجهول ثم يتأيد الأول بتصحيحه الأجل بعده

ويؤيده مسئلة أخرى وهى زيادة الثمن والمثمن فى المجلس اوفى خيار الشرط وهو أحد الوجهين وصححه الأكثرون إهـ الأشباه لإبن الوكيل ٨٧

فـــرع

مااعتبر معرفته فى السلم هل يكفى بمعرفة المتعاقدين أم لابد من معرفة غيرهما فيه خلاف فى صور منها صفاته تنقسم إلى مشهورة عند الناس وإلى غير مشهورة لدقة معرفتها كالعقاقير اولغرابة الفاظها فلابد من معرفتهما جميعا ذلك فلوجهلاها أواحدهما لم يصح العقد

وهل يكفى معرفتهما وجهان الأظهر والمنصوص أنه لايكفى بل لابد أن يعرفه غيرهما ليرجع اليه عند تنازعهما والثانى يكفى معرفتهما والنص محمول على الإحتياط

وعلى الأول هل يعتبر الإستفاضة أن يكفى معرفته معرفة العدلين غيرهما فيه وجهان أظهرهما

الثانى : ومنها إذالم يعرف المكيال المذكورة إلاعدلان فيه الوجهان فينبغى أيضا أنه لابد من معرفتهما

ومنها لووقت بفصح النصارى وقلنا بالمشهور أنه لايحسب مواقيت الكفار قلنا إذاعرفه المسلمون جاز كالنيروز والمهرجان فقبل المعتبر معرفة المتعاقدين والأكثرون اكتفوا بمعرفة الناس وسواء اكتفى بمعرفتهما اولم يكتف فلوعرفناه كفى إهـ الأشباه لمحمد بن عمر ٩٢ والله أعلم

وقول ابن المقرى (وشرط تعيين مكان أداء مؤجل له مؤنة) فيه أحوال أحدها فى صفته لايصح أن يستبدل المسلم غير جنسه ونوعه لأنه اعتياض فإن أحضره بصفته وجب قبوله اوتنوع غيره كمعقلى عن برنى لم يجب قبوله لإختلاف الغرض

الثانى فى زمانه فإن كان السلم مؤجلا فلامطالبة قبل الحلول فلوأحضره قبله فامتنع المسلم من قبوله فإن كان الغرض صحيحا بأن كان حيوانا اووقت غارة لم يجبر للضرورة الثالث فى مكانه فإذاوجد المسلم المسلم اليه بعد المحل فى غير مكان التسليم فإن لم يكن لنقله مؤنة كالنقد طالبه إهـ الديباج للزركشى ٤٨٣/١

فائدة

العقد على موصوف لايوصف بمايندر وقوعه وفيه صور منها فى السلم فى اللآلى الكبار واليواقيت والجارية الحسناء مع ولدها لايجوز لأنه يورث عسر فى السلم :

ومنها نوشرط فى المسابقة أن القريب يبطل البعيد جاز وكذا إن شرط أن الإصابة تبطل القريب وإن شرط أن وسط القرطاس يبطل ماحواليه قال العراقيون فيه قولان لنذرته ولكن فيه تمام الحذف إهـ الأشباه لمحمد بن عمر ٨٧

قاعدة

السلم تسليم رأس المال فى المجلس لاتعيينه فى العقد وأما العلة فى ذلك المشهورة أن العلة فيه أنه لولم يشترط لكان بيع الكالى بالكالى ومنهم من قال العلة فيه جبر الغرر من الجانب الآخر ورد الرافعى هذ إلى الأولى وفى رده نظر وتظهر فائدة تغاير العلتين فى صور

منها مالوأسلم حالا فتسليم المسلم فيه فى المجلس هل يغنى عن تسليم رأس المال فيه فعلى الوجهين حكاهما صاحب التتمة ورجح الرافعى المنع فعلى تقدير الجواز يكون الشرط حضور أحد العوضين فى المجلس ولايتعين رأس المال إذا كان السلم حالا

ومنها لوكان له دين فى ذمته فجعله رأس مال المسلم إن كان مؤجلا فهو باطل وإن كان حالا ولم يحضرها فى المجلس كمثل وإن أحضرها فوجهان منهم من جوزه والأظهر المنع إه الأشباه لإبن الوكيل ١٠٤

فصل فى القرض

٢وروى البخارى ٢٢٦٢ عن أبى هريرة رضى الله عنه أنّ رجلا أتى النبى يتقاضاه بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعطوه فقالوا مانجد إلاسنا أفضل من سنه فقال الرجل أوفيتنى أوفاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء

وأركانه ثلاثة الصيغة والمقرض والمتعاقدين وشروطهما مايشترط فى البائع والمشترى وأن يكون المقرض من أهل التبرع والصيغة شروطها كشروطها فى البيع

وقول ابن المقرى (إنما يقرض مايسلم فيه) له شروط الأول أن يجوز السلم فيه فمالايجوز السلم فيه لايجوز اقراضه الاالخبز فإنه لايجوز السلم فيه ويجوز اقراضه فيه وزنا لاعددا

الثانى أن يكون معلوم القدر بالكيل اوالوزن اوالذراع أوالعد فلايصح جزافا اوتخمينا فلوأقرض كفا من دراهم بطل

الثالث أن لايجر منفعة فلوشرط أن يرد الجيد عن الرديء فسد إه الأنوار ٣٧٨/١

باب الـــــرهن

والأصل فى مشروعية الرهن قوله تعالى * وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة

وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودى إلى أجل ورهنه درعا من حديد ، رواه البخارى (١٩٦٢) ومسلم (١٦٠٣)

ولغته الثبوت والدوام واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاءه

من الرهن كالديون :وعرفه الشافعية بأنه جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه :

وعرفه المالكية بأنه مال قبضه توثقا به فى دين وعرفه الحنابلة بأنه المال الذى يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من ذمة الغريم أنظر الأنوار

وأركانه خمسة راهن ومرتهن ومرهون ومرهون به وصيغة ولكل منها شروط وشرط للصيغة ماشرط فى صيغة البيع وشرط للراهن والمرتهن

شروط كثيرة منها التكليف والإختيار واطلاق التصرف فى رهن ماله وحفظ المصلحة والإختيار فى مال غيره فرهن الولى مال الصبى والإرتهان له مشروطان بالمصلحة والإختيارإه الأنوار ٣٨١/١

وقول ابن المقرى (وبما أقرض) له شروط الأول الخوف والثانى أن لا يكون المقرض قاضيا والثالث أن يكون المقترض أمينا مليا والرابع أن يرتهن به عقارا الخامس أن يشهد عليه وإلا فتبطل إه الأنوار ٣٨٢/١

وقول ابن المقر (أوباع مؤجلا لنهب ووجب لبيع غبطة)له شروط الأول أن يكون البيع بأكثر من ثمن مثله نقدا الثانى أن لاينقص عن ثمن مثله نسيئة الثالث أن يكون المشترى موسرا أمينا الرابع أن يكون الأجل قصيرا عرفا

الخامس أن يرتهن به شيئا وإن باع بأوصاف الثمن من ملئ ووفىَ إلى أجل قريب ولايقوم الضامن والوكيل مقامه السادس أن يكون المرهون وافيا بالثمن السابع أن يشهد عليه وإلا فيبطل البيع إه الأنوار ٣٨١/١- ٣٨٢

وقول ابن المقرى (وصحة عقد فى عين تباع) له شروط أن يكون عينا فلايصح رهن الدين وأن يكون قابلا للبيع عند حلول الدين فلايصح رهن المستولدة وأن لايتسارع اليه الفساد قبل الحلول الدين وأن يكون مقدور التسليم حسا وشرعا كالمبيع وأن يكون معلوم العين والقدر والصفة إه الأنوار ٣٨٣/١

وقول ابن المقرى (ويرهن مايفسد قبل محل دين) فيه صور تبلغ ستة عشر لأنه إماأن يمكن تجفيفه أولا وعلى كل منهما فيه ثمان صور لأنه إذا أمكن تجفيفه إما أن يرهن بحال اومؤجل علم حلوله قبل الفساد اوبعده اومعه اواحتمل اثنان من الثلاثة اى احتمل حلوله قبله اوبعده اوقبله ومعه اوبعده ومعه اوالثلاثة واعتبر مثلها فيمالايمكن تجفيفه فالجملة ماذكرناه إهـ (ب على المنهج) ٣٦٤/٢

وقول ابن المقرى (وكونه بدين لازم) له شروط الأول أن يكون دينا فلايصح الرهن بالأعيان المضمونة كالمغصوب والمستعار والثانى أن يكون ثابتا والثالث أن يكون لازما اويئول الى اللزوم الرابع أن يكون معلوم القدر والصفة

الخامس أن يكون معلوم الوجوب حتى كان يتوهم أن عليه دينا فرهن به مالا حتى أن ظهر الوجوب وكان مرهونا بطل إهـ الأنوار ٣٨٥/١

فالدين الثابت فى الذمة على ثلاثة أقسام أحدها مالايلزم بحال كنجوم الكتابة فلايصح الرهن به الثانى مايلزم وأصله الجواز كجعل الجعالة فإن كان قبل الشروع لم يصح قطعا والثالث مايلزم وأصله اللزوم كالثمن الذى استحقه البائع إذارهن به فى مدة الخيار فيجوز إهـ الديباج للزركشى ٤٩١/١

قاعدتان

الأولى كل عقد يقتضى صحيحه الضمان ففاسده كذلك فإنه أولى بالضمان ومالايقتضى صحيحه الضمان لايقتضيه فاسده أيضا فإن صاب اليد ابتها على إذن ولم يلتزم بالعقد ضمانا

واستثنى قاضى حسين مسئلتين إحداهما من طردهما وهى المسابقة فصحيحها يقتضى الضمان بالملتزم وفاسدها بخلافه على وجه والأصح خلافه والثانية من عكسها وهى الشركة ففسادها يقتضى الضمان باجرة المثل ماعمل للآخر وصحيحه بخلافه جزم به الرافعى فيها إهـ الديباج للزركشى ٤٩٦/١

فرع

الإفراز ليس بشرط بل يصح رهن المشاع خلافا لأبى حنيفة ثم تجرى المهايأة بين الراهن والمرهون

وقول ابن المقرئ (ولوأذن للمرتهن لم يبع إلا بحضوره فإن قال بعه لى) فيه أربعة صور إحداها بأن قال الراهن بعه لى واستوف الثمن لك فسد ماللمرتهن وهو الإستيفاء وثانيها بأن قال بعه لك واستوف الثمن لك فسد ماللمرتهن وهو الإستيفاء والبيع

وثالثها بأن قال بعه واستوف الثمن لك فسد ماللمرتهن وهو الإستيفاء دون البيع

ورابعها بأن قال بعه لى ثم لك صح البيع والإستيفاء لأنهما للراهن وصار أمانة فى يد المرتهن فمتى استوفاها لنفسه بعد ذلك لم يصح لأنه قابض ومقبض ، إهـ إعانة الطالب الناوى بشرح إرشاد الغاوى مع المتن ٣١٧/١

باب التفليس

وعن إبن كعب بن مالك عن أبيه قال (أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاد ماله وباعه فى دين كان عليه رواه الدار قطنى وصححه الحاكم

وقول ابن المقرى (ولغريم مفلس رجوع فورا إلى متاعه) له شروط الأول أن يكون الثمن حالا فإن كان موجودا فلافسخ

الثانى أن يكون الثمن دينا فإن كان كماإذاباع عبدا بجارية ثم حجر على المشترى العبد لم يرجع بايعه اليه لتقدمه على الغرماء بالجارية

الثالث أن يتعذر استيفاؤه بالإفلاس فلوكان مال الميت وافيا بالديون وامتنع غير المحجور من الأداء مع اليسار فلافسخ الرابع أن لا يكون للثمن ضامن معسراولا رهن يفىء بدينه مستعارا اوغيره فإن كان فلارجوع

الخامس أن يكون المبيع باقيا فى ملك المشترى فلوتلف بآفة سماوية لم يرجع إلى بدله السادس أن لايتعلق برقبته حق لازم فلوكاتب اواستولد اورهن المبيع فلارجوع

السابع أن يكون ثبوت الدين بالمعاوضة المحضة فلافسخ بتعذر استيفاء عوض الصلح عن دم والخلع ولاللزوج فى النكاح بإمتناع المرءة من التمكين ولالها بتعذر الصداق بعد دخول وبثبت فى السلم والإجارة فإن كان رأس المال باقيا فسخ ورجع إليه

الثامن أن تكون المعاوضة سابقة على الحجر فلوباع شيئا من المحجور فى المدة لم يرجع إه الأنوار ١ ص ٤٠٣

باب الحجر

وعن إبن عمر رضى الله عنهما قال (عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا إبن أربع عشرة سنة فلم يجزنى وعرضت عليه يوم الخندق وأنا إبن خمس عشرة سنة فأجازنى رواه البخار ومسلم

لغة المنع واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه منع نفاد تصرف قولى

وعرفه الشافعية بأنه المنع من التصرفات المالية

وعرفه المالكية بأنه صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ التصرفه فيمازاد على قوته كماتوجب منعه من نفوذ تصرفه فى تبرعه بزوائد على ثلث ماله

وعرفه الحنابلة بأنه منع الإنسان من التصرف فى ماله

وقول ابن المقرى (وشراء بغبطة) له شروط الأول أن يكون الزمان آمنا من المقاتلة ونحوها

الثانى أن يكون المكان آمنا من البوارمن الحرق والغرق الثالث أن يكون السلطان عادلا الرابع أن يكون البائع ثقة مأمونا من الجحود والحيلة بالإقرار لغيره سابقا

الخامس أن تفى غلته بكفايته السادس أن يكون لغلته إحتفال بالنسبة إلى مايبذل فى الثمن السابع أن لايكون ثقيل الخراج إه الأنوار ١/٤٠٨

وقول ابن المقرى (وتنمية قدر المؤن وبيع وشراء بغبطة) له شروط يسمى شروط تجارة مال الصبى أحدها أن يشترى مالايخاف عليه الفساد لوبقى ثانيها أن يغلب فيه الربح إمالظهوره فى الحال وإمالغلبة الظن فى المآل ثالثها أن يكون الشراء بالنقد لابنسيئة رابعها أن يكون

البيع عند انتهاء الثمن وكمال الربح من غير أن يغلب على الظن حدوث زيادة فيه خامسها أن يجتهد فى توفير الثمن بحسب الإمكان فإن باع بثمن وهو قادر على زيادة بطل إم الأنوار ٤٠٩/١

إعلم أنه يتعلق بالحجر أمور أربعة محجور عليه ومحجور فيه ومحجور لأجله ومحجور بسبه فالأول لايكون إلاخاصا كالرهن والصبى والمرتد والرابع يكون بحسب وصف المحجور عليه كالجنون والردة فى المجنون والمرتد

الثالث قد يكون عاما كالمسلمين فى المرتد وخاصا كالمرتهن فى الرهن وأما الثانى فقد يكون خاصا فقط كالمرهون فإنه فرد من أفراد المال وقديكون عاما فقط لشموله الأموال والأقوال كما فى المجنون

وقديكون عاما خاصا بإعتبارين كما فى التفليس فإنه عام بإعتبار شموله لجميع الأموال خاص بإعتبار عدم شموله لجميع الأقوال

فائـــذة

حجر العبد لا يكون لنقص فيه وحجر الصبى لنقص فيه وحجر السفيه هل هو لنقص فيه أم لا خلاف فى صور منها إذا أذن له الولى فى البيع هل يباشره فيه خلاف

ومنها إذا أذن له فى النكاح فطريقان : ومنها إذامنعنا تدبير الصبى ووصيته ففيهما من المبذر خلافه

باب الصـــلـــح

وعن عمرو بن عوف المزنى رضى الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلاصلحا حرم حلالا أوأحل حراما والمسلمون على شروطهم إلاشرطا حرم حلالا أوأحل حراما رواه الترمذى (١٣٥٢)

والصلح يتنوع أنواعا خمسة الصلح بين المسلمين والكفار والثانى الصلح بين أهل العدل وأهل البغى والثالث الصلح بين الزوجين إذاخيف الشقاق بينهما أوخافت الزوجة إعراض

الزوج عنها الرابع الصلح بين المتخاصمين فى غير مال كما فى جنايات العمد الخامس الصلح بين المتخاصمين فى الأموال إه إخلاص الناوى بشرح إرشاد الغاوى ٢-٤٦

وقول ابن المقرى (اوإبراء) له شروط ستة الأول أن يكون المبرئ من أهل التبرع لأن الإبراء تبرع الثانى علم المبرئ بالمبرأ فإن جهل به بطل وإن علم المديون فلوقال لك عندى دين فابرئنى منه ولم يدر مقداره لم يبرأ

الثالث أن يكون المبرأ دينا فلوأدعى دارا ثم قال أبرأتك عن هذه الدار لم يبرأ الرابع أن لايكون معلقا فلوقال إذاجاء رأس الشهر فأنت بريئ من دينى ووجدت الصفة لم يبرأ الخامس أن لايكون مشروطا فلوقالت أبرأتك عن مهرى بشرط أن تطلقنى فقال طلقتك لم يبرأ ويقع الطلاق

السادس أن لايكون مؤقتا فلوقال أبرأتك إلى شهر فإذا مضى فلم تبرأ بطل إه الأنوار ١/٤١٧

باب الحوالة

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغنى ظلم وإذأتبع أحدكم على ملىء فليتبع رواه البخارى (٢١٦٦) ومسلم (١٥٦٤)

أركانها خمسة محيل ومحتال ومحال عليه ودين وصيغة وشروطها سبعة رضى المستحق عليه وهو المحيل إذ جهة الأداء اليه الثانى رضا مستحق الدين وهو المحتال إذحقه فى الذمة فلاينقل إلابرضاه

الثالث قال الغزالى لزوم الدين اومصيره الى اللزوم كثمن المبيع قبل قبضه فالدين اللازم تصح الحوالة به وعليه الرابع بمايحال به وعليه قدرا وصفة لأن المجهول لايصح بيعه الخامس تساوى الدينين جنسا وقدرا لأنها معاوضة إرفاق

السادس أن تكون الحوالة بالدين فلاتصح بالأعيان المضمونة كالمغصوب والمستعارة والمستام السابع أن لايكون معلقا ولامؤقتا ولامشروطا بالرهن اوكفيل اوضمين اوخيار وإلافتبطل

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل (هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلمافتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى وعليه دين فعلىّ قضاءه رواه البخارى (ومسلم

وأركانه خمسة أحدها مضمون عنه وهو الأصيل ولايشترط رضاه قطعا والثانى المضمون له وهو المستحق ويشترط أن يعرفه الضامن ولايشترط رضاه ولاقبوله لفظا الثالث الضامن ويشترط أن يكون مختارا صحيح العبارة أهلا للتبرع فلايصح ضمان المكره والمجنون والصبى والسفيه المحجور

الرابع المضمون به وله شروط الأول أن يكون ثابتا فلايصح بمالم يجب كضمان نفقة الزوجة فى الغد الثانى أن يكون لازما اوأصله اللزوم وإن لم يستقر كالثمن فى مدة الخيار

الثالث أن يكون معلوما للضامن فلوقال ضمنت شيئا ممالك على فلان فسد

الرابع أن يكون معينا فلوكان لرجل على آخر دينا من جنسين اومن جنس واحد متفقتين اومختلفتين فقال ضمنت على أحد الدينين بطل الخامس الصيغة

وقول ابن المقرى (وكفالة ببدن) له شروط الأول أن يكون بإذن المكفول به إن كان أهلا له الثانى أن يكون المكفول به معينا فلوقال تكفلت ببدن أحد هذين فسدت كمالوضمن بأحد الدينين الثالث أن لايكون معلقا ولامؤقتا

الرابع أن يكون عليه حق يصح الضمان به فلوأخذه ظالم ليصادره فتكفل ببدنه شخص

فسدت الخامس الصيغة وهى كل لفظة دالة على الإلتزام كضمنت مالك إه الأنوار لأعمال الأبرار ١/٤٢٩

باب الشركة

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فإذاخان خرجت من بينهما رواه أبوداود (٣٣٨٣)

وهى أنواع الأول شركة الأبدان وهى شركة الدلالين والحمالين والمحترفة على مايكتسبان ليكون بينهما متساويا اومتفاوتا وهى باطلة

الثانى شركة المفاوضة وهى أن يشتركا ليكون بينهما مايكتسبان ويربحان ويلتزمان من غرم وهى باطلة أيضا الثالث شركة الوجوه وهى أن يشتركا على الإبتياع مؤجلا

الرابع شركة العنان وهى صحيحة ولها أركان الأول العاقدان وشرطهما أهلية التوكيل والتوكل الثانى الصيغة وهى كل لفظة تدل على الإذن فى التجارة كاتجراوتصرف فى البيع والشراء الثالث العمل وهو التجارة إلافى الحبوب والمواشى فإنه يجوز المشاركة عليها للزراعة

الرابع المعقود عليه وله شرطان أن يكون مثليا كدراهم والدنانير والتبر والحلى والحبوب وغيرهما من المثليات ولايصح فى المتقومات كالثياب والعبيد والبهائم

الثانى أن يكون مخلوطا فإن لم يكن وعقدا وتلف احدهما تلف من ضمان صاحبه الثالث أن يكون الخلط بحيث لايبقى التمييز فإن اختلط الجنس كالدراهم والدنانير فسدت

الرابع أن يتقدم الخلط على العقد فإن تأخر بطلت الخامس أن يكون معلوما لدى العقد فإن لم يكن ولم يمكن بطلت

باب الوكالة

وعن عروة البارقى رضى الله عنه قال دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشترى له شاة فاشتريت له شاتين فبعت احداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له ماكان من أمرى فقال (بارك الله فى صفقة يمينك ، رواه الترمذى (١٢٥٨)

وهى لغة التفويض واصطلاحا عرفها الحنفية بأنها تفويض التصرف والحفظ الى الوكيل وعرفها الشافعية بأنها تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله فى حياته وعرفها المالكية بأنها نيابة فى حق غير مشروطة بموته ولاإمارة

وعرفها الحنابلة بأنها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة

ولها أركان الأول الموكل الثانى الوكيل الثالث الموكل فيه وشرط كل منهما شروط انظر فى متن إشاد الغاوى تجدها والله أعلم

قاعدة

أن من جاز تصرفه فيما يوكل به جاز توكيله وجازت وكالته ومن لايجوز تصرفه لايجوز توكيله ولاوكالته إذاعبر عن هذه القاعدة بأن يقال من جاز تصرفه استقلالا فى شيء يقبل النيابة جاز توكيله ووكالته

وكل مالايقبل النيابة وقدأورد على طرد هذه القاعدة صور منها الفاسق يقبل النكاح لنفسه وهل يجوز أن يكون وكيلا فى قبوله فيه كلام منهم من ذكر فيه وجهين ومنهم من قطع بأنه لايكون وكيلا :

ومنها الفاسق يقبل النيابة لنفسه وهل يجوز أن يكون وكيلا فى قبوله فيه كلام منهم من ذكر فيه وجهين ومنهم من قطع بأنه لايكون وكيلا : ومنها العبد يقبل النكاح لنفسه بإذن سيده ولايجوز أن يقبل النكاح لغيره إلابإذن سيده على وجه

ومنها العبد والسفيه إذا أذن لهما فيمايباشرانه بالإذن لايجوز لهما أن يوكلا فيه مالم يكن نكاحا : ومنها إذاأذن لهما فى النكاح هل توكلان فيه خلاف

ومنها الفاسق لايجوز أن يكون وكيلا فى تصرف المحجور عليه ومنها العبد المأذون لايجوز أن يوكل فيما أذن له فيه ومنها الوكيل لايحوز أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ولم يكثر عليه إلابإذن

ومنها الوصى هل يلحق بالوكيل فى التوكيل فيه وجهان رجح كلا منهما مرجح ومنها الولى

غير المجبر إذا أذنت له فى التزويج لايستفيد بالإذن له التوكيل على وجه : ومنها الطلاق الدورى إذامنع لزوج من الطلاق قال بعضهم طريق تطليقها أن يوكل الزوج فيه : ومنها المرأة لاتملك الطلاق وتكون وكيلة فيه على وجه رجحه جماعة

ومنها الأعمى لايجوز منه الإجارة والشراء والكتابة إلافى ثلاث مسائل أحدها أن يؤجر نفسه لما يمكنه تحصيله كالتعليم والثانية أن يشترى نفسه والثالث أن يقبل كتابة نفسه إه الأشباه لإبن الوكيل ٣٢٨- ٣٣١

فائدة

الإعتبار بحال الوكيل اوبحال إنشاء التصرف فى صور منها ما لووكل بطلاق زوجة سينكحها فهو باطل عند الجمهور : وصحح فى وجه أختاره المتولى والبغوى وهو جاز فى توكيله لقضاء كل دين سيلزمه وتزويج أبنته إذا انقضت عدتها إه الأشباه لمحمد بن عمر ١٩٤

قاعدة

المأذون له فى شيء يكون إذنا فيمايقتضى ذلك الشيء إيجابه وهل يكون إذنا فيما تقتضى ذالك الشيء استحقاقه فيه خلاف فى صور منها الوكيل بالبيع مطلقا لايملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن وإذا توفى ملك التسليم لأنه مستحق عليه

والوكيل بالشراء يملك تسليم الثمن ويملك قبض المشترى لأن الفرق يدل عليه : وهل يملك قبض الثمن فيه وجهان : ومنها الوكيل بالشراء إذاتوجه الدرك بالثمن عند خروج المبيع مستحقا هل يخاصم لإسترداد الثمن فيه خلاف ومنها الوكيل فى الخصومة فى اثبات حق هل يملك استيفاؤه والوكيل بالإستيفاء هل يملك الخصومة فيه ثلاث اوجه الثالث الوكيل بالإستيفاء يملك الإثبات لأنه وسيلة بخلاف العكس

ومنها لوأذن له فى رهن ماله على دين اقترضه الراهن واعسر الراهن هل يكون إذنا فى المرتهن فى البيع فيه خلاف وأنكر الغزالى الى عدم جواز بيعه

ومنها لوأذن لعبده المأذون له فى التجارة أن يرهن عبد السيد على دين لزمه فى مال التجارة صح وبيع فيها إه الأشباه لإبن الوكيل٢٠٢

وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم (أغد أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) رواه البخارى (٢٥٧٥) ومسلم (١٦٩٧)

وهو لغة الإثبات واصطلاحا عرفه الشافعية بأنه اخبار بحق على المقر

وعرفه المالكية بأنه خبر يوجب حكم صدقة على قائله فقط بلفظه اولفظ نائبه

عرفه الحنفية بأنه إخبار بحق لآخر لاإثبات له عليه

عرفه الحنابلة بأنه اظهار مكلف مختار ما عليه بلفط اوكتابة أوإشارة أخرس أوعلى موكله اومولیه اومورثه بما يمكن صدقة أنظر الأنوار :ج ١ / ٤٥٢

وأركانه أربعة المقر والمقر له والمقر به وصيغة وشرط لكل منها شروط أنظر الى المتن

وقول ابن المقرى (ونفذ من مالك بماله إنشاؤه) فحصر نفوذ الإقرار فيمايمكن انشاؤه ومن مرأة بالنكاح فيرد عليه مسائل أحدها إذاقال الوكيل بعت من زيد كماأذنت فقال لم تبع بعد فإنه لايقبل إقرار الوكيل على الأصح مع قدرته على الإنشاء

الثانية إذا قال استوفيت كماأمرتنى وكذبه الموكل الثالث إقرار المفلس ببيع الأعيان فإنه لاينفذ ولايمكنه الإنشاء الرابع إقرار الأعمى بالبيع الخامس إقرار الوارث بالدين على مورثه السادس إقرار المجهول بالرق إه التمشية بشرح الأرشاد ١٧٨/٢

قاعدة حبس لتفسير مبهم

وقول ابن المقرى (وحبس لتفسير مبهم) إنّ المبهم مالايعرف إلابالتفسير كقوله لفلان علىّ شيء

والحاصل أن المقر به ينقسم إلى أربعة أقسام : مايعلم ببداهة : وذلك لزيد علىّ هذا الدرهم أوهذا الكتاب : ومايعلم بتأمل : كقوله لزيد علىّ وزن هذا الحجر من ذهب ومايعلم بحساب :وذلك لانحو: لكل منكما ألف ونصف مالآخر وهذه الصور الثلاثة لايحبس

ومالايعلم إلأمنه : ويحبس لهذه الصورة وذلك كقوله لزيد علىّ كذا وقلنا فسر لنا وينشأ من هذا القسم الأخير ستة صور وهى إذا قال المقر لزيد علىّ شيء فنقول له فسر لنا وإن قال اردت مائة درهم نظرت فإن صدق المقرله أخذ

وإن كذب المقر له بأن قال لا بل لى عليه مائة وخمسين درهم نظرت فإما أن يتفقا فى الجنس أويختلفا

فصورة إتفاق الجنس تنقسم إلى قسمين وهما أنّ المقر له إما أن يصدق المقر فى الإرادة أويكذب فإن صدق المقر له المقر فى الإرادة وذلك بأن قال المقر أردت بمائة درهم وهى هذه وقال المقر له لا بل إنما أردت مائة وخمسين وإقرارك هكذا حلف المقر على نفى الزيادة والإرادة

وإن كذب المقرله فى الإرادة بأن قال إقرار المقر فى المائة صحيح ولكن لى عليه خمسون أخرى حلف المقر على نفى الزيادة

فإن اختلفا فى الجنس بأن أقر المقر بمائة درهم وكذب المقرله بان ادعى مائة دينار نظرت فإماأن يدعى المقرله الدراهم أم لا فإن لم يدع الدراهم وقال لى عليه مائة دينار فقط ترك الدراهم فى يد المقر

والمقرله إماأن يصدق المقر فى الإرادة أويكذب فإن صدق فى الإرادة وقال المقر له إقرار المقر فى مائة درهم صحيح حلف المقر على نفى الدنانير وإن كذب فى الإرادة بأن قال المقرله إنماأراد المقر الدراهم بالدنانير وأبدل الآن حلف على نفى الدنانير والإرادة : وإن الدعى المقر له الدراهم بإن قال صدق المقر فى إقراره بمائة درهم ولكن لى عليه مائة دينار أخرى حلف على نفى الدنانير والإرادة

وقول ابن المقرى (لانحو قوله لكل منكما ألف ونصف ماللآخر إذلكل ألفان)شرع فى مسائل الحساب وهى ثمان مسائل الخمسة الأولى يسمى مقدارين متفقتين مع كسرين متفقتين :والمسئلتان اللتان تلي الخمسة يسمان مقدارين متفقتين مع كسرين مختلفتين والأخيرة يسمى مقدارين مختلفتين مع كسرين مختلفتين

ويصورمرة على طريقة التدلى والترقى ومرة على طريقة الضرب ومسئلتنا هذه نستعمل على طريقة الترقى لأنّ فيها العطف وهى أن يذكر المقر المقدار والكسر والمقدار ألف والكسر النصف وهو خمسمائة وترتقى الى نصف فيحصل ألف

وعلى طريقة الضرب بأن تضرب مخرج النصف فى مخرج النصف يكون أربعة وتقطع من أقل الكسر وهو واحد ويبقى ثلاثة وهى الألف القالب وعلى كل واحدة من هذه الثلاثة تعدل ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث فمجموعها ألف

وتضرب لكل من زيد وعمرو مخرج النصف فى مخرخ النصف يحصل أربعة وتزيد لكل اثنان يحصل ستة ثم تأخذ القالب وتقابل فى الستة تأخذ مرتين وعلى كل من هذه الستة تعدل ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث

وقول ابن المقرى (أووثلث ماللآخرفلكل ألف ونصفه) ويصور ايضا على طريقة الترقى والضرب وأماطريقة الترقى بأن يذكر المقر المقدار والكسر والمقدار ألف والكسر الثلث فى مسئلتنا هذه ويترقى الى ماقوق الثلث وهو النصف فيصير لكل الف وخمسمائة

وعلى طريقة الضرب بأن تضرب مخرج الثلث فى مخرج الثلث يحصل تسعة ثم تقطع منه أقل الكسر وهو واحد يبقى ثمانية وهى الألف القالب وتعدل لكل من هذه الثمانية مائة وخمسة وعشرين فمجموعها الف وتضرب لكل من زيد وعمرو مخرج الثلث فى مخرج الثلث يحصل تسعة وتزيد لكل الثلث يحصل اثنى عشر ثم تأخذ القالب وتقابل إثنى عشر تستوى ثمانية وهى الألف وتبقى أربعة وهى تعدل خمسمائة

وقول ابن المقرى (أوإلانصف ماللآخر فلكل الف إلاثلثه) ويصور أيضا على طريقة التدلى والضرب وأما طريقة التدلى بأن يذكر المقر لكل من زيد وعمر المقدار والكسر والمقدار الف والكسر النصف ويتدلى إلى الثلث فتصير لكل الف وستمائة وستة وستون وثلثان

وعلى طريقة الضرب بأن تضرب مخرج النصف فى مخرج النصف يحصل أربعة وتقطع منه أقل الكسر يبقى ثلاثة وهى الألف القالب وتعدل لكل من هذه الثلاثة ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وتضرب لكل من زيد وعمر مخرج النصف فى مخرج النصف يحصل لكل من زيد

وعمرو أربعة وتقطع من كل أربعة اثنان يبقى لكل اثنان ثم تأخذ القالب وتقابل اثنان تستوى إثنان وبقى واحد وهو الثلث

وقول ابن المقرى (إلاثلث ما للآخر فلكل ألف إلاربعه) ويصور على طريقة التدلى والضرب وأما طريقة التدلى بأن يذكر المقر لكل من زيد وعمر المقدار والكسر والمقدار ألف والكسر الثلث ويتدلى الربع فيصير لكل ألف وماتان وخمسة وعشرون

وأما كيفية الضرب بأن تضرب مخرج الثلث فى مخرج الثلث يحصل تسعة ثم تقطع أقل الكسر وهو واحد يبقى ثمانية وهى الألف القالب تعدل لكل من هذه الثمانية مائة وخمسة وعشرين فمجموعها الف

ثم تضرب لكل من زيد وعمر مخرج الثلث فى مخرج الثلث يحصل لكل تسعة ثم تقطع من كل تسعة ثلاثة يبقى لكل ستة ثم تأخذ القالب وتقابله وهى تستوى ستة وتسمى ثلاثة أرباع وتعدل لكل من الستة مائة وخمسة وعشرين فمجموعها سبعمائة وخمسين

وقول ابن المقرى (أوثلثا ما للآخر فلكل ثلاثة آلاف) ويصور على التراقى والضرب وأما طريقة الترقى بأن يذكر المقر لكل من زيد وعمرو المقدار والكسر والمقدار ألف والكسر الثلث ويترقى الى النصف فيصير لكل ألف وخمسمائة ويترقى الى نصف النصف فيكون الفان ويترقا إلى ألف آخر فيكون المجموع ثلاثة آلف

وأما كيفية الضرب بأن تضرب مخرج الثلث فى مخرج الثلث يحصل تسعة وتقطع منها أقل الكسر يبقى ثمانية وتضرب لكل من زيد وعمر مخرج الثلث فى مخرج الثلث يحصل تسعة وتزيد الثلث فيكون اثنى عشر ثم تزيد إثنى عشر آخر يحصل أربعة وعشرون ثم تأخذ القالب وهو ثمانية تستوى ثلاث مرات

وقول ابن المقرى (أوقال لزيد ألف إلانصف مالعمرو ولعمرو ألف إلأثلث مالزيد فلزيد ثلاثة أخماس ألف ولعمرو أربعة أخماسه) وهذه المسئلة والتى تليها يسمى مقدارين متفقتين مع كسرين مختلفتين :

ويستعمل فيهما كيفية الضرب فقط وهى بأن تضرب مخرج النصف فى مخرج الثلث يحصل

ستة ثم تقطع أقل الكسر وهو واحد يبقى خمسة وهى قالب الألف ويعدل كل من هذه الخمسة ماتين فمجموعها الف

ثم تضرب لكل من زيد وعمر مخرج النصف فى مخرج الثلث يحصل ستة ثم تقطع من الستة التى للزيد ثلاثة يبقى ثلاثة ثم تقطع من الستة التى لعمرو إثنان يبقى أربعة ثم تأخذ القالب وهو خمسة ثم تقابله الثلاثة التى لزيد وتستوى ثلاثة من القالب

وتعدل كل من هذه الثلاثة ماتين فمجموعها ستمائة وهى ثلاثة أخماس الألف ثم تقابل الأربعة التى لعمرو تأخذ أربعة من القالب وتعدل كل من هذه الأربعة ماتين فمجموعها ثمانمائة وهو فى قوله لزيد ألف إلا نصف مالعمرو وهو ثمانمائة والنصف أربعة ولعمرو ألف إلاثلث مالزيد وهو ماتان

وقول ابن المقرى (أوقال لزيد ألف ونصف مالعمرو ولعمرو ألف وثلث مالزيد فلزيد ألف وأربعة أخماسه ولعمرو ألف وثلاثة أخماسه) وإذا أردت أن تعرف فاضرب مخرج الثلث فى مخرج النصف يحصل ستة ثم تقطع منها أقل الكسر وهو واحد يبقى خمسة وهى الألف القالب وتعدل كل من هذه الخمسة ماتين فمجموعها ستمائة

ثم تضرب لكل من زيد وعمرو مخرج النصف فى مخرج الثلث يحصل لكل ستة وتزيد لزيد نصف مالعمرو وهو ستة تزيد عليها ثلاثة يحصل تسعة وتزيد لعمرو ثلث مالزيد وهو اثنان يحصل ثمانية ثم تأخذ القالب وهو حمسة وتقابل مالزيد وهى تسعة تأخذ خمسة وهو الالف وتبقى أربعة إذاقابلت هذه الأربعة الألف القالب تكون أربعة أخماس تعدل لكل من هذه الأربعة ماتان

فمجموعها ثمانمائة فيأخذه ألف وثمانمائة ثم تقابل الثمانية التى للعمرو الألف القالب تأخذه خمسة ويبقى ثلاثة إذاقابلت هذه الثلاثة ألف القالب تكون ثلاثة أخماس تعدل كل من هذه الثلاثة ماتين فيأخذ الفا وستمائة

وقول ابن المقرى (أوقال لزيد ألف إلا ثمن مالعمرو ولعمرو الفان إلانصف مالزيد فلزيد ثمانمائة ولعمرو ألف وستمائة) وتسمى هذه المسئلة مقدارين مختلفتين مع كسرين

مختلفتين ، ويقسم هذه المسئلة ثلاث طرائق الأولى يسمى طريقة تخميس

والثانى يسمى طريقة الضرب والثالث يسمى طريقة الجبر والمقابلة

وعلى طريقة التخميس تأخذ نصف مخرج الثمن وهو أربعة وتأخذ أيضا نصف مخرج النصف وهو واحد فاضممهما فإذاضممتهما يحصل خمسة وذلك هو مخرج الخمس وتقطع من ألف زيد خمس وهو مأتان وبقى ثمانمائة وتقطع من الفين اللذين لعمرو ، خمس وهو ماتان ويبقى الف وستمائة وهو فى قوله ولزيد ثمانمائة ولعمرو ألف وستمائة

وعلى طريقة الضرب إضرب مخرج الثمن فى مخرج النصف يحصل ستة عشر وتقطع إسم الكسر وهو واحد يبقى خمسة عشر وهى الألف الغالب تعدل كل ثلثمائة ماتين فمجموعها ألف ثم تضرب لعمرو مخرج النصف وهواثنان فى مخرج الثمن يحصل ستة عشر وتزيد ثمانية يحصل أربعة وعشرون

ثم تأخذ القالب وهو خمسة عشر وتقابل فى أربعة وعشرين تساوى خمسة عشر وهى الألف ويبقى تسعة تعدل كل ثلثمائة من هذه التسعة ماتان فمجموعها ستمائة وتقطع من ألف زيد ثمن مالعمرو وهوماتان

وعلى طريقة الجبر والمقابلة أن تجعل مال زيد شيئا فيكون لعمرو ألفان إلانصف شيء فينقض ثمن الفين إلأنصف الثمن شيء من الألف هو الذى لزيد وذالك ماتان وخمسون إلا نصف ثمن شيء فيكون لزيد سبعمائة وخمسون

ونصف ثمن شيء يعدل شيئا فسبعمائة وخمسون منها يعدل سبعة أثمان شيء ونصف ثمن شيء فيعدل نصف الثمن الشيء خمسين فثمن الشيء مائة والشيء ثمانمائة فلزيد ثمانمائة ولعمرو الفان إلانصف مالزيد فله ألف وستمائة والله أعلم بالصواب

وقول ابن المقرى (وكذا درهم درهم فإن كرر كذا بواو اوبثم ونصب درهما تكرر) فيه صور تبلغ اثنى عشر وهى إنّ كذا إمامفردة اومكررة اومعطوفة والدرهم إماأن يرفع اوينصب اويجر اويسكن وتضرب فى هذه الأربعة فى الثلاثة الأولى يحصل اثنا عشر صورة إه ب على المنهج ٨٢/٣

باب العارية

وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبى طلحة رضى الله عنه فركبه ، رواه البخارى (٢٤٨٤) ومسلم (٢٣٠٧)

ولها لغة واصطلاحا واركان وشروط ولغتها اسم لما يعار

واماا صطلاحها عرفها الحنفية بأنها تمليك المنافع بغير عوض

وعرفها الشافعية بأنها اسم لإباحة منفعة عين مع بقائها بشروط مخصوصة

عرفها المالكية بأنها تمليك منفعة مؤقتة لابعوض

وعرفها الحنابلة بأنها العين المعارة من مالكها أنظر الأنوار

وأركانها أربعة معير ومستعير ومستعار وصيغة ولكل منها شروط ذكرها المصنف فى المتن

وقول ابن المقرى (ورجع متى شاء) استثنى صور أحدها إعارة وضع الجذوع على ماقرر

وثانيها إعارة الأرض لدفن ميت فلايرجع بعد الدفن حتى يندرس ولاأجرة له إذارجع

الثالثة إذا أعار للبناء أوالغراس ولم يذكر مدة رجع فإن كان شرط القلع مجانا والتسوية ألزم الوفاء أوالقلع لم يكلف التسوية أوأطلق فللمعير القلع لأنه ملكه

الرابعة معنى الجبر المذكور أن المعير إذااختار أى خصلة منها أجبر المستعير عليها إه الديباج للزركشى ج١ / ٥٥٧

باب الغصب

عن سعيد بن زيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين متفق

وهو لغة أخذ شىء ظلما واصطلاحا عرفه أبوحنيفة وأبويوسف بأنه إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل فى المال

عرفه الشافعية بأنه أخذ مال الغير على وجه التعدى :وعرفه المالكية بأنه أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لابخوف قتال

وعرفه الحنابلة بأنه الإستيلاء على مال الغير بغير حق إهـ الأنوار١/ ٤٧٨

وأركانه ثلاثة غاصب ومغصوب به ومغصوب منه

قال القاضى حسين فى الفتاوى ولوأن عبدا هرب من مولاه ودخل دارا الآخر بدون إذن مالكها وأقام ليلا وخرج بلاإذنه وهرب وعلم صاحب الدار سيده ولم يجبره ضمن وهو ضعيف مخالف لماأورده الأصحاب من وجوه

الأول أنه لايزيد على حل قيد العبد بل لايسويه وقد مضى

الثانى أنهم فرقوا بين الحيوان وغيره إذاوقع فى دار غيره حيث حكم بوجوب الحفظ والرد الى المالك فى الثوب وفى الطير والبقر فلا :والثالث جواز الإخراج عن ملكه كيف ولم يخرج

الرابع قال القفال فى الفتاوى ولوأدعى على آخر أنك غصبت امرأتى لم تسمع كمالوأدعى على آخر أن عبدى هرب منى ودخل دارك :الخامس عدم وجوب إجبار المالك وإعلامه إهـ الأنوار : ج ١ / ٤٨١

قال الأئمة المضمونات قسمان ماليس بمال وهو الأحرار فيضمنون بالجناية على النفس والأطراف وإلى ماهو مال وهو غرضنا هنا وينقسم إلى أعيان ومنافع والأعيان قسمان حيوان وغيره والحيوان قسمان آدمى وغيره

وحكم المثلى أنه إذاتلف حسا اوشرعا كتخمر العصير أوأتلف تحت يد عادية أنه يضمن بمثله ويستثنى صور أحدهاما إذاتلف حليا فالأصح فى الصغير ضمان الكل يعنى الحرم والصنعة بنقد البلد وإن كان من جنسه ولاربا لإختصاصه بالعقود

وثانيها إن كان المثلى لاقيمة له عند الرد كماإذاغصب مافى يديه وظفر به على شاطئ نهر فالمطالبة بقيمة البرية وثالثها إذالم يجد المثلى إلابأكثر من ثمنه فالأصح أنه لايلزمه تحصيله

بل القيمة ورابعها إذاظفر بالغاصب فى غير بلد التلف فإن تعذر تحصيل المثلى حيث يجب لزمه قيمته

والرابع المنافع وهى على ثلاثة أقسام أحدها ماتضمن منفعته لابالتفويت ولابالفوات كالكلب الثانى مايضمن بالتفويت لابالفوات وهو شيئان أحدها منفعة بضعها واليد لاتثبت عليها بدليل الصحة تجويزها دون بيعها للحيلولة ولوكان التفويت من غير الغاصب

كالمشترى منه إذاوطئ والوطء بالشبهة فإن للمالك مطالبة الغاصب بالمهر إبتداء

الثانية منفعة الحر بان حبسه وفوت منافعه فالأصح أنه لايضمنها لأن الحر لايدخل تحت يد فمنافعه تفوت تحت يد إه الديباج للزركشى :خ ١ / ٥٦٦

وقول ابن المقرى (وإن صبغ الثوب ولو بمغصوب) فيه أحوال أحدها أن يكون الصبغ للغاصب فإن كان تمويها محضا فليس للغاصب نزعه إن رضى المالك والأصح فى التهذيب أنه لايجبر الغاصب على قلعه كالقصارة وإن حصل فى الثوب منه عين فإن أمكن فصله عنه وطلبه المالك فالأصح يجبر الغاصب عليه كالبناء

الثانية أن يكون مغصوبا من أجنبى آخر فإن لم ينقص فلاغرم وهما شريكان الثالثة أن يكون الصبغ للمالك فإن زادت القيمة فاز به المالك وله أرش النقص إن كان والإجبار على القلع وإن أمكن إه الديباج للزركشى ١/٥٧٢- ٥٧٣

والحاصل أن المغصوب إما أن يكون مالا أوغيرمال وكل منهما إماأن يكون إثم أولا وكل إماأن يجب رده أولا فتحصل من ذالك ثمان صور أربعة فى المال وأربعة فى الإختصاص إه ب على المنهج ٣/١١٠

قاعدة

فى تحرير أعواز المثل

إعلم أن الإتلاف يكون من غاصب وتارة يكون من غير غاصب ثم الإتلاف تارة يكون مع وجدان المثل ثم يفقد وتارة فى حال فقد المثل ههنا متقدمان أحدهما أن القيمة فى ذوات

أمثال إذاوجبت عند فقد الأمثال هل تقول هى بدل عن العين أوعن المثل

وجهان حكاهما أبوطيب بن سلمة إحداهما أن القيمة بدل عن القيمة لماتقرر ان الواجب رد العيب مادامت موجودة فإذاتعذر ردها وكانت مثلية وجب رد المثل لمساواته العين وإنما وقعت المغايرة الشخصية

فإذاتعذر رد المثل وجبت القيمة لأنها مثل العين فى المسئلة ووقعت المغايرة فى الجنسية فكانت القيمة بدلا عن العين لاعن المثل والوجه الثانى أنها بدل عن المثل لأن القيم ملحوظة فى المثليات مع وجود المثل وإنما لحظت عند فقده فإذن هى بدله

الثانية إعطاء القيمة عند فقد المثل هل هو بدل حقيقى أواعطاء الحيلولة حتى لووجد المثل رد القيمة وأخذ المثل فيه وجهان أصحهما أنه بدل حقيقى

إذاعرف ذالك فالغاصب إذاتلفت العين المثلية فى يده ثم أعوز المثل وعدل إلى القيمة فما المعتبر فيه ستة أقوال أحدها أن المعتبر قيمته يوم التلف

والثانى يوم الإعواز والثالث يوم المطالبة والرابع يوم أخذ القيمة والخامس أقصى القيم من يوم الغصب إلى التلف والسادس أقصى القيم من يوم الغصب إلى الأعواز إه الأشباه لإبن الوكيل ١٢٦

باب الشفعة

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة رواه البخارى (٢١٣٨)

وهى لغة بالضم شفعت الشىء ضممته إلى غيره

واصطلاحا عرفها الحنفية بأنها ضم ملك البائع إلى ملك الشفيع وتثبت للشفيع بالثمن الذى بيع به رضى المتبايعان أوشرطا

وعرفها الشافعية بأنها حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيماملك بعوض

وعرفها المالكية بأنها استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه

وعرفها الحنابلة بأنها استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها إه الأنوار ٤٩٨/١

وأركانها ثلاثة شفيع ومشفوع ومشفوع منه شروط الشفيع أثنان الأول أن يكون شريكا فلاشفعة لجار الثانى أن يكون شريكا فى الرقبة لا المنفعة فلاشفعة للمستأجر

وشرط للمشفوع شروط الأول أن يكون عقارا فلاشفعة فى المنقولات كالحيوان والثياب

الثانى أن يكون العقار ثابتا فلاشفعة فى مشتركة مبنية على سقف لهما اولأحدهما اولغيرهما الثالث أن يكون منقسما أى يجبر الشريك على القسمة إذاطلبت وهو الذى لايبطل منفعته المقصودة بها أى يمكن أن ينتفع به من الوجه الذى كان ينتفع به قبل القسمة

وشرط للمشفوع منه شروط الأول أن يكون ملكه متأخرا عن ملك الشفيع فلواشترى اثنان دارا معا فلاشفعة لأحدهما على الآخر

الثانى أن يكون ملازما فلاشفعة فى المجلس قبل التخاير وإن شرطا الخيار فإن شرط لهما البايع فكذلك وإن شرط للمشترى أخذ فى الحال الثالث أن يكون بالمعاوضة فإن ملك بإرث اوهبة اوصدقة فلاشفعة إه الأنوار ٤٩٩/١ ــ٥٠١

فرع

مسقطات الشفعة ثلاثة الأول اللفظ فلوقال عفوت عن الشفعة اواسقطت حقى منها اونزلت عنها اوتركته اوأبطلته اوردته بطلت الثانى التأخير والتقصير فى الطلب بعد العلم بالبيع فإن حق الشفعة على الفور إلاإذاغاب شفيع اوبيع مؤجلا

الثالث زوال الشركة فإن باع ملكه اووهبه عالما بثبوت الشفعة اوجاهلا بطلت

إه الأنوار ٥٠٤/١

قاعـــدة

شقص العقد لايفرق فلوكان المستحق اثنين ابتداء فعفى أحدهما فالأصح أنه يسقط حقه ويجبر الآخر بين أخذ الجميع وتركه كالمنفرد وليس له الإختصار على حصته لئلايتضرر المشترى الديباج للزركشى ٥٨٣/١

فائـــدة

لايكره دفع شفعة الجوار بالحيلة قطعا ويكره دفع غيرها كالزكاة كأن يبيع بأضعاف الثمن ويعتاض عرضا قدره درهما اويحط الزائد فيرغب الشفيع عنه وغير ذلك

باب القراض

وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه (أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالى فى كبد رطبة ولاتحمله فى بحر ولاتنزل به فى بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالى) رواه الدار قطنى

وهو لغة مشتق من القرض وهو القطع واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه هو المضاربة عندهم عقد شركة من الربح بمال من جانب وعمل من جانب

وعرفه الشافعية بأنه أن يدفع اليه مالا يتجر به والربح مشترك عرفه المالكية بأنه توكيل على تجر فى نقد مضروب مسلم من ربحه ،عرفه الحنابلة بأنه دفع مال معلوم اومافى معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه إهـ شرح فتح القدير ٤٤٥/٨

وأركانه خمسة الأول رأس المال والثانى العمل والثالث الربح والرابع الصيغة الخامس العاقدان وشرط لكل منها شروط أنظر الى المتن تجدها

وقول ابن المقرى (وهو كوكيله) أى بالإحتياط فلايبيع ولايشترى بالغبن ولابنسيئة مالم يؤذن ولايسلم قبل قبض وغير ذلك ويستثنى صور منها البيع بعرض ومنها شراء المعيب ومنها أن لايشترى من يعتق على المالك بغير إذنه كمافى المتن فإن له ذلك بخلاف فإن مقصود العقد للإسترباح ومنها ماظن سلامته فبان معيبا فإن له رضى المالك بإبقائه كان

للعامل رده للغبطة بخلاف الوكيل إه الديباج للزركشى ١/٥٩٠

باب المساقات

عن ابن عمر رضى الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مايخرج منها من ثمر اوزرع) متفق عليه

وهى لغة مفاعلة من السقى واصطلاحا عرفها الشافعية بأنها دفع الشخص نخلا أوشجرعنب لمن يتعهده بسقى وتربية على أنّ له قدرا معلوما من الثمرة

عرفها المالكية بأنها عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لامن غير غلته لابلفظ بيع أوإجارة اوجعل : عرفها الحنفية بأنها دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره

عرفها الحنابلة بأنها دفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر مايحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره إه الأنوار ١/

وأركانها خمسة الأول المحل والثانى الثمار والثالث العمل والرابع الصيغة وشرط لكل منها شروط أنظر الى المتن

فائـــذة

النخل والعنب يخالفان بقية الأشجار فى أربعة أمور الزكاة والخرص وبيع العريا والمساقات

بـــاب الإجـــارة

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعطوا الأجيرأجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجه

وهى لغة اسم للأجرة واصطلاحا عرفها الحنفية بأنها عقد على المنافع بعوض

وعرفها الشافعية بأنها تمليك بعوض بشروط معلومة

وعرفها المالكية بأنه عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أوموصوفة فى الذمة اوعمل معلوم بعوض معلوم.

وأركانها أربعة الأول صيغة وشرطها كشروط صيغة البيع إلاعدم التأقيت الثانى العاقدان وشروطهما كشروط بائع ومشتر إلاإسلام المستأجر لمسلم الثالث الأجرة وشرطها الرؤية إن كانت معينة وكونها معلومة جنسا وقدرا وصفة وكونها حالة مسلمة فى المجلس فى إجارة الذمة الرابع المنفعة ولها شروط أنظر الى المتن

فـــــرع

الصحيح أن الطعام يجب تقديره فلوقدر عشرين منا فإذافنى هل يجوز إبداله فيه ثلاثة أوجه أحدها نعم كسائر المحمولات والثانى لا لأن العادة فى الطعام أن تنزفه الدابة إذالم يبق والثالث أنه يبدل إن فنى الكل وإن فنى شيء منه فلايبدل كل ساعة إهـ الوسيط للغزالى

وقول ابن المقرى (ولالمستقبل فى عينية) يستثنى مسائل بعضها على المتن وهى إذا أجر من زيد سنة ثم أجرها السنة الثانية منه قبل انقضاء الأولى فرأيان أشبههما الصحة لإتصال المدة الثانية كراء العقب جمع عقبة وهى النوبة بأن يستأجر دابة ليركب بعض الطريق ويمشى فى البعض وفيها أوجه أصحها الصحة

الثالثة لوأجر نفسه ليحج عن غيراجارة عينية قبل وقته جاز بشرطين أحدهما كون المسافة بعيدة ليتحقق العذر فى التقديم وكونه زمن خروج أهل بلده أما الإجارة على الذمة كالزمت ذمتك تحصيل الحج عنى فإنه يجوز تقديمها على الخروج

الرابعة لوأجر دارا ببلد آخر فقيل لايصح إذلايأتى التسليم إلابقطع المسافة بين البلدين والأصح الصحة وهو يشكل على الصحة البطلان فيمالوباع الحمل وزنا وكان يباع بعضه إلى أن يوزن فإنه يمكن بيعه جزافا إهـ الديباج للزركشى ١/٦٠١-٦٠٢

فـــــرع

العقد على المنفعة مدة إذاطرأ فيها مالوقارن إبتداء يمنعه فيه صور منها لوإستأجر مسلم دارا من حربى فى دار الحرب ثم غنم المسلمون الدار أوإستأجر حربيا فاسترق لم تنعقد الإجارة ثم يبقى للمستأجر إستحقاق المنفعة لان منافع الأموال مملوكة ملكا تاما مضمونة باليد كاعيان الأموال

ومنها إذا أجر الولى الطفل أبا كان أووصيا أوقيما أوماله مدة لايبلغ فيها بالسن ويجوز أن يبلغ بالإحتلام جاز لأن الأصل دوام الصبى فلواحتلم فى اثنائها فوجهان رجح الشيخ أبواسحاق والرويانى فى الحلية البقاء

ورجح الإمام والمتولى المنع وعلى الأول لإختيار له على الأظهر كالصغيرة إذاوجب فبلغت ومنها لوأجر مال المجنون فأفاق فى أثناء المدة فهو على هذا الخلاف

ومنها لوأجر عبده ثم أعتق نفذ عتقه كابق والمغصوب ولاتنفسخ إجارته على الصحيح لأن السيد أزال ملكه عن المنافع بالعتق إهـ الأشباه لمحمد بن عمر ١٧٤

فـــــرع

أخذ العوض على فروض الكفاية والعين فى صور منها ان يساجر على تعليم الفاتحة حيث تكون فرض الكفاية يجوز وإذاتعين وجهان الأصح الجواز

ومنها إستئجار على تجهيز الموتى حيث يكون فرض الكفاية يجوز وإذاتعين وجهان الأصح الجواز ومنها إطعام المضطر حيث يصير فرض عين المذهب جواز أخذ العوض وفيه وجه أنه لايجوز

ومنها إنقاذ الغريق قالوا لاتثبت عليه أجرة المثل وفرقوا بينه وبين المضطر بأنه قدلايكون للمضطر مال ، ومنها لوأصدقها تعليم الفاتحة وهو متعين لتعليمها فوجهان الأصح الصحة ومنها على الأم أن ترضع ولدها اللبا ولها أخذ الأجرة عليه فى المذهب إهـ الأشباه لإبن الوكيل ٢٢٦

فـــــرع

الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة فى صور منها الإجارة ثابتة على خلاف الدليل لكون المنافع لم توجد بعد لعموم الحاجة ثم يطرد جوازها من غير نظر فى حق الآحاد إلى قيام الحاجة

ومنها ضمان الدرك جائز على المنصوص قديما وجديدا وهو مخالف لقياس الأصول فإن

البايع إذاباع ملك نفسه فماأخذه من الثمن ليس بدين عليه حتى يضمنه

ومنها مسئلة العلج ودلالته على القلعة بجارية منها يصح للضروة مع أن الجعل يجب أن يكون معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا إذاكان معينا وهذه الشروط مفقودة هنا

ومنها الجعالة ثابتة على خلاف الأصل فى المجهول الذى لايمكن أن يستأجر عليه ومع ذالك يصح على العمل المعلوم على الأصح عند الاكثرين

ومنها إستئجار أهل الذمة على الجهاد حيث قلنا أنه إجارة لاجعالة يجوزمع الجهل بالعمل ومنها أن تترس الكفار الواحد بالمسلم يمنع قصد المسلم بحال رعاية المسلم أنه مستسلم فهو نظير مالوأكره الكافر مسلما على قتل المسلم إه الأشباه لإبن الوكيل٣٤٦

باب إحياء الموات

وعن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها قال عروة رضى الله عنه وقضى به عمر فى خلافته رواه البخارى

وهو اصطلاحا عرفه الشافعية بأنه أرض لامالك لها ولاينتفع بها أحد

عرفها المالكية بأنه الأرض الخالية عن الإختصاص

عرفه الحنفية بأنه أرض لم تملك فى الإسلام أوملكت ولم يعرف مالكها وتعذر زرعها بإنقطاع الماء أوغلبته أونحوهما

عرفه الحنابلة بأنه الأرض الخراب الدراسة

والمشتركات ثلاثة الأراضى ومعادنها ومنافعها فأما الأراضى فالموات منها يملك بالإحياء والموات كل منفك عن إختصاص والإختصاص ستة أنواع النوع الأول العمارة فلايتملك معمور وإن أندرست

النوع الثانى حريم العمارة فلايملك وأهل دار الحرب إذا أقر فى بلد بصلح فلايحيا النوع الثالث اختصاص الخلق بالوقوف بعرفة هل يمنع من الإحياء فيه تردد والأظهر أنه إذالم يضيق لايمنع النوع

الرابع اختصاص المتحجر مرعى وهو نصب أحجار علامة على العمارة فهو أولى به إن لم يطل الزمان وكان مشتغلا بأسباب العمارة فإن جاوز ذلك بطل اختصاصه

النوع الخامس إقطاع الإمام وهو متبع فى الموات وحكمه قبل الإحياء كحكم التحجر النوع السادس الحمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النقيع ولمن بعده من الإئمة كالتحجر فى المنع من الإحياء إه الوجيز للغزالى ٢٢٧

بـــاب الوقف

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذامات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أوعلم ينتفع به أوولد صالح يدعوله) رواه مسلم

هو لغة الحبس واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه حبس العين على حكم ملك لله تعالى والتصدق بالمنفعة

عرفه الشافعية بانه حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى رقبته على مصرف مباح موجود :عرفه المالكية بانه جعل منفعة مملوك ولوبأجرة أوغلته المستحقة بصيغة مدة مايراه المحبس

وعرفه الحنابلة بأنه تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره فى رقبته يصرف ربعه إلى جهة بر وتسبيل المنفعة تقربا إلى الله تعالى أنظر مغنى المحتاج ٢/ ٣٧٦

وأركانه أربعة واقف وموقوف عليه وموقوف وصيغة ولكل منها شروط ذكر المصنف فى المتن

بـــاب الهـــبة

وعن ابن عمروابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم (لايحل لرجل مسلم أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده رواه أحمد وصححه الترمذى

لغة مأخوذة من هب بمعنى مر واصطلاحا عرفها الأحناف بأنها تمليك بلاعرض

وعرفها الشافعية بأنها التمليك بلاعوض وعرفها المالكية بأنها تمليك متمول بغير عوض

وعرفها الحنابلة بأنها تمليك جائز التصرف مالا معلوما أومجهولا تعذر علمه

وأركانها أربعة واهب وموهوب وموهوب له وصيغة وشرط لكل منها شروط أنظر الى المتن

وقول ابن المقرى (أوأعمرتك إياه) له ثلاث أحوال أحدها أن يقول أعمرتك هذه الأرض فإذامت فهى لورثك فتنعقد الهبة بعينها الثانية أن يقول أعمرتك هذه الأرض اوجعلتها لك عمرك ولم يزد على هذا فهذا أيضا تصح الهبة ويرثها ورثة الموهوب له

الثالث أن يقول جعلتها لك عمرك أوحياتك فإذامت عادت إلى أوإلى وارثى إن مت فالأكثرون على أنّ هذه هبة صحيحة والشرط باطل وهو القول الجديد إه التمشية بشرح إرشاد الغاوى ٢/٣٠٤

وقول ابن المقرى (ولأصل وهب لفرع رجوع) له شروط أربعة الأول أن يكون الموهوب باقيا فى ملكه فإن تلف أوباع أووهب فلارجوع فيه الثانى أن لايتعلق به حق يمنع البيع فإن كاتبه أورهنه فلارجوع

الثالث أن يكون الموهوب عينا فلووهب منه دينا كان عليه أوأبرأ منه فلارجوع الرابع أن يكون منجزا فلوقال إذاجاء رأس شهر فقدرجعت لم يصح الرجوع إه الأنوار ١/٥٨٧

إتحاد القابـــض والمقبض

فيه صور منها ذكر الشيخ أبوحامد وغيره أنه لووكل الموهوب منه الغاصب والمستعير والمستأجر فى قبض مافى يده من نفسه وقبل صح فإذامضت مدة يتأتي فيها القبض برأ الغاصب والمستعير من الضمان

قال الرافعى هذا يخالف الأصل المشهور فى ان الشخص الواحد لايكون قابضا ومقبضا

ومنها مالوأسلم اليه ثوبا وقال بع هذا واستوف حقك من ثمنه فلوتلف لم يكن فى ضمانه لأنه إئتمنه بخلاف الظاهر بغير جنس حقه على وجه

ولودفع البايع المبيع إلى المشترى فامتنع من قبضه حكى الغزالى عند الكلام فى وجوب البدأة بالتسليم من كتاب البيع أن صاحب التقرير قال أن للبايع أن يقبضه من نفسه لتصير

يده يد أمانة وإن له أن يرفع ذلك إلى القاضى ليودعه عنده

والإمام حكى عنه أن للقاضى أن يبرئه من الضمان فتصير يده يد أمانة فإن لم يجد قاضيا فيقبض من نفسه للضروة إه الأشباه لمحمد بن عمر ١٤١

بـــاب اللـقطة

وعن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه قال (جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم : قال هى لك أولأخيك أولذئب : قال فضالة الإبل قال مالك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها رواه البخارى ومسلم

وهى لغة إسم لمايلتقط واصطلاحا عرفها الحنفية بأنها أمانة إذاشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها وهى الشىء الذى يجده ملقى ليأخذه أمانة واللقطة مال معصوم عرض للضياع

وعرفها الشافية بأنه مال أوإختصاص محترم ضاع لنحو غفلة بمحل غير مملوك لم يحرز ولاعرف الواحد مستحقه ولاإمتنع بفوته

وعرفها المالكية بأنه مال معصوم عرض للضياع وإن كان كلبا أوفرسا

عرفها الحنابلة بأنها المال الضائع من ربه ويلتقطه غيره

وأركانه ثلاثة إلتقاط وملتقط ولقطة ولكل شروط أنظر إلى المتن

وقول ابن المقرى (وممتنع من صغار السباع) فيه صور تبلغ ستة عشر وهى إماأن يكون الحيوان ممتنعا من صغار السباع أولا ثم تضرب إماأن يكون بعمران أوبمفازة فهذه أربعة صور ثم تضرب إما أن يكون زمن أمن أونهب يحصل ثمانية صور ثم تضرب إما أن يلتقطه للحفظ أوللتملك

وإذاعتبرت أحواله بإعتبار مايفعل فيه زادت الصور فإن كان بالعمارة جاز لقطه مطلقا ممتنعا أم لا للحفظ أوللتملك زمن أمن أونهب وإن كان بمفازة وكان غير ممتنع جاز لقطه للحفظ والتملك أوممتنعا جاز للحفظ فقط إلازمن نهب فيجوز للتملك أيضا

الأمانات الواجبة على الكفاية إذاخاف فيها الخيانة على صور منها إذالم يتعين للقضاء بأن كان هناك مثله فإن خاف على نفسه الخيانة ولم يجرب نفسه فهل يحرم عليه الأخذ فيه وجهان حكاهما فى الوسيط فى كتاب اللقطة ومنها إذاخاف واجد اللقطة من نفسه خيانة ففى جواز الأخذ وجهان إهـ الأشباه لإبن الوكيل ١٧٣

وقول ابن المقرى (وإن تملك فبزوائد لامنفصلة وأرش عيب بعد) له أحوال أحدها أن تكون ناقصة ويتفقا على ردها فلوأرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها فالمجاب المالك

الثانية أن تكون تالفة فيغرم مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة ويعتبر يوم التملك الثالث أن تكون ناقصة بعيب فللمالك أخذها مع الأرش أن الكل مضمون على الملتقط إهـ الديباج٢/٦٤٦ـ ٦٤٧

والحاصل أن اللقطة تعتريها الأحكام الخمسة فتكون مباحة إذا أمن فى الحال ولم يثق بأمانته فى المستقبل وواجبة إذاكانت كذلك وعلم ضياعها لولم يأخذها ومكروهة للفاسق وحراما إذانوى الخيانة وكل لاضمان عليه إذاتركها وفى صورة الوجوب لأنه لم يضع يده عليها إهـ على الخطيب ٢٧٤/٣

والحاصل أن الملتقط إن وثق بأمانة نفسه ندب له الإلتقاط وإن لم يثق بأمانة نفسه فى المستقبل وهو ءامن فى الحال أبيح له الأخذ مالم يكن فاسقا وإلا كره فإن لم يكن أمنا فى الحال ومحققا لنفسه الخيانة حرم عليه الأخذ وصار ضامنا إن أخذها وتكون واجبة إذاوثق بنفسه حالا ومآلا ولم يكن هناك أمين غيره إهـ على الخطيب ٢٧٤/٣

فرع

إذاقصد الأمانة أولا ثم تعدى بالفعل فيه ضمن وهل يضمن بمجرد قصد الخيانة فيه وجهان أحدهما لا كالمودع لايضمن بمجرد القصد والثانى يضمن لأن المودع مسلط عليه من جهة المالك إهـ الوسيط

فصل فى اللقيط

قال تعالى :ومن أحياها فكأنما أحيا الناس : روى أن رجلا أتى سيدنا علىّ رضى الله عنه بلقيط فقال هو حر ولأن أكون وليت من أمره مثل الذى وليت أنت كان أحب إلىّ من كذا وكذاعد جملة من أعمال الخير أنظر الإخلاص الناوى

وله لغة وهى مايلقط أى يرفع من الأرض وقد غلب على الصبى المنبوذ وفى الصحاح المنبوذ الصبى الذى تلقيه أمه فى الطريق واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه إسم لحى مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أوفرارا من تهمة الزنا

عرفه الشافعية بأنه طفل نبيذ بنحو شارع لايعرف له مدع وطفل بإعتبار الغالب وإلا فقد يكون صغيرا مميزا عرفه المالكية بأنه صغير آدمى لم يعرف أبوه ولارقه

عرفه الحنابلة بأنه طفل لايعرف نسبه ولارقه نبذ أوأضل عن الطريق مابين ولادته إلى سن التمييز على الصحيح من المذهب إه كشاف القناعه

وأركانه ثلاثة لقط ولاقط وملقوط وشرط لكل منها شروط بعضها فى المتن

فـائـــذة

الأمانات التى أختلف فى وجوب الإشهاد عليها فيها صور منها اللقطة فى وجوب الإشهاد عليها وجهان ومنها اللقيط فى وجوب الإشهاد عليه وعلى مامعه وجهان مرتبا وأولى بالوجوب لخوف الأرقاق الأشباه لمحمد بن عمر ٢٠٥

باب الفرائض

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(إلحقوا الفرائض باهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه)

وله لغة وهى التقدير واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها وعرفه الشافعية بأنه نصيب مقدر شرعا للوارث

وعرفه المالكية بأنه علم يعرف به من يرث ومن لايرث ومقدار مالكل وارث

وعرفه الحنابلة بأنه علم قسمة المواريث وهى جمع ميراث وهو المال المخلف عن الميت

وله اركان وشروط وأسباب وموانع وموجبات التوقف وآيات وأحاديث وأقوال الاصحاب وعلم الفتوى وعلم النسب وعلم الحساب وفوائد

وكلها ذكرناها إلى كتابنا المعين المحتاج إلى قواعد المنهاج فارجع ٥ليه

معنى الإرث لغة وشرعا الإرث لغة البقاء وإنتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين وشرعا حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما أونحوهما وقول ابن المقرى (يقدم فى تركة حق تعلق بعين) يعنى يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق مرتبة الأول الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة والرهن

والثانى مؤنة التجهيز بالمعروف الثالث الديون المرسلة فى الذمة الرابع الوصايا بالثلث فمادونه لأجنبى الخامس الإرث إهـ ياقوت النفيس فى مذهب ادريس ١٣٣ــ ١٣٤

وقول ابن المقرى (فنصف لزوج) شرع فى ذكر أهل الفروض وهى ثلاثة عشر زوج وأب وجد وأخ لأم وبنت وبنت ابن وأخت لأبوين أولأب وأم وجدة لأم وجدة لأب وزوجة وأخت لأب ويقسم إلى ستة اقسام أحدها الأولاد والثانى الأب والجد والثالث الأم والجدة الرابع الإخوة والأخوات الخامس بنوا الإخوة السادس الأعمام إهـ إعانة الطالبين بشرح فتح المعين ٣٤١/٣ وانظر أيضا الديباج للزركشى ٧٠/٢

تنبيه

لايجتمع الثمن مع الثلث ولاالربع أى لايتصور أن يجتمع فى فريضة الثمن مع الثلث لأن شرط وجود الثمن وجود الفرع الوارث وشرط وجود الثلث عدم الفرع الوارث وشرطاهما متباينان ولايمكن إجتماع النقيضين

وكذا لايتصور إجتماع الثمن مع الربع لأن الشرط وجود الثمن للزوجة والزوجات وجود الفرع الوارث وإذاوجد الفرع الوارث وجد معه الربع ولايكون إلا للزوج وهو لايمكن أن يجتمع مع

الزوجة إه ب على الخطيب ٣/٣٢٦

وقول ابن المقرى (ولولدى أم فأكثر ويشاركهم فيه) اشار إلى مسئلة المشركة ولها شروط الاول أن يكون فيها صاحب سدس من أم أوجدة وإلا فيبقى السدس لأولاد الأبوين فلاشركة الثانى أن يكون أولاد الأم أكثر من واحد وإلافيبقى السدس لأولاد الأبوين فلاشركة

الثالث أن يكون فى أولاد الأبوين ذكر وإلا فتعال المسئلة لأخت بالنصف ولأختين فأكثر بالثلثين والرابع أن يكون فيها زوج وإلا فلايحصل الإستغراق إه الأنوار لأعمال الأبرار ١/٦٠٧- ٦٠٨

قاعـــدة

الجد مع الأخوات الخلص كأخ يعصبهن ولايفرض لهن معه إلافى الأكدرية كما قال إبن المقرى فى المتن نعم فى الأكدرية فرض للواحدة إه الديباج ٢/٦٧٤

وقول ابن المقرى (فلبنت انفردت من أب اعتقته هى وابن ماسوى الثمن) مثاله فلوكان للميت ابن وبنت أخوان أعتقا اباهما ثم مات الإبن ثم مات الأب العتيق وخلف البنت المعتقة فقط فلها نصف التركة الأب بالفرض ثم تأخذ نصف النصف الآخر لكونها معتقة نصف الأب فيبقى ربع فتأخذ نصفه أيضا لكونها معتقة نصف أبى معتق النصف الآخر فيجتمع لها سبعة أثمان التركة

وقول ابن المقرى (ومن عتيقه نصف وربع) مثاله فلوكان للميت إبن وبنت أخوان أعتقا اباهما ثم مات عتيق لهذا الأب ولم يخلف إلا هذه البنت ألتى أعتقت نصف الأب فإنها ترث من عتيق الأب نصف تركته لكونها معتقة نصف معتقه ، وترث الربع أيضا لكونها معتقة نصف أبى أخيها وأخوها معتق أبيها وأبوها معتق هذا العتيق فيجتمع لها من تركة العبد ثلاثة ارباعها

وقول ابن المقرى (كمن الأخ) مثاله فلومات أبوها قبل أخيها ثم مات أخوها وهى حية فإنها ترث من اخيها نصف تركته بالفرض وترث الربع أيضا لكونها معتقة نصف أبيه

وقول ابن المقرى (ومن أخت اعتقت معها الأم والأم وأجنبى الأب الثلثان والثلث للأجنبى

) مثاله لو أن أختين أعتقا أمهما ثم إن الأم واجنبيا أعتقا أبا معتقى الأم ثم مات الأب والأم ثم ماتت إحدى الأختين وخلفت أخرى والأجنبى الذى أعتق نصف أبيهما فإن الأخت ترث نصف ماخلفت أختها بالفرض

ثم إنها معتقة نصف الأم والأم معتقة نصف أبى هذه الميتة فتدور المسئلة لكنه دور يعلم أن لهذه الباقية منه ثلث مابقى بعد فرضها من تركة الهالكة وهو سدس الجميع فيجتمع لها الثلثان ويبقى ثلث للأجنبى وهو الذى أعتق نصف الأب

فـــــرع

وأولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إلافى ثمانية مسائل الاولى ولد الإخوة للأم لايرثون بخلاف آبائهم الثانية يحجب الأخوان من الأم من الثلث إلى السدس الثالثة يشارك الأخوين من الأبوين الأخوان من الأم فى المشركة ولايشارك أولاد الإخوة لأبوين أولاد الأم فيها

الرابع الجد لايحجب الإ خوة ويحجب بينهم الخامس الأخ يعصب أخته وأبن أخ لايعصب أخته فإنها من ذوى الأرحام السادس الأخ لأبوين يحجب الأخ للأب السابع الأخ للأب يحجب أولاد الشقيق وأمهم لايحجبهم الثامن أولاد الأخ إذاكانت عماتهم عصبات لايرثون شيئا وآبائهم يرثون إه الأشباه لمحمد بن عمر ١٤٢

فـــائـــذة

كان فى الجاهلية يرثون الرجال الكبار دون النساء والصغار ثم كان فى أول الإسلام بالتحالف والنصرة ثم نسخ إلى التوارث بالإسلام والهجرة ثم نسخ إلى وجوب الوصية ثم نسخ بآيات المواريث إه إعانة الطالبين بشرح فتح المعين ٣٥٩/٣

فـائـــذة أخـــرى

الناس فى الإرث وعدمه على أربعة أقسام قسم يرث ويورث وقسم يرث ولايورث وقسم يورث ولايرث وقسم لايرث ولايورث فالأول كثير كالأخوين والأصل مع فرع والزوجين

والثانى كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم لايورثون لقوله صلى الله عليه وسلم نحن

معاشر الأنبياء نرث ولانورث ماتركناه صدقة

الثالث المبعض فإنه لايرث عندنا ويورث عنه جميع ماملكه ببعضه الحر لأنه تام الملك والرابع الرقيق والمرتد فلايرثان ولايورثان إهـ إعانة الطالبين بشرح فتح المعين ٣/٣٥٩

قول ابن المقرى (ثم ذورحم) وتنقسم أى ذوى الأرحام إلى أربعة أقسام الأول من ينتمى إلى الميت أى ينسب إليه لكونه أصله وهو أولاد البنات وأولاد بنات الإبن وإن نزلوا

والثانى من ينتمى إليهم الميت لكونهم أصوله وهم الأجداد والجدات الساقطون وإن علوا الثالث من ينتمى إلى أبوى الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وبنوا الإخوة للأم ومن يدلى إلى الميت منهم

الرابع من ينتمى إلى أجداد الميت وجداته وهم الأعمام من جهة الأم والعمات مطلقا وبنات الأعمام مطلقا وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا

فـــائـــدة

حاصل القول أن الجدات عندنا على أربعة أقسام القسم الأول من أدلت بمحض إناث كأم الأم وأمهاتها المدليان بإناث خلص والقسم الثانى من أدلت بمحض الذكور كأم الأب وأم أبى الأب وأم أبى أبى الأب وهكذا بمحض الذكور

والقسم الثالث من أدلت بإناث إلى الذكور كأم أب أوكأم أم أم أبى اب وهكذا والقسم الرابع عكس الثالث وهى من أدلت بذكر غير وارث كأم أبى الأم وهى الجدة الفاسدة إهـ إعانة الطالبين بشرح فتح المعين ٣/٣٦٩

وقول ابن المقرى (أوكل لعصبة) وهى تنقسم إلى ثلاثة أقسام عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره فالعاصب بنفسه جميع الذكور إلا الزوج والأخ للأم والعاصب بغيره البنات مع البنين والأخوات مع الإخوة والعاصب مع غيره الأخوات مع البنات

وقول ابن المقرى (ومن جهل تأخر موته) فيه خمس صور إحداها أن يعلم السابق ويتعين فلايخفى حكمه الثالثة أن يسبق احدهما ويشتبه السابق بعد التعيين فيوقف الميرث الثالثة أن

الرابع أن يعلم موتهما معا الخامس أن لايعلم السبق ولابموتهما معا فلايرث أحدهما من الآخر فى الصور الثلاثة الأخيرة وتجعل كأن لم يكن

بـــاب الـوصـــية

وعن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله قال : (ماحق إمرىء مسلم له شىء يريد أن يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) متفق

وهى لغة الإيصال واصطلاحا عرفها الحنفية بأنها تمليك مضاف إلى مابعد الموت بطريق التبرع

وعرفها الشافعية بأنها تبرع بحق مضاف ولوتقديرا لما بعد الموت

وعرفها المالكية بأنها عقد يوجب حقا فى ثلث عاقده يلزم بموته أونيابة عنه بعده

عرفها الحنابلة بأنها الأمر بالتصرف بعد الموت أنظر الأنوار

واركانها أربعة موص وموص له وموصى به وصيغة

وقول ابن المقرى (وبحمل) له شرطان أحدهما أن يكون موجودا وقت الوصية بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر الثانى أن ينفصل حيا وإلا فلاشىء له الأنوار ٦٢٨/١

والحاصل أن الوصية تعتريها الأحكام الخمسة فهى سنة مؤكدة إجماعا وإن كانت الصدقة فى الحياة أفضل منها وقدتباح كالوصية للأغنياء وللكافر والوصية بمايحل الإنتفاع به من النجاسات

وقدتجب وإن لم يقع به مرض فيما إذاترتب على تركها ضياع حق عليه اوعنده وقدتحرم لمن عرف منه أنه متى كان له شىء فى تركته أفسدها وقد تكره إذازادت على الثلث اوكانت للوارث إه على الخطيب ٣٣٤/٣

فـــــرع

مهما توقف فى القبول والرد مع الحاجة إلى النفقة كلف النفقة قهرا فإن أراد الخلاص فليرد وإن لم يكن إلى النفقة حاجة ولكن أراد الوارث أن يستقر الأمر معه فيطالب بالقبول أوالرد فإن توقف حكم عليه بالرد لأجل المصلحة فيقال إما أن تقبل أونحكم عليك بالردإن توقفت إه الوسيط

بـــاب الـــوديعـــــة

وعن ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من أودع وديعة فليس عليه ضمان) أخرجه ابن ماجه واسناه ضعيف وهى لغة ماوضع عند غير مالكه لحفظه

واصطلاحا عرفها الحنفية بأنها توكيل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف

عرفها الشافعية بأنها العقد المقتضى للإستحقاق أوالعين المستحقة به حقيقة فيها وبتعريف آخر توكيل من حفظ مملوك اومحترم مختص على وجه مخصوص

وعرفها المالكية بأنها مال وكل على مجرد حفظه عرفها الحنابلة بأنها إسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلاغرض

وأركانها أربعة وديعة وصيغة ومودع ووديع

أحكام الوديعة ثلاثة الحكم الأول الأمانة والحكم الثانى الرد والحكم الثالث الجوازإهـ ب على الخطيب

باب قسم الفيء والغنيمة

عن عوف بن مالك رضى الله عنه (أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبوداود :وروى الغنيمة لمن شهد الوقعة :قال عمر رضى الله عنه لولا آخر المسلمين مافتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كماقسم النبى صلى الله عليه وسلم خيبر رواه البيهقى فى سنن الكبرى ١٢٧٠٥/٢

الفيء لغة الرجوع وشرعا ماوصل إلى المسلمين من أموال الكفار من غير إيجاف خيل ولاركاب كالجزية وعشر التجارة والخراج وماجلوا عنه خوفا

والغنيمة لغة مأخوذة من الغنم وهو الربح

واصطلاحا عرفها الشافعية بأنه مال أومال ألحق به كخمر محترمة حصل لنا من كفار اصليين حربيين مماهو لهم بقتال منا أوايجاف خيل

وعرفها الحنفية بمانيل من أهل الشرك عنوة أى قهرا أوغلبة والحرب قائمة

وعرفها المالكية إسم لما اخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أوالركاب

وعرفها الحنابلة ماأخذه من مال حربى قهرا بقتال وماألحق به

أنظر الانوار

وقول ابن المقرى (ولذمي) أى رضخ له شرطان أحدهما أن يحضر بلاأجرة فإن أستوجر فلارضخ له الثاني أن يحضر بإذن الإمام فإن حضر بلاإذن ولانهى فقيل يستحقه والأصح المنع

فصل فى قسم الصدقات

عن أبى سعيد الخذرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاتحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لعامل عليها أرجل اشتراها بماله أوغارم أوغازفى سبيل أومسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغتى) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه

وقول ابن المقرى (وعمهم بقدر الحاجة) أن الحاصل فى هذا القول أنه يجب على الإمام أربعة امور تعميم الأصناف والتسوية بينهم وتعميم الأحاد والتسوية بينهم عند تساوى الحاجات والمراد تعميم أحاد الإقليم الذى يوجد فيه تفرقة الزكاة فى الفيء لاتعميم جميع الأحاد الناس المستحقين لتعذره

وقول ابن المقرى (والمالك) أى يجب على المالك أربعة امور تعميم الأصناف سوى العامل لأنه عامل عند قسم المالك والتسوية بينهم

واستيعاب أحاد الأصناف إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المالك والتسوية بين أحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضا اماإذالم ينحصروا اوانحصروا ولم يوف بهم المال فالواجب عليه شيئان تعميم الأصناف والتسوية بينهم

باب النكاح

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

(يامعشر الشباب من استطاع منكم ألباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه

وهو لغة الجمع والضم واصطلاحا اختلف الفقهاء فى تعريف النكاح فقال الحنفية النكاح عقد يفيد ملك المتعة بأنثى قصد أى يفيد حل إستمتاع الرجل من إمرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعى

وقال المالكية النكاح عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة

وقال الشافعية النكاح عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ انكاح أوتزويج أوترجمة

وقال الحنابلة النكاح عقد التزويج أى عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أوتزيج أوترجمة أنظر الأنوار لأعمال الأبرار

وقول ابن المقرى (خص عليه السلام) أنّ خصائص نبينا عليه الصلاة السلام تبلغ ألف كماقالوا ويقسم إلى أربعة أنواع احدها ماخص به من الواجبات فمنها صلاة الضحى وتخيير نسائه بين المفارقة والصبر معه ووجوب مفارقة من كرهته ومشارة العقلاء ونحوها من إزالة المنكر

النوع الثانى مااختص به من المحرمات فمنها الصدقة وخائنة الأعين

النوع الثالث مااختص به من التخفيفات والمباحات منها إباحة الوصال ومنها أنه أبيح له خمس الخمس لماحرمت عليه الصدقة

النوع الرابع ماخص به من الإكرام والكرامة منها حرمة منكوحته على غيره من بعده تعظيما

وتشريفا له ومنها أنه حرم نداؤه من وراء الحجرة ومنها أنه حرم نداؤه بإسمه

وقول ابن المقرى (وحرم نظر) له شروط الأول أن يكون الناظر بالغا أومراهقا فإن كان صبيا لم يحرم الثانى أن يكون فحلا فإن كان ممسوحا لم يحرم إلا مابين السرة والركبة

الثالث أن لايكون ملكا لها فلايحرم نظر العبد إلى سيدته مالم تكاتبه إلامابين السرة والركبة الرابع ان تكون المرأة حرة فإن كانت امة لم يحرم إلامابين السرة والركبة وقيل هى كالحرة

الخامس أن تكون كبيرة فإن كانت صغيرة لاتشتهى لم يحرم إلا على فرجها

السادس أن تكون أجنبية فإن كانت محرما إمابنسب أورضاع أومصاهرة لم يحرم إلا مابين السرة والركبة السابع أن يكون النظر عمدا فإن وقع بغتة لم يحرم أنظر الأنوار ٢/٢٢

وقول ابن المقرى (وزوّج حرة ولى مع مالك بعض) أشار إلى أسباب الولاية وهى اربعة الأول الأبوة والجدودة وهى أقواها لكمال الشفقة فلأب تزويج بكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها وثانيها عصوبة حاشية النسب كالإخوة والعمومة

وثالثها الإعتاق فيزوج معتق وعصباته بالولاء ورابعها السلطنة فيزوج السلطان بالولاية العامة الديباج٢/ ٧٢٣ـ ٧٢٥

فـــائـــــذة

الإجبار من الجانبين فى صور منها الأب والجد يجبران البكرة وهى تجبرهما على التزويج على المذهب ومنها العبد يجبره السيد على قول ويجبر هو السيد على قول ومنها المضطر يجبره صاحب الطعام وهويجبر صاحب الطعام ومنها السفيه المحتاج إلى النكاح يجبر الولى على تزويجه ويجبره الولى عند العراقيين إه الأشباه لمحمد بن عمر ٣٧٥

وقول ابن المقرئ (وجنون) له أحوال ثلاثة الأولى أن يقل زمن الجنون جدا كيوم فى سنة فينتظر إفاقته ولاتنتقل الولاية للأبعد ، الثانية أن يقل زمن الإفاقة كذلك فيزوج الأبعد اتفاقا ، الثالثة أن يستويا مثلا فيزوج الأبعد ، إه حاشية الشرقاوى ٢/٢٢٩

وقول ابن المقرى (وصح من غير فإن لم يعلم السابق بطل وإن التبس وقف) فله خمسة أحوال أحدها أن يسبق احدهما ويستمر العلم به فهو الصحيح والآخر لم يصادف محلا وثانيها وثالثها أن يقعا معا أويجهل السبق والمعية فباطلان ورابعها لوعرف سبق أحدهما ولم يتعين فذلك لتعذر الإمضاء خامسها أن يسبق معين ثم التبس السابق فيوقف حتى يتبن الحال إه الديباج ٢/٧٣١

فـــــرع

الثيوبة فى الفقه على صور منها ثيوبة الرد بالعيب زوال العذرة مطلقا ومنها الوصية كذلك وكذا فى السلم والوكالة فيها النكاح قبل مثل ذلك والمذهب أنه لابد من جماع على أى وجه كان فى القبل

ومنها فى القسم كالنكاح على المذهب ومن قال زوالها على أى وجه كان قائله ههنا ومنها الزنا وهو وطء موطوءة فى القبل فى نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل وهى كذلك إه الأشباه لإبن الوكيل ١٨٠

وقول ابن المقرى (وحرم بنسب وإن نفى ورضاع كل أصل وفصل) أى ان المحرمات من النساء إحدى وثلاثين خمس أمهات الأم من النسب ومن الرضاع وأم الزوجة وأم الموطواة بملك اليمين وأم الموطوأة بشبهة

وخمس بنات البنت من النسب والبنت من الرضاع وبنت الزوجة إذا دخل بالأم وبنت الموطوأة بملك اليمين أوبشبهة وست موطوآت موطوءة الأب بالنكاح وبملك اليمين وبشبهة وموطوأة الإبن كذالك

وثلاث أخوات الأخت من النسب ومن الرضاع واخت الزوجة من جهة الجمع وثلاث خالات الخالة من النسب ومن الرضاع وخالة الزوجة من جهة الجمع

وثلاث عمات العمة من النسب ومن الرضاع وعمة الزوجة من جهة الجمع وثلاث بنات أخ بنت الأخ من النسب ومن الرضاع وبنت الأخ للزوجة من جهة الجمع

وثلاث بنات أخت بنت الأخت من النسب وبنت الأخت من الرضاع وبنت الأخت للزوجة

من جهة الجمع ويزاد على المذكورات الملاعنة فإنها تحرم على الملاعن على التأبيد لخبر المتلاعنان لايجتمعان ابدا إه حاشية الشرقاوى ٢/٢١٦

وقول ابن المقرى (وقرر لامنتقلة كصائبة أوسامرة خالفت الأصول) فيه أحوال أحدها إنتقال من دين باطل إلى دين فإن كان الأول والثانى مما يقرأهله عليه بأن تهود نصرانى أوعكسه أوتمجس يهودى فأقوال أصحها فى المحرر والروضة لم يقر كذا مثال المصنف كصائبة أوسامرة

ثانيها إنتقال من دين حق إلى باطل كمالوأرتد المسلم والعياذ بالله فلاتنكح المرتدة لمسلم إذلاتقر ثالثها إنتقال من دين باطل إلى الحق وهو المقصود بباب النكاح المشرك إه الديباج للزركشي ٢/٧٤٩

وقول ابن المقرى (وقرر إلا ان اتصل ماأفسده) فله أحوال أحدها أن لايقارن العقد والإسلام فيقر ولاأثر لإعتقادهم فساده والثانى أن يقارن ويكون عند الإسلام زائلا إذ لامفسد حال الإسلام فيقر على سبيل الرخصة

الثالث أن يكون باقياعند الإسلام بحيث لاتنكح حينئذ كأن نكح محرمة فلايقر الرابع أن يكون المفسد مقارنا للإسلام دون العقد الديباج للزركشى ٢/٧٥١

فصل فى خيار النكاح

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : (أيمارجل تزوج بها جنون أوجذام أوبرصأوقرن فمسها فلها صداقها كاملا) رواه إمام المالك فى الموطأ (٢/٥٢٦

وروى سعيد أيضا رضى الله عنه عن على نحوه وزاد (وبها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا رضى الله عنه قال :قضى عمر فى العنين أن تؤجل سنة ورجاله ثقات

تـنبـيـه

فرقة النكاح إثنان وعشرون فرقة : فرقة الطلاق لغير سبب : فرقة الإعسار بالمهر

فرقة الإعسار بالنفقة ومايجرى مجراها :فرقة الخلع : فرقة الإيلاء : فرقة الحكمين : فرقة العنة : فرقة العيب : فرقة الغرر :فرقة العتق : فرقة الرضاع : فرقة وطء الأصول أوالفروع بالشبهة : فرقة المس بالشهوية على قول :فرقة السبى أحد الزوجين أواسلام أحدهما على تفصيل فيه

فرقة الإسلام على الأختين اوالزيادة على الأربع : فرقة الردة : فرقة اللعان : فرقة ملك أحد الزوجين : فرقة جهل السبق أحد العقدين : فرقة تمجس الكتابية تحت مسلم : فرقة الموت قال الشيخ وكذلك فرقة الإقرار بشرط مفسد إه الأشباه لإبن الوكيل ٦٧

وقول ابن المقرى (وصدق نافى وطء لاإن ولدت ولم يلاعن) يستثنى مسائل الأولى إذاقالت وطئنى فلى المهر كله وأنكر الزوج فأتت بولد يلحقه ثبت النسب وترجح بذلك جانبها إن لم تلاعن لنفيه ويكون القول قولها ولابد من يمينها لأن ثبوت النسب لايوجب تحقيق الوطء فإن حلفت استوفت المهر فإن لاعن زال المرجح وصدق الزوج بيمينه

الثانية إذاشرطت البكارة ووجدت ثيبا فقالت وطئتنى صدقت بيمينها لإسقاط الفسخ فقط لاالمهر الثالثة إذاقال أنت طالق لسنة وهى طاهرة فقال وطئتك فى هذا الطهر فلاتطليق فيه وقالت لم تطأنى فيه صدق الزوج لأن الأصل بقاء النكاح

الرابعة إذاتزوجت المطلقة ثلاثا وادعت الإصابة من الزوج وأنكر صدقت لتحل له لاالمهر : الخامسة إذا ادعى الزوج الوطء فى العنة صدق بيمينه على الأصح

السادس إذا ادعى الزوج الوطء فى الإيلاء صدق بيمينه التمشية ٢/٤٧١

فـائـدة

العيوب الموجبة للفسخ فى النكاح إذاعلمت بها المرأة قبل النكاح فلاخيار لها وينبغى أن يجرى هذا فى المرض والجب والخصاء وفى الخنثى إذالحق بالعنة فى ضرب المدة إه

الأشباه لإبن الوكيل والله أعلم

وقول ابن المقرى (ثم وزع إعفاف أصل) له شروط الأول أن يكون الأب حرا فإن كان رقيقا فلايجب الثانى أن يكون عاجزا عن إعفاف نفسه بالمال أوالكسب فإن كان قادرا فلايجب

الثالث أن يكون محتاجا إلى المرءة بحيث يخاف العنت اويشق عليه الصبر ولايحل له الطلب بدونه وصدق بغير يمين فيه إهـ الأنوار ٢/٥١

بـــاب الصـــداق

قال الله تعالى (وآتو النساء صدقاتهن نحلة)

وهو لغة ماوجب بنكاح واصطلاحا عرفه الحنفية بانه هو المال الواجب فى عقد النكاح على الزوج فى مقابلة منافع البضع إمابالتسمية اوبالعقد

عرفه الشافعية بأنه ماوجب بنكاح أووطء أوتفويت بضع قهرا عرفه المالكية بأنه مايعطى للزوجة فى مقابلة الإستمتاع بها

عرفه الحنابلة بأنه العوض فى النكاح سواء سمى فى العقد أوفرض بعده بتراضيهما اوالحاكم ونحوه كوطء شبهة إهـ فى الأنوار ٢/٥٧

وقول ابن المقرى (وبفاسده مهر مثل كزوجنى بماشاء وجهل) فيه أربع صور وهى إماأن يكونا جاهلين أوعالمين أو الزوجة عالمة والزوج جاهل اوبالعكس بأن كان الزوج عالما والزوجة جاهلة

وقول ابن المقرى (وبخمر) فيه الصورالأربعة المذكورة والحاصل ستة عشر صورة بضرب اربعة فى أربعة ب على المنهج ٣/٤٠٩ والله أعلم

وقول ابن المقرى(ولوقالت رشيدة زوجنى بلامهر ففعل أوزوجها بمهر دون المثل أوغير نقد البلد أوسكت سيد عن المهر فمهر مثل بوطء أوموت) ذكروا فى الواجب منه بالموت ثلاثة أوجه أحدها يوم العقد والثانى يوم الموت والثالث أكثرهما حكاهما الحناطى إهـ التمشية ٢/٤٩٣

فـــرعـــان

أحدهما لووهبت من الزوج نصف الصداق ثم طلقها فإن قلنا الهبة لاتمنع الرجوع فله الرجوع بالنصف وفى كيفية الرجوع ثلاثة أقوال أحدها أنه يرجع إلى النصف الباقى ليخلص له الكل وانحصر هبتها فى نصيبها وهو المستيقن وهذا يعرف بقول الحصر

والثانى أنه يرجع إلى النصف الباقى وربع قيمة الجملة إذ لابد من الإشاعة فإن حصر تحكم والثالث أن الإشاعة حق ولكن تؤدى إلى تبعيض حق الزوج فله الخيار إن شاء طلب قيمة النصف وإن شاء رجع إلى نصف الباقى وربع قيمة الجملة إه الوسيط

باب القسم والنشوز

عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول (اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولاأملك) رواه الترمذى (١١٤٠)

وقول ابن المقرى (فإن سبع بطلبها قضى لكل سبعا) وكيفيته أن يقرع بينهن ويدور فالليلة ألتى تخصها يبيتها عند واحدة منهن بالقرعة أيضا وفى الدور الثانى يبيت ليلتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا وفى الدور الثالث يبيت ليلتها عند الثالثة وهكذا يفعل فى بقية الأدوار إلى أن يتم السبع وتمامها من اربعة وثمانين ليلة

وذالك لأنه يحصل لكل واحدة من اثنى عشر ليلة فيصحل السبع مماذكر لأنك إذاضربت السبع من اثنى عشر وهى أقل مايحصل به القضاء لكل واحدة بلغ أربعة وثمانين إه ب على المنهج ٤٣٩/٣

فـــــرع

لوكان يجن ويفيق وأمكن الضبط فلايجوز تخصيص واحدة بالإفاقة وإن لم يمكن فأفاق فى نوبة واحدة ففى كلام الشافعى رضى الله عنه مايدل على أنه يقضى للأخرى يوم الجنون لنقصان حقها إه الوسيط

وقول ابن المقرى (وإن وهبت نوبة لضرة رد لاهى أوله خص من شاء) له أحوال إحداها أن تهب معينة فيبيت عندها ليلتها الثانية أن تهب من جميع الضرات فيسوى قطعا وكذا لواسقطته قطعا الثالثة أن تهب من الزوج فهل له تخصيص واحدة بها وجهان أقربهما فى المحرر فله التخصيص وبه أجاب العراقيون والرويانى وغيره والله أعلم إهـ الديباج ٢/ ٧٩٢

وقول ابن المقرى (أوبسفر ببعض أوتخلف فيه بقرعة لالنقلة) له خمسة أحوال يحرم فى اثنين منها وهما أن يستصحب بعضهن ويبقى بعضهن على عصمته من غير قرعة أويترك الجميع : ويحل فيماإذا استصحب الكل اوطلق الكل اواستصحب بعضا وطلق بعضا إهـ ب على الخطيب ٣/٤٦٨

وقول ابن المقرى (ووعظ خوف نشوز) فله أحوال أن يظهر منها أمارات النشوز فعلا أوقولا كان تظهر كراهة أوفحشة بالكلام الخشن على خلاف عادتها فيعظها بلاهجر ولاضرب الثانية أن يتحقق نشوزها ولايتكرر فله مع الوعظ المهاجرة فى المضجع لابالكلام فهو ممنوع منه إلى ثلاثة أيام

الثالثة أن يحصل الإصرار والتكرار فله مع الوعظ والهجران الضرب قطعا إهـ الديباج ٢/٧٩٣

بـــاب الـخـلـع

قال تعالى :*فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما إفتدت به * وحديث ابن عباس في البخارى أن إمرأة قيس بن ثابت أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إن قيس بن ثابت ماأعتب عليه فى خلق ولادين) رواه البخارى (٤٩٧١)

وهو لغة النزع واصطلاحا عرفه الأحناف بأنه عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع وعرفه الشافعية بأنه فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ الطلاق أوالخلع

وعرفه المالكية بأنه فراق الزوج إمرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة أنظر إلى الانوار

أركان الخلع خمسة ملتزم وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط الملتزم إطلاق التصرف المالى وشرط البضع ملك الزوج له وشرط العوض أربعة كونه مقصودا وكونه معلوما وكونه راجعا

لجهة الزوج وكونه مقدوراعلى تسليمه

شروط صيغة الخلع المنجزة أربعة الأول الموالاة فإن طال فصل فلايقع الثانى أن لايتخلل كلام كثير وإلا فلايقع الثالث أن يتوافقا فى المعنى فلوقال طلقتك بالف فقبلت بأقل أوأكثر أوقال طلقتك ثلاثا بالف فقالت قبلت واحدة بثلث الألف لايقع الطلاق ولايلزم المال

الرابع أن يخلواعن شرط يناقض موجبه فلوقال خالعتك أوطلقتك بالف على أنّ لى عليك الرجعة وقبلت وقع رجعيا ولامال

بـــاب الطـــلاق

عن أبن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبوداود وابن ماجه

وهو لغة حل القيد واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه إزالة الذى هو قيد المعنى

عرفه الشافعية بأنه حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

وعرفه المالكية بأنه إزالة القيد وارسال العصمة لأن الزوجة تزول عن الزوج

وعرفه الحنابلة بأنه حل قيد النكاح أوبعضه

وأركانه خمسة مطلق وصيغة ومحل وولاية عليه وقصد

وقول ابن المقرى (وإن لم أطلق فقبيل موت اوجنون مات فيه اوفسخ والمعلق رجعى ومات وإن جد د) أى إذاعلق طلاق إمرأته بنفى تطليق بكلمة إن فقال إن لم أطلقك فأنت طالق لم تطلق إلا إذا أيس من تطليقه إياها ويحصل ذالك بأشياء منها أن يموت هو أوتموت هى فتطلق قبيل الموت

ومنها أن يجن هو ويستمر حتى يموت مجنونا فقد حصل اليأس فى هذه الصورة من طلاقه من وقت الجنون

ومنها أن ينفسخ النكاح فإذا انفسخ إمابردة أحدهما اوبعيب والطلاق رجعى يعنى الطلاق

المعلق فإن اليأس من الطلاق فلايحصل به لإحتمال أن يجد د نكاحها ويطلقها فتنحل الصفة فإن لم يجدد نكاحها أوجدده ولم يطلقها حتى مات أحدهما تبين وقوع الطلاق قبل الفسخ أماإذالم يجدد نكاحها فظاهرإه التمشية ٣/٣٩

وأعلم أن تعليق الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي إمابالشرط كالأدوات وإمابالصفة نحو طلاقا حسنا أوقبيحا أوأحسن الطلاق أوأقبحه وإمابالأوقات نحو إلى شهر كذا ب على المنهج ٣/٥١٠

قـــاعـــدتـــان

إحداهما أن القرينة عندنا لاتجعل الكناية صريحا وأبوحنيفة رحمه الله جعل الكناية فى الغضب وعند التخاصم وسؤال الفراق صريحا وهو ضعيف لأن اللفظ محتمل وعدول الرجل عن لفظ الطلاق مشعر بإضمار غير الطلاق فكيف ينقلب صريحا

الثانية أن النية ينبغي أن تقرن بلفظ الكناية فلوتقدمت أوتأخرت لم تؤثر وإن نوى مع إبتداء اللفظ ولكن إنقطعت قبل تمام اللفظ فالظاهر أنه يقع وإن خلا عن النية أول اللفظ ونوى فى أثنائه لم يقع إه الوسيط

وقول ابن المقرى (وبأمس وغده وأمس غد حالا) له أحوال أحدها أن يقصد الإيقاع فى الحال طلاقامنعطفا على الزمن الماضى وهو لايسند ويقع فى الحال لإثبات مايمكن والفاء ما لايمكن

الثانية أن يقصد الإيقاع فى الزمن الماضى فالنص له يقع فى الحال لأنه أوقعه بشرط وهو مستحيل فيلغوا الشرط : الثالثة إذالم يقصد لاحالا ولاماضيا وإنماقصد الإخبار أنه طلق أمس فى هذا النكاح وهى الآن فى عدة رجعية لا صدق بيمينه

الرابعة أن يقصد به طلاقها فيمامضى من نكاح سابق وطلاق فيه أوأقامه عليه بينة أولم تقم بينة وصدقته فيقبل وإن كذبته فلها تحليفه

الخامس أن لايقصد شيئا أويموت أويجن فالمشهور وقوعه فى الحال إه الديباج للزركشى ٢/٨٣٠

وقول ابن المقرى (وماتكرر عد لاإن أكد بلافصل واختلاف) فيه تسع صور أربع منها يقع فيها ثلاثا وهى أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وتخلل فصل أولم يؤكد بأن استأنف أواطلق أواكد الأول بالثالث فثلاث

وواحدة تقع فيها واحدة وهى التى قصد فيها تأكيد الأول بالأخيرين وأربع يقع فيها ثنتان وهى الصور التى تأكد فيها الثانى بالثالث أوالأول بالثانى مع قصد الإستئناف

او الإطلاق ب على المنهج ١٥/٤

فـــــرع

التبعيض فى الأعضاء فيه صور منها فى الطلاق لوقال يدك طالق طلقت ومنها فى الرجعة لوقال راجعت يدك لم يصح ومنها فى الظهار لوقال أنت على كظهر أمى نفذ ولوقال كيدها نفذ على المذهب ولوقال يدك على كظهر أمى كان ظهارا

ومنها الإيلاء لايصح إلا أن يحلف على جماع قبلها ومنها لوعتق جزأه عتق جميعه ومنها العفو فى حق القاتل فى الأسير إذا أمن على بعضه فى وجه ومنها لوقال زنا فرجك فإنه يحد

وقول ابن المقرى (ولايقع بإن شاء الله وإن لم وإلا أن يشاء الله) له شروط الأول أن لايسبق اليه لسانه وإلا فيقع الثانى أن لايذكر إشارة إلى أن الأمور كلها بمشيئة الله تعالى بل يذكره تعليقا محققا

الثانى أن لايذكره تبركا بذكر الله تعالى وإلا فيبطل ويقع الرابع أن يتصل بالآخر أبلغ مما بين الإيجاب والقبول وإلا فيفسد الخامس أن يقصد من الإبتداء فإن عنّ له فى الآخر أوفى الأثناء وقع السادس أن يذكره لفظا فإن أخطره على قلبه ولم يتلفظ به وقع

السابع أن يسمعه نفسه فإن حرك لسانه به ولم يسمعه وقع الثامن أن يسمعه غيره وإلا فلايصدق إن لم يكن مكرها وحكم بوقوعه إذاحلفت

التاسع أن يفرق معناه ليتصور التعليق فإن جهل به وقع إه الأنوار ١١٤/٢

وقول ابن المقرى (وبأن طلقت أوآليت أوراجعت أوفسخت فأنت طالق قبله ثلاثا)

ففى هذه المسئلة ثلاثة أوجه أحدها لايقع عليها طلاقه بعد هذا القول

والثانى وهوما قطع به المصنف وعليه الفتوى أن هذا التعليق يلغوا حتى إذا طلقها الزوج طلقة منجزة وقعت ولم يقع ماعلق عليها من الثلاث

والثالث أنه تقع المنجزة وثنتان من المعلق فتطلق ثلاثا إه التمشية ٣/٥٩

وقول ابن المقرى (وكلما ولدت واحدة فصواحبها أوأنتنّ طوالق) فيه ثمانية صور لأنّ الأربع إما أن يتعاقبن فى الولادة أوتلد ثلاثا معا ثم واحدة : اوتلد الأربع معا أوثنتان ثم ثنتان معا أوواحدة ثم ثلاثا معا أوواحدة ثم ثنتان معا ثم واحدة

أوثنتان معا ثم ثنتان متعاقبتان أوعكسه وان ضابطها أن كلا تطلق ثلاثا إلامن وضعت عقب واحدة اوعقب الإثنين فقط فتطلق طلقتين إه ب على المنهج ٤/٣٢

وشروط الإستثناء خمسة الاول أن يكون متصلا أبلغ مما بين الإيجاب والقبول لتعلقه بشخص وسكتة التنفس والعى لاتمنع الإتصال الثانى أن لايكون مستغرقا فلوقال أنت طالق ثلاثا إلاثلاثا وقع الثلاث

الثالث أن تقترن قصده من أول اللفظ فلوعنّ له فى الوسط والأخير بطل ووقع :الرابع أن يستثنى باللفظ فإن استثنى بقلبه وقع الخامس أن يسمع غيره وإلا فالقول قولها فى نفيه وحكم بالوقوع إذاحلفت إه الأنوار ٢/١١٣

بـــاب الـــرجـعـة

عن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها) رواه أبوداود (٢٢٨٣)

وهى لغة المرة من الرجوع واصطلاحا عرفها الحنفية بأنها استدامة الملك القائم فى العدة برد الزوجة إلى زوجها وإعادتها إلى حالتها الأولى

عرفها الشافعية بأنها رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن فى العدة على وجه مخصوص : عرفها المالكية بأنها عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد

عرفها الحنابلة بأنها إعادة المطلقة غير بائن إلى ماكانت عليه بغير عقد ٠

بـــاب الإيـــــلاء

قال الله تعالى (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله سميع عليم)

وهو لغة الحلف واصطلاحا عرفه الحنفية هو عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أواكثر

وعرفه الشافعية بأنه هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا اوفوق أربعة أشهر

وعرفه المالكية بأنه حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير موضع أكثر من أربعة أشهر أوشهرين للعبد تصريحا أوإحتمال قيد أوأطلق وإن تعليقا

وعرفه الحنابلة بأنه حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى أوصفة من صفاته على ترك وطء زوجته من قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر إه الأنوار ٢/ ١٨١

وأركانه ستة محلوف به ومحلوف عليه ومدة وصيغة وزوج وزوجة شرط محلوف به كونه أسما اوصفة لله تعالى

اوالتزام مايلزم شرط محلوف عليه أن يكون ترك وطء شرعى شرط المدة أن تزيد على أربعة أشهر شرط الصيغة الإيلاء لفظ يشعر به

شرط الزوج المولى اثنان إمكان وطئه وصحة طلاقه شرط الزوجة المولى إمكانه من وطئها

بـــاب الـــظـــهـــار

قال الله تعالى (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم) إلخ

وهو لغة مأخوذة من الظهر واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه تشبيه المسلم زوجته اوجزء شائعا منها بمحرم عليه تأبيدا عرفه الشافعية بأنه تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا له عرفه المالكية بأنه تشبيه المسلم المكلف من تحل أوجزأها بظهر محرم أوجزئه

عرفه الحنابلة بأنه هو أن يشبه إمرأته أوعضو منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أوبها أوبعض منها

أركان الظهار أربعة مظاهر ومظاهر منها ومشبه به وصيغة

وقول ابن المقرى (وحرام كظهر أمى ظهار) فله أحوال الأول أن يقصد شيئا فهو ظهار لأن التحريم لاينافى الظهار المصرح به ،والثانى أن ينوى بمجموع كلامه الطلاق وحده فيكون طلاقا كمالونوى لأن الحرام من كنايات الطلاق الثالث أن ينوى الظهار وحده فهو ظهار لأنا حكمناه به ظهارا إذا أطلق فكيف إذانواه

الرابع أن ينوى بالحرام الطلاق وبقوله كظهر أمى الظهار فيقعان إن كان الطلاق رجعيا لأن قوله حرام بنية الطلاق كصريحه فهو كمالوقال أنت طالق كظهر أمى ونوى بكل معناه صح

الخامس أن يعكس فينوى بالحرام الظهار وبالآخر الطلاق فيصح الظهار فقط لأن قوله كظهر أمى لايصح كناية عن الطلاق ويكون عائدا بإشتغاله عن الطلاق بلفظ لايصلح كناية عن الطلاق

السادس أن ينوى بمجموع الكلام الطلاق والظهار جميعا وينويهما بقوله أنت حرام فلايثبتان لأن اللفظ بمجموعه صالح لكل منهما ومحال أن يثبت بهما حكمان مختلفان وخير بينهما

السابع أن ينوى تحريم عينها فقط بمجموعها أوبقوله أنت حرام ولم ينو شيئا بالباقى فتلزمه كفارة اليمين لاغير فإن نوى بالحرام تحريم عينها والظهار بالباقى وقعا جميعا إه التمشية ٩٣/٣

وأعلم أن الكفارة تتعدد بتعدد المحل وهو الزوجة فإذاقال لأربع نسوة أنتن على كظهر أمى ، لزمه أربع كفارات على الجديد وتتعدد بتعدد اللفظ أيضا فإذاقال لأربع مثلا أنتن على كظهر أمى أوللواحدة أنت على كظهر أمى

ثم أعاد هذا القول فلايخلوا أن يكون متصلا أومنفصلا فإن كان متصلا نظرت فإن قصد بها التعدد لزمه ثمانى كفارات فى حق الأربع وكفارتان فى حق الواحدة فإن قصد التأكيد لم تتعدد وكذا إن لم يقصد شيئا على الأظهر أى فلا تتعدد بل كفارة واحدة وإن كان منفصلا

تعدد على كل حال إه الإخلاص الناوى بشرح ارشاد الغاوى ٣/٢١

بـــاب اللـــعـان

قال الله تعالى (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) الخ

وهو لغة مصدر لاعن واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف فى حقه ومقام حد الزنا فى حقها

عرفه الشافعية بأنه كلمات معلومة جعلت للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه والحق العار به أوإلى نفى ولد وسميت هذه الكلمات لعانا لقول الرجل عليه لعنة اللة إن كان من الكاذبين

عرفه المالكية بأنه حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته اونفى حملها على تكذيبه أربعا

عرفه الحنابلة به شهادات مؤكدات بإيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام الحد اوتعذيب أوحد زنا فى جانبها إه الأنوار ٢/١٩٧

وقول ابن المقرى (لاردة) فيه صور وهى إما أن يقذف قبل الردة أوبعدها وعلى كل إما أن يصر على الردة إلى إنقضاء العدة اولم يصر فهذه أربعة وعلى كل إما أن يكون ثم ولد أم لا فهذه ثمانية صور سبعة يلاعن وواحدة لايلاعن وهى إذاكان ثم ولد لعدم

ثم تضرب هذه الثمانية ثلاث صور وهى أن الوطء إما أن يكون فى الدبر أوالقبل أوالإستمناء فيحصل أربعة وعشرون صورة إه ب على المنهج ٤/٧٢

بـــاب الـــعـــدة

قال الله تعالى (واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)

وهى لغة مأخوذة من العدد واصطلاحا قال العلامة ابن عرفة هى مدة منع النكاح لفسخه أوموت الزوج اوطلاقه

وعرفها الخطاب بأنها المدة التى جعلت دليلا على براءة الرحم لفسخ النكاح أوموت الزوجة أوطلاقه

وقول ابن المقرى (وبلبس طلاق أكثرهما) فيه صور تبلغ ثمانية عشر وهى إما أن يكون وطئهما أووطء أحداهما أولم يطأ واحدة منهما وعلى كل إما أن يكون الطلاق بائنا أورجعيا فالحاصل ستة وعلى كل إما أن تعتد با لأقراء والأخرى بالأشهر فتضرب ثلاثة فى ستة بثمانية عشراهـ ب على المنهج ٤/٨٥

وقول ابن المقرى (وكفى فى عدتى شخص أخيرة وافقت أوحمل ولإثنين قدم الحمل) فيه ثمانية صور وهى إما أن يكونا أى عدتين لشخص أولشخصين وعلى كل إما أن يكون من جنس أوجنسين وعلى كل إما أن يكون الطلاق بائنا اورجعيا وعلى كل إما أن يكون بالتحريم أوجاهلا فالحاصل كماذكرنا إهـ بجيرمى على المنهج ٤/٨٢

مايختلف المذهب فى الحاق النكاح الفاسد بالصحيح

فى مسائل منها بماذا يعتبر إمكان لحوق الولد به فيه وجهان هل يكون من الوطء اومن حين العقد كالنكاح الصحيح الأشهر أنه من حين الوطء

ومنها إبتداء مدة العدة عن النكاح الفاسد هل هو من آخر وطء وطأها الزوج أومن حين التفريق بينهما أم من جهة الحاكم اومن جهة أنفسهما بإنجلاء الشبهة لهما رجح البغوى

الثانى لأن الإستيلاء به ينقطع ، ومنها توقف لحوق الولد على إقراره بالوطء كالأمة أولاتوقف كالنكاح الصحيح فيه وجهان

ومنها إذاقلنا إنه لايلتحق به الولد إلابإقرار بالوطء فلوادعى الإستبراء بحيضة هل يكفى ذالك فى إنتفاء الولد عنه أم لا بد من نفيه باللعان فيه وجهان رجح الثانى إهـ الأشباه لإبن الوكيل ص ٣٥ـ ٣٦

بـــاب الإســـتبراء

وعن أبى سعيد الخذرى رضى الله عنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال فى سبايا أوطاس (لاتوضع حامل حتى تضع ، ولاغيرذات حمل حتى تحيض حيضة) رواه أبوداود (٢١٥٧)

وقول ابن المقرى (يجب استبراء لوطء مسبية) له ثلاثة أحوال أحدها أن تكون من ذوات

الإقراء فاستبراءها بقرء واحد وهى حيضة كاملة فى الجديد والثانى أن تكون من ذوات الأشهر فقولان أظهرهما أنه بشهر بدل قرء

الثالث أن تكون حاملا فإن كان سببه زوال الفراش كان اعتق زوجته فى الحياة فبالوضع وإن كان سببه الملك فأطلق مطلقون التسوية قال الرافعى والأقوم أنه كان بالسبى كفى بالوضع إهـ الديباج للزركشى ٨٩٣/٢

والحاصل أن البايع إماأن يقر بوطئها أولا وعلى كل إما أن يستبرئها قبل البيع أولا وعلى كل إماأن يمكن كون الولد منه أومن المشترى أومنهما فالجملة أثناعشرة صورة إهـ ب على الخطيب ٦٨/٤

بـــاب الـــرضـــاع

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال (إنها لاتحل لى إنها إبنة أخى من الرضاعة ويحرم من الرضاعة مايحرم من النسب متفق

وهو لغة اسم لمص الثدى أوشرب لبنه واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه مص لبن آدمية فى وقت مخصوص وعرفه الشافعية بأنه اسم لحصول لبن إمرأة أوماحصل منه فى معدة طفل أودماغه

وعرفه المالكية بأنه وصول لبن المرأة وإن كانت ميتة أوصغيرة لم تطق لجوف رضيع

وعرفه الحنابلة بأنه مص لبن من له دون حولين لبنا أوشربه كالسعود ثار من حمل من ثدى إمراة

بـــاب الـنـفقات

وعن عائشة رضى الله عنها ، أن هند بنت عتبة قالت يارسول الله إنّ أباسفيان رجل شحيح وليس يعطينى مايكفينى وولدى إلامأأخذت منه) رواه البخارى (٥٠٤٩)

وهى لغة مأخوذة من الإنفاق وهو الإخراج

واصطلاحا عند الشافعية قال الشرقاوى فى حاشيته على شرح التحرير النفقة طعام مقدر لزوجة وخادمة على الزوج ولغيرهما من أصل وفرع ورقيق وحيوان مايكفيه

وعند الحنفية فى تنوير الأبصار مع شرح دار المختار هى الطعام والكسوة والسكنى وعرفا هى الطعام وعند المالكية فى شرح الخرشى على مختصر خليل النفقة مطلقا مابه قوام معتاد حال الآدمى دون سرف

وعند الحنابلة فى الإقناع والمنتهى هى كفاية من يمونه خبزا أوأدما وكسوة وسكنا وتوابعها

فـــائـــذة

نفقة القريب إمتاع وترد عليه مسائل منها لوأعف أباه بجارية ثم استغنى الأن لم يرجع الولد فى الجارية ومنها لوأعطاه نفقة فلم ينفقها واستغنى لم يكن له أن يرجع فيها

ومنها إذاقلنا النفقة للحمل وقلنا لايعطى حتى تضع فلم يعط سقطت ولوقلنا يعطى وهى حامل بآخر فإنها تعطى

ومنها لوأنفقت المنفى ولدها باللعان على الولد ثم استلحقه النافى فإنها ترجع عليه فى الصحيح ولوكانت إمتاعا لكانت لاترجع إهـ الأشباه لمحمد بن عمر ٢٤٦

فصل فى الحـــضـانة

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن إمرأة قالت : يارسول الله إن إبنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء وحجرى له حواء وأن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه منى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنت أحق به مالم تنكحى) رواه وأبودود (٢٢٧٦)

وقول ابن المقرى (حضانة من لايستقل لعاقل حر أمين مسلم لمسلم) فيه أربعة صور مسلم على مسلم وهو مثال المصنف كافر على كافر : مسلم على كافر ففى هذه الصور تثبت الحضانة والرابعة حضانة الكافر على المسلم فغير صحيحة إهـ ب على الخطيب ١١١/٤

بـــاب الـجـــــراح

قال تعالى (كتب عليكم القصاص)

ولها لغة وشرع وآيات وأحاديث وأركان وشروط وأقسام وأحكام ولغته الطعن وشرعه فعل يحصل به قطع أوقتل ومافى معناهما وهى ستة جناية على الأبدان وجناية على الأموال

والأعراض والأنساب والعقول والأديان

وآياته (كتب عليكم القصاص) كماتقدم وأحاديثه (إجتنبوا السبع الموبقات) وأركانه ثلاثة جارح ومجروح وجراحة وشروطه ما فى المتن وأقسامه ثلاثة عمدا أوخطا وشبه عمد

* ومن أحاديثه قوله صلى الله عليه وسلم لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ومافيها *

وروى أنس أن جارية من الأنصار وجدت وقد رض رأسها بين حجرين فسألوها :من صنع هذا بك فلان وفلان حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها أى نعم فأخذاليهودى فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين وفى هذا الخبر فوائد كثيرة

إحداها أن القود يجب بالقتل بالمثقل والثانية أنه يستقاد به والثالثة أن اليهودى يقتل بالمسلم والرابعة أن الرجل يقتل بالمرأة

والخامسة أن للإشارة حكما لأنها لولم يكن لها حكم لأنكر البنى صلى الله عليه وسلم

وقول ابن المقرى (وإن ظنه كافرا لافى دار حرب أوصفهم إلى ويقتص ورثة ماله) يشمل هذا القول منطوقا ومفهوما على أربع وثلاثين صورة ثمانية عشر فى المنطوق وقوله وإن ظنه كافرا لكن غير حربى يأتى منه اثنا عشر صورة لأنه شامل لماإذاكان بدارنا أودارهم أوصفهم تضرب تلك الثلاثة فى حال العهد والظن تبلغ ستة

وعلى كل إما أن يكون مرتدا أوكافرا أصليا وقوله وبقتل مشرف بضرب خفيف وإن جهل مرضه يأتى صورتين علم مرضه اوجهله وقوله وحريته يأتى صورتين عهد كونه عبدا أوظنه

وقوله أوظنه قاتل أبيه أوحربيا بدارنا وهما صورتا وقوله اوعهده أوظنه مسلما فيه ستة صور

لشموله بمقتضى الغاية لماذا كان بدارنا أودارهم أوصفهم ومثله الشك وكان بدارنا ومثله ماكان بدارهم أوصفهم وعرف مكانه كمايؤخذ من قوله وإلا فكقتله بدارنا فهذه ثلاث صور تضم لستة قبلها تكون تسعة فيها القود أيضا

ويهدر فى ست صور وهى أن يكون بدارهم أوصفهم مع العهد أوالظن أوالشك فى الإسلام ولم يعرف مكانه فى الأخيرة وهى صورتان بدارهم أوصفهم وفى صورة واحدة الدية وهى ما

فى المتن فى قوله أوعهده حربيا فإن قتله بدارنا فلاقود إه ب على المنهج ١٣٥/٤

وقول ابن المقرى (ومن جمع كالكفارة) اى ويقتص له شروط الأول أن لايضعف بعض الجراحات بحيث لا أثر له فى الزهوق فإن ضعف كالخدشة الخفيفة فلاعبرة بها والقصاص يختص بالباقين الثانى أن يغلب بعضها بحيث يقع نسبة الزهوق عن الأخريات فإن جرحه جماعة وحز آخر رقبته فالقصاص يختص بالحاز وعلى الجارحين مقتضى جنايتهم

الثالث أن لا يندمل بعض الجراحات قبل موته فإن إندمل ثم مات فليس على صاحبها إلا مقتضى جراحته والقصاص يختص بالآخرين الرابع أن يكون الكل عمدا فإن كان بعضه خطأ أوشبه عمد فلاقصاص على واحد منهم إه الأنوار ٢٦٤/٢

وقول ابن المقرى (ومكن غير قطع) له شروط خمسة وهى أن يكون بحكم حاكم بذلك وأن يكون رجلا وأن يكون ثابت النفس عند المباشرة للقتل وأن يعرف كيفية القصاص وأن يكون قوى اليد نافذ الضربة لاأشل ولاضعيف إه التمشية ٢١٨/٣

وقول ابن المقرى (ومخرج يسار عن يمين بفقه تهذر وبدهش وقطع عالم يجب قصاص وإلا فدية) فيه صور كماذكرنا فى كتابنا المعين المحتاج فى قواعد المنهاج ولكن ذكرنافى كتابنا المعين بأربع وستين صورة

ونحن نذكر ههنا سبعين صورة وهى كونه عالما بأنها اليسار وأنها لاتجزء أوظن الإجزاء أوجهل الحال أولم يعلم بالحكم بالكلية

وعلى كل إما أن يتلفظ أولا فهاتان صورتان يضربان فى الأربعة السابقة يحصل ثمانية صورفهذه أحوال المخرج

وأما القاطع فله أحوال أيضا وهو علمه بأنها اليسار وأنها لاتجزء أوجهل الحال أوقال ظننت الإجزاء أوقال غفلت فهذه أربعة أحوال تضرب فى ثمانية أحوال المخرج يكون الحاصل اثنين وثلاثين

وفى كل المخرج قاصدا إباحتها والقاطع إما أن الإباحة أولا فهاتان الصورتان تضربان فى العدد المذكور يكون الحاصل أربعة وستين فهى فى هذه كلها مهدرة لاقود فيها ولادية

وتضم ستة صور وهى إن قصد المخرج جعلها عنها ظانا إجزاءها عنها أواخراجها دهشا وظناها اليمين اوظن القاطع الإجزاء فدية تجب فى هذه الثلاثة

فإن قال القاطع وقد دهش المخرج فظننت أنه أباحها أوعلمت أنها اليسار وأنها لاتجزء أودهشت وجب القود فى هذه الثلاثة على القاطع هذا حكم مايتعلق باليسار

وأما يد المجنى عليه فقودها باق فى هذه الصور السبعين إلا فى ظن القاطع الأجزاء فيسقط القود فيها وفيها الدية إهـ ب على المنهج ١٠٦/٤

وقول ابن المقرى (وسقط أرش بكارة عن مفض وزوج) يحترز ماإذاكان أجنبيا وكان الوطء يوجب المهر كوطء الشبهة وإكراه لزمه المهر وفى أرش البكارة ثلاثة أوجه أحدها يلزمه مهر بكروأرش بكارة والثانى يلزمه مهر بكر دون الأرش والثالث هو الأصح أنه يلزمه مهر ثيب وأرش البكرة إهـ التمشية ٢٣٢/٣

وقول ابن المقرى (وموضحة بتعدد محل وحكم) له أحوال بتعدد محل فإن نزل من الرأس إلى الجبهة فموضحتان الثانى بتعدد حكم فإن أوضحه عمدا ثم أوضحه خطأ أوشبه عمد فموضحتان

الثالث إختلاف الفعل فإن أوضح رجلا ووسعه آخر فموضحتان الرابع إختلاف الصورة كمالو أوضح موضحتين من رأسه وبقى الجلد واللحم بينهما فإن بقى الجلد أواللحم لم يتعد د إهـ الأنوار ٢٨٦/٢

وقول ابن المقرى (وعلى العاقلة) له شروط الأول التكليف فلا يعقل صبى ولامجنون الثانى الذكورة فلاتعقل إمراة ولا خنثى الثالث الحرية فلايعقل مكاتب ولاحر البعض والرابع موافقة الدين فلايعقل مسلم عن ذمى وبالعكس ويعقل اليهودى عن النصرى وبالعكس

الخامس أن يكون غنيا أومتوسطا فإن كان فقيرا فلا يعقل السادس أن يكون وقت الوجوب كاملا فإن كان كافرا أورقيقا أوصبيا أومجنونا وفى آخر السنة كاملافلا شىء لمامضى ولالما يأتى إهـ الأنوار ٣١٦/٢

فـــائـــذة

من جنى جناية فهو مطالب بها ولايطالب بها غيره إلا فى الصورتين إحداهما العاقلة فى تحملها الخطأ وعمده والثانية إذا قتل الصبى المحرم صيدا فالجزاء فى مال الولى على أحد القولين وكذلك سائر الكفارات

وقول ابن المقرى (وجنين تيقن ولوبدو تخطيط حر مسلم) له قيود الأول أن الجناية إماأن تكون مؤثرة فى الجنين من ضرب وإيجار دواء وتهديد شديد وشهر سلاح ونحوها ولاأثر للطمة خفيفة وشبهها

الثانى الإنفصال فلوماتت ولم ينفصل الجنين لم يجب على الضارب شىء للجنين وإن سمع من البطن صراخة الثالث كونه ميتا فإن انفصل حيا وبقى زمانا سالما غير متألم فلاضمان إهـ الأنوار ٢/٣١٩

فـــرع

لوقال قتل هذا أبى مع جماعة ولم يذكر عددهم فإن كان مطلوبه المال لم تصح الدعوى لأن حصة المدعى عليه إنما تبين بحصة الشركاء وإن كان مطلوبه الدم وقلنا يوجب العمدالقود المحض فالظاهر صحته وإن قلنا أحدهما لابعينه فوجهان إهـ الوسيط للغزالى

بـــاب الـــردة

عن ابن عباس رضى الله عنهما (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخار (٢٨٥٤

وهى لغة الرجوع عن الشىء ومنه الردة عن الإسلام واصطلاحا الردة عند الحنفية عبارة عن الرجوع عن الإيمان وعند المالكية الردة كفر المسلم يقول صريح أوبلفظ يقتضيه أوبفعل يتضمنه

وعند الشافية عبارة عن قطع الإسلام من مكلف أوهى قطع الإسلام بنية كفر أوقول كفر أوفعل كفر سواء فى القول قاله إستهزاء أوعنادا أوإعتقادا

بـــاب الـــزنا

قال الله تعالى (والزانية والزانى فاجلدو كل واحد منهما مائة جلدة) الخ

وهى لغة المنع وشرعا إدخال مكلف واضح الذكورة أولج حشفة ذكره الأصلى المتصل أوقدرها منه عند فقدها فى قبل واضح الأنوثة ولوغوراء

فـــــرع

ماأوجب أعظم الأمرين بخصوصه لايوجب أصغرهما بعمومه وفيه صور منها الزانى أوجب الحد بخصوصة والملامسة والمفاخة توجب التعزير فإذا حصل بالزنى الملامسة والمفاخذة لانقول إنه يجب مع الحد التعزير

ومنها زنى المحصن يوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلايجب عمومهما وهو الجلد بعمومه وهكذا نظره الرافعى وفيه نظر وخالف فى هذا بعض السلف وله مستند من جهة النقل

ومنها الحيض والنفاس يوجبان الغسل بخصوصهما فلايجبان الوضوء بعمومها إما كونهما لايجبان الوضوء فقد صرح به ابن حيران فى كتابه المسمى باللطيف

ومنها المنى يوجب الغسل بخصوصه فلايجب الوضوء على المذهب بعمومه وإن قلنا أن المنى نجس الأشباه لمحمد بن عمر ١١٩-١٢٠

بـــاب الـــسرقـــة

عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعد) رواه البخارى (٦٤٠٧) ومسلم ١٦٨٤)

وفى رواية لأحمد (اقطعوا فى ربع دينار ولاتقطعوا فيما هو أدنى من ذلك)

وهى لغة أخذ الشىء من الغير خفية

واصطلاحا عرفها الشافعية بأنها أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط

وعرفها المالكية بأنها اخذ مكلف حرا لايعقل لصغره أومالامحترما لغيره نصابا أخرجه من

حرزه بقصد واحد خفية لاشبهة له فيه

وعرفها الحنفية بأنها أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم

وعرفها الحنابلة بأنها أخذ مال محترم لغيره وأخرجه من حرز مثله ، إه الأنوار ٢/٣٧٣

وقول ابن المقرى (وبرمى من معلق إلى صحن دار فتحه غيره) فيه تسع صور وهى أنّ باب البيت إمامغلق أومفتوح بفعله أوفعل غيره وباب الدار مثلا كذالك

لأن الحاصل أن باب البيت ونحو الخان إمامغلقان أومفتوحان أو الأول مغلق والثانى مفتوح لابفعله أوبالعكس فهذه أربع صور يقطع فى صورة منها وهى التى قالها الى صحن الداراه ب على المنهج ٤/٢٢٥

وقول ابن القرى (ومواش) له أحوال أحدها أن تكون بالأبنية متصلة بالعمارة وبابها مغلق فهى حرز سواء كان عندها حافظ أم لا الثاني أن تكون ببرية فيشترط معها حافظ وسواء النائم واليقظان

الثالث الإبل والخيل والبقال والحمير وغيرها إذاكانت ترعى بالصحراء أومعها حافظ يراها فهى حرز وإن كانت سائرة وكانت مقطورة ويشترط التفات قائدها اليها كل ساعة بحيث يراها إه الديباج ٢/١٠٢٩

باب قاطع الطريق

قال تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساد أن يقتلوا أويصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف)

وله شروط الأول الإسلام فالكفار ليسوا بقطاع الثانى التكليف فالمراهقون لاحد عليهم الثالث الإعتماد على الشوكة فالذين يختلسون فليسوا بقطاع الرابع البعد من الغوث فإن كان يلحقهم الغوث فليسوا بقطاع إه الانوار ٢/٣٨١

قـــاعـــدة

هل المغلب فى قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أوحق الآدمى فيه قولان واختلف فى التعبير عنهما فالأصح أن فيه معنى القصاص لكونه فى مقابلة قتل ومعنى الحد لأن استيفاءه إلى

الإمام ولاعفو فما المغلب من المعينين فيه القولان

وقيل هذا القتل هل يتمحض حقا لله تعالى أويراعى فيه حق الآدمى الأصح الثانى ويقال على هذا القول أن أصل القتل فى مقابلة القتل والتحتم حق لله تعالى

وعلى الخلاف المذكور صور منها إذاقتل عبده من لايكافئه كالأب إذاقتل ابنه والحر إذاقتل العبد والسيد إذاقتل عليه على احدى الطريقين ففى قتله به قولان إن غلبنا حق الآدمى لايجب وإن غلبنا حق الله تعالى وجب

ومنها إذا قتل واحد جماعة فإن غلبنا حق الله تعالى قتل بهم ولادية عليه وإن غلبنا حق الآدمى قتل بالأول ووجبت الدية للباقين

ومنها إذاتاب قبل الظفر به فإن راعينا حق الآدمى لم يسقط القود وإن راعينا حق الله سقط ومنها إذاقتله أجنبى ليس مولى للمقتول وبغير إذن الإمام فإن راعينا حق الآدمى قتل به على أحد الوجهين ووجه آخر كون قتله متحتم ولاشك فى وجوب الدية

وإن راعينا حق الله عزوجل عزر فقط للإفتيات

ومنها لوقتله بمثقل أوقطع عضوه فسرى إلى النفس فإن راعينا حق الآدمى فعل به كمافعل وإن راعينا حق الله تعالى قتل بالسيف ومنها لوعفا على مال فإن راعينا حق الله تعالى لغا عفو وإن راعينا حق الآدمى يسقط القصاص وجبت الدية وقتل حدا

ومنها لومات القاتل فإن رعينا حق الله تعالى فلاشىء لورثة المقتول وإن رعينا حق الآدمى أخذت الدية من تركته

ومنها لوكان مستحق القصاص صبيا اومجنونا فينبغى أن يخرج على مانقله الرافعى وغيره من عفو الولى فإن قلنا يسقط القصاص ويجب المال فلايقتص بل يصبر حتى يفيق لئلايفوت عليه المال إه الأشباه لمحمد بن عمر ١١٢

وقول ابن المقرى (وقدم وفرق غيره حق آدمى ثم أخف ثم بسبق ثم بقرعة) له أحوال أحدها أن يكون لآدمى كالقتل والقطع والجلد قصاصا وحد قذف فإن حضروا وطلبوا جلد

ثم قطع ثم قتل سعيا فى استيفاء الحقوق

الثانى أن يكون لله تعالى كحد زنا وقطع السرقة وشرب الخمر فيجب تقديم الخف فالاخف فيقدم حد الشرب على الزنا وحد الزنا على حد السرقة إن كان حد الزنا على الجلد الثالث أن يكون لله سبحانه وتعالى وللآدمى كحد الزنا والقذف والقطع فيقدم حق الآدمى إهـ الديباج ٢/١٠٣٩

فـــــرع

لوهجم على الرفاق قوم تستقل الرفقة بدفعهم من غير ضرر بين فاستسلموا فهم المضيعون وليسوا قطاعا لأنهم لم يأخذوا بشوكتهم بل بتسليم الملاك إليهم وإن علموا أنهم لايقاومون فهربوا منهم فهم قطاع إهـ الوسيط للغزالى

باب فى حد الشرب

وعن جابر رضى الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ماأسكر كثيره فقليله حرام) رواه الترمذى (١٨٦٦)

وقول ابن المقرى شرب مختارا من مسكر) حاصل القول أن الشراب إما مسكرا أوغيره والغير إمانجس أوغيره والغير إمامضر أوغيره والغير إمامستقذر أولا فالحاصل ثمانية صور

وقول ابن المقرى (وعزر ول وسيد مسيئا) حاصل القول أن التعزير يخالف الحد فى ثلاثة أشياء أنه يختلف بإختلاف الناس وتجوز الشفاعة فيه والعفو بل يستحبان وأنه مضمون إهـ ب منهج ٤/٢٣٦

وللمعلم تعزير المتعلم منه ولوكان المعلم كافرا حيث كان أصلح من غيره أوتعين للتعليم ومن ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديبه فيما يتعلق بالتعليم وليس منه ماجرت به العادة من أن المتعلم إذاتوجه عليه حق لغيره يأتى صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلب الشيخ منه ذلك ولم يوفه فليس له ضربه ولاتأديبه على الإمتناع من توفيه الحق

وأما مشائخ الفقراء فلاينبغى التعرض لهم فيما يفعلونه بتلامذ تهم لأن لهم فى ذلك مقاصد

حسنة لايدركها غيرهم

والحاصل أن شرب الخمرة تارة يقتضى الحرمة والحد وذلك إذاشربه عبثا مع العمد والعلم والإختيار : وتارة يقتضى الحرمة دون الحد إذاشربه لتداو أوعطش ولم ينته به الأمر للهلاك وكذا لوشربها الكافر فإنه يحرم عليه ولايحد وتارة لايقتضى حرمة ولاحدا إذاغص بلقمة أوانتهى به العطش للهلاك ولم يجد غيره فيهما إهـ حاشية الشرقاوى ٢/٤٥٠

بـــاب الصـــيال

وعن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل دون ماله فهو شهيد صححه الترمذى (١٤٢٠)

وقول ابن المقرى (ورمى عين من نظر إلى داره من كوتها) له شروط أحدها أن يكون قاصدا إلى النظر والتطلع فإن كان مخطأ أووقع بصره إتفاقا وعلم صاحب الدار الحال فلايرميه

الثانى أن يكون الناظر أجنبيا فإن كان محرما لحرم صاحب الدار فلايرمى الثالث أن لايكون للناظر محرم فى الدار أوزوجة أومتاع فإن كان لم يجزرميه

الرابع أن لايكون مقصرا فلوكان بابه مفتوحا فنظر منه ناظر اومن كوة واسعة لم يجز رميه الخامس أن لايكون للناظر فى الموضع حق فلودخل مسجدا واغلق بابه وكشف عورته فنظر اليه إنسان لم يجز رميه

السادس أن يكون الرمى بشيء خفيف فإن رماه بنشاب أوحجر ثقيل وجب القصاص إهـ الأنوار ٢/٣٩٣

وقول ابن المقرى (وعض) له شروط ثلاثة أحدها أن يكون المعضوض معصوما أوحربيا وإلا يمكنه التخلص من العض بغير نزع وأن يكون العاض ظالما أومظلوما يمكنه تخليص حقه بغير العض فإن انتفى شيء منها ضمن المعضوب أسنان العاض وضمن العاض العضو إلا إذا كان المعضوب مهدرا

وفى أحياء علوم الدين :أماكيفية الدفع فيجب فيه التدريج فإن اندفع بالكلام لم يضرب

اوبالضرب لم يجرح أوبالجرح لم يقتل وإذا اندفع لم يتبع والله أعلم

بـاب الـجـهاد

وقال الله تعالى (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) وهو لغة المبالغة واستفراغ الوسع فى شيء

واصطلاحا عرفه الحنفية بذل الوسع والطاقة بالقتال فى سبيل الله تعالى بالنفس والمال واللسان أوغير ذلك أوالمبالغة في ذلك

عرفه الشافعية بأنه الملقى تفسيره من سيرته صلى الله عليه وسلم وعرفه المالكية بأنه قتال مسلم كافرا غير ذى عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أوحضوره له أودخوله أرضه له وعرفه الحنابلة بأنه قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيره ، إه الأنوار لأعمال الأبرار ٢/٣٩٧

وقول ابن المقرى (وقضاء شهادة تحملا وأداء) وأما الأداء له أحوال أحدها أن يكون فى القضية إثنان فقط فيلزمها الأداء فلو أدى أحدهما وامتنع الآخر وقال إحلف معى عصى لأن مقصود الشهادة التورع عن اليمين

الثانى أن يكون فى القضية ثلاثة فاكثر فالأداء فى حقهم فرض الكفاية فلوطلبه من اثنين لزمهما فى الأصح الثالث أن يكون فى القضية واحد فإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين والقاضى ممن يرى الحكم بذالك لزمه وإلافلا

ولوجوب الأداء شروط أحدها أن يدعى اليه دون مسافة العدوى وهو التى يرجع المبكر منها الى أهله قبل اليل فلوأدعى إلى مافوقها لم يجب الثانى أن يكون عدلا فإن ادعى فاسق مجمع على فسقه لم يجب إذ لافائدة فيه أومختلف فيه وجب على الأصح لثبوته عند من يراه

الثالث أن لا يكون معذورا بمرض ونحوه من حر اوبردا شديد اوخوف على نفس اومال فإن كان معذورا لم يلزمه الأداء بل يشهد على شهادته إه الديباج للزركشى ٢/١١٦٠

وقول ابن المقر (وقتل مبارز) فيه صور وهى أن الكافر إما أن يطلبها أولا والمسلم إماقوى اولا والإمام إماأن يأذن أولافالصور ثمانية حاصلة من ضرب اثنين فى أربعة والله أعلم إهـ ب على المنهج ٢٥٥/٤

بـــاب فى أمان الـــكافر

وقول ابن المقرى (ووفى لعلج لامسلم دل على قلعة بجارية منها إن فتح هو به) له شروط وهى أن تكون المعاملة مع الكافر لا على المسلم الملتزم للأحكام لمافيها من الضرر ولأن الجهاد على المسلم واجب

فإذا انفرد بمعرفة هذه القلعة تعين عليه الإعلام بها لأن ذالك نوع من الجهاد فلم يجز له أخذ العوض هذا هو الأصح عند الإمام وجوز العراقيون هذه المعاملة مع المسلم

ويشترط أيضا لصحة العقد مع الجهالة أن تكون الجار ية من القلعة أمالوقال جارية من مالى أومن بيت المال لم يصح

ويشترط أيضا أن يفتحها الإمام الذى عاقده فلوفتحها غيره لم يستحق شيئا

ويشترط أيضا أن يكون فتح الإمام لها بدلالته أمالوعاقده وفتحها بطريق غير الطريق الذى دل عليها لم يستحق شيئا

بـــاب الـــجـــزيـــة

عن عبد رحمن بن عوف رضى الله عنه (أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذها :: يعنى الجزية من مجوس هجر) رواه البخارى (٢٩٨٧)

وقول ابن المقرى (ومنكر يبيحه ونقض بقتال) أى أن المنكر له أحوال وهى مايحصل به نقض العهد مطلقا كمالوقاتلونا أوامتنعوا من أجراء حكم الإسلام أوأبوا الجزية الثانى مايحصل به النقض مطلقا كذكرهم الله اوكتابه بمايدينون به والثالث مايحصل به النقض إن شرط كذكرهم ذالك بمالايدينون به إهـ حاشية الشرقاوى ٤١٣/٢

قال الله تعالى (وإذا حللتم فاصطادوا)

أركان الذابح ثلاثة الأول الذابح والثانى الذبيح الثالث الآلة

وقول ابن المقرى (مستقر حياة ولوظنا بنحو شدة حركة) فيه فرق بين حركةالمذبوح وحركة الإختيار وحركة المذبوح هى التى لايبقى معها للإبصار والإدراك والنطق وحركة الإختيار يبقى معها ماذكر

وقد يقتل الشخص ويترك إختياره فى النصف الاعلا فيتحرك ويتكلم بكلمات لكنها لا تنتظم وان انتظمت فليست صادرة عن رؤية واختيار والحالة المذكورة هى التى تسمى حالة اليأس وماتصح فيها ومالاتصح صور

منها الإسلام لايصح فيها لاأعلم فيه خلافا ومنها الردة لاتصح على المشهور

ومنها تصرفاته لايصح شيء منها ماله يصير فى هذه الحالة للورثة

ومنها لوأسلم له ابن كافر أواعتق له ولد رقيق والولد فى هذه الحالة لم يحجب الورثة ولم يزاحمهم ومنها لوذبح الولد فانتهى إلى هذه الحالة فمات أبوه لم يرثه الولد المذبوح إه الأشباه لإبن الوكيل ص ١٠١- ١٠٢

وقول ابن المقرى (ومسكر) فسر هذا القول ابن حجر الهيتمى فى فتح الجواد وهو أى أنّ المسكر الذى يضر بالعقل من الطاهرات كبنج وحشيش وكذا جوزة الطيب بنص الشافعية والمالكية والحنابلة وهومقتضى كلام الحنفية وقال كما بينته فى كتابى (تحذير الثقات من تناول الكفت والقات) إه فتح الجواد بشرح الإرشاد ٤٥٢/٣

وقول ابن المقرى (وقطع فلذة منه أرجى) له شروط أربعة كون القطع من نفسه وكون القطع لأجل نفسه وعدم وجود ميتة ولاغيرها وكان الخوف فى القطع أقل أوانتفى الخوف بالمرة فى القطع أماإذا كان الخوف فى القطع فقط أوكان فيه أكثر أواستوى الخوف في القطع وعدمه حرم القطع إه على الخطيب ٣٢٤/٤

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير فى ركب يحلف بأبيه فقال (ألا إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفافليحلف بالله أوليصمت) رواه البخارى (٦٢٧٠) ومسلم (١٦٤٦)

وهى لغة جمع يمين وهى القوة وفى الصحاح اليمين القسم

واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه عقد قوى به عزم الحالف على فعل شىء أوتركه

وعرفه الشافعية بأنه تحقيق غير ثابت ماضيا كان اومستقبلا نفيا أواثباتا ممكنا اوممتنعا صادقة أوكاذبة على العلم بالحال أو الجهل به

وعرفه المالكية بأنه تحقيق مالم يجب بذكر اسم الله أوصفته

وعرفه الحنابلة بأنه توكيد حكم أى محلوف عليه بذكر معظم أوهو المحلوف به على وجه مخصوص أنظر الأنوار٢/١٥٨

وقول ابن المقرى (اوتضرر لاإن حنث بإذن)له أحوال أحدها أن يحلف ويحنث بإذن السيد فيصوم بلاإذن وليس له منعه الثانية أن يحلف ويحنث بلاإذنه فلايصوم إلابإذنه وله منعه الثالثة أن يحلف بإذنه ويحنث بغير إذنه

الرابعة أن يحنث بغير إذنه ويحنث بإذنه والأصح هنا فيهما الإعتبار بوقت الحلف فيصوم بلاإذن فى الثالثة دون الرابعة والأصح فى الشرحين والروضة أن الإعتبار بوقت الحنث فيصوم بلاإذن فى الرابعة دون الثالثة إه الديباج للزركشى ٢/١١١٠

وقول ابن المقرى (وأرفع إلى القاضى فقاضيهم) له أحوال أحدها أن يطلق القاضى ولايعينه فالأصح أنه يحمل على قاضى البلد أعم من المنصوب فى الحال أومن ينصب بعده حتى لوعزل من كان قاضيا فالبر بالرفع الى الثانى

الثانى ان يأتى به منكرا بأن يقول إلا رفعته إلى قاض فيبرء بالرفع إلى كل قاض فى البلد وغيره الثالثة أن يبين القاضى بأن يقول إلارفعته الى القاضى فلان فلورآه ثم عزل ذالك

القاضى فإن نوا الرفع وهو قاض وأمكن رفعه وترك حتى مات احدهما حنثا أماإذالم يمت احدهما فالمجزوم به فى الروضة وغيره أنه لايحنث وإن تمكن من الرفع اليه لأنه ربما يولى واليمين على التراخى إه الديباج للزركشى ١١١٩/٢

والحاصل أنّ اليمين تنعقد بأربعة أنواع أى بواحدة منها وهو مأختص بالله أماهو فيه أغلب إن أراده أوأطلق أومايطلق عليه وعلى غيره سواء وقصد هو به إه ب على الخطيب

باب القضـــاء

قال تعالى (وقضـــينا إليه ذلك الأمر) وفى آية أخرى (فاحكم بينهم بالقسط)

وخبر القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض فى الجنة) رواه أبوداود (٣٥٧٣)

وحكى أنه كانت القضاة فى بنى إسرائيل ثلاثة فمات أحدهم فولى مكانه غيره ثم قضوا ماشاء الله أن يقضوا ، ثم بعث الله لهم ملكا يمتحنهم ، فوجد رجلا يسقى بقرة على ماء وخلفها عجلة ، فدعاها الملك وهو راكب فرسا فتبعتها العجلة فتخاصما ، فقالا : بيننا القاضى :

فجا ءا إلى القاضى الأول فدفع اليه الملك درة كانت معه ، وقال احكم بأن العجلة لى : قال بماذا أحكم قال : أرسل الفرس والبقرة والعجلة ، فإن تبعت الفرس فهى لى فأرسلها فتبعت الفرس فحكم بها له : وأتيا القاضى الثانى فحكم كذلك ، وأخذ ذرة

وأما القاضى الثالث فدفع له الملك درة وقال له : احكم بيننا فقال له حائض فقال الملك :سبحان الله : أيحيض الذكر ؟ فقال له القاضى :سبحان الله أتلد الفرس بقرة وحكم بها لصاحبها إه إعانة الطالبين بشرح فتح المعين

وهو لغة إحكام الشىء وإمضاؤه واصطلاحا عرفه الشافعية بأنه فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله

عرفه المالكية بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها ونفوذ حكمه الشرعى ولوبتعديل أوتخريج لامن عموم مصالح المسلمين

عرفه الحنفية بأنه إلتزام على الغير بنية أوإقرار

عرفه الحنابلة بأنه إلزام بالحكم الشرعى وفصل الخصومات، إهـ الأنوار ٢/ ٤٦٢

وقول ابن المقرى (ولخصم حرم كهديته) فيه صور تبلغ أربعة وعشرين وهى أن القاضى والمهدى إما أن يكونا فى محل الولاية أوخارجها أوالقاضى داخلا والمهدى خارجا أوبالعكس فهذه أربع صور

وعلى كل إما أن يكون له عادة أولا وإذاكان له عادة فإما أن تزيد عليها أولا وعلى كل من الثلاثة إما أن يكون له خصومة أولا فهذه ستة تضرب فيها الأربعة المتقدمة يكون المجموع أربعة وعشرين

وكلها حرام إلا إذاكان القاضى فى غيرمحل ولايته أوفيها ولم يزد المهدى على عادته ولم يكن له خصومة إهـ ب منهج ٣٥٣/٤

وقول ابن المقرى (وإلا شافه بحكمه قاضيا وهو أوكل بمحل ولايته) له أحوال أحدها أن يجتمع القاضيان فى غير محل ولايتهما الثانية أن يحضر الحاكم إلى بلد حاكم الغائب ففى الحالتين لايقبل لأن القاضى فى غير محل الولاية كمعزول

الثالثة أن يحضر حاكم بلد الغائب إلى الحاكم ليخبره الحاكم بذلك فإن عاد إلى محل ولايته أمضى حكمه إذاجوزنا قضاء القاضى بعلمه وهو الأصح

الرابع أن يحضرا فى طرفى ولايتهما ويناديه الحاكم إنى حكمت بكذا فيمضيه لأنه ابلغ من الشهادة إهـ الديباج للزركشى ١١٤٠/٢

وقول ابن المقرى(ولنقد ذكر جنسه ونوعه وقدره ولمضبوط وتالف مثلى صفة السلم وإلا فقيمة) يستثنى تسعة مسائل أحدها فرض المهر والمتعة فإذاادعت المفوضة استحقاق الفرض اوالمطلقة المتعة سمعت دعواها مع الجهالة لأن التقدير إلى الحاكم

والثانية والثالثة الوصية والإقرار فلوأوصى لإنسان بشىء مجهول جاز أن يدعيه مع جهالته الرابعة أنه إذا ادعى ممرا له اولمائه فى ملك رجل فإنه لايحتاج إلى التعريف فى قدر الطريق

والمجرى على الأشهر بل يكفى تحديد ما فى الممر

الخامسة أن يدعي أن له فى القيمة رضخا يستحقه فتسمع دعواه مع جهالته

السادس أن تدعى المطلقة المتعة فتسمع مع الجهالة السابعة والثامنة أن يدعى المجروح المحكوم والمكاتب الإيتاء فتسمع دعواهما أيضا هكذا التاسعة دعوا ثواب الهبة على قول إه الإخلاص الناوى بشرح إرشاد الغاوى٣/٤١٥

قال الغزالى فى الإحياء وللحسبة أركان الأول المحتسب

وله شروط أن يكون مكلفا فلاحسبة على الصبى والمجنون الثانى أن يكون مسلما فلاحسبة للكافر على المسلم

الثالث أن يكون قادرا فلاحسبة على العاجز

الركن الثانى مافيه الحسبة

وله شروط الأول أن يكون منكرا وإن لم يكن معصية حتى لورأى صبيا اومجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريقها

الثانى أن يكون موجودا فى الحال فإن فرغ من الشرب فلاحسبة

الثالث أن يكون ظاهرا بلاتجسس فكل من يستر معصيته فى داره وأغلق بابها لم يجز التجسس عليه

الرابع أن يكون منكرا مقطوعا فليس للحنفى أن ينكر على الشافعى أكله الضب والضبع ومتروك التسمية ولا للشافعى أن ينكر على الحنفى شرب النبيذ

الركن الثالث المحتسب عليه

وشرطه أن يكون إنسانا ولايشترط أن يكون مكلفا إذ ينكر على الصبى والمجنون ولاأن يكون مسلما إذ ينكر على الكافر الزانى وإظهار الخمر وشربها

الركن الرابع الإحتساب

وله درجات الأولى التعرف أى التجسس وهو حرام فلايجوز أن يسترق السمع على دار غيره

الثانية التعرف أى التجسس وهو حرام فلايجوز فإنه قديقدم بالجهل فيجب تعريفه باللطف بلاعنف كمالورأى سواديا يصلى ولا يحسن الركوع والسجود

فيقول خفية أن الإنسان لايولد عالما وقدكنا جاهلين بأمور الصلاة فعلمنا العلماء ولعل قريتك خالية عن أهل العلم

الثالثة النهى بالوعظ والنصح والتخويف بالله ويورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد فيها ويحكى له سيرة السلف وعادة المتقين

الرابعة السب والتعنيف بالقول الغليظ كقوله يافاسق يافاجر ياأحمق

الخامسة التغيير باليد ككسر الملاهى وإراقة الخمر

السادسة التهديد والتخويف كقوله دع هذا أولأكسرن رأسك ولآمرن بك ونحوهما ولايخوفه بما لايجوز كقوله لأنهبن دارك أوأضربن ولدك

السابعة مباشرة الضرب باليد والرجل وغيرهما بقدر الحاجة فإن احتاج شهر السلاح فله ذلك

الثامنة أن يستمد بالغير إن احتاج اليه فإن تقابل صفان وتقابلا فعلى عامر فى الصائل وأدب المحتسب العلم والورع وحسن الخلق

بـــاب الـعـتق

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال ، قال النبى صلى الله عليه وسلم (أيما رجل أعتق إمرأ مسلما ، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار) رواه البخارى (٢٣٨١) ومسلم (١٥٠٩)

وهو لغة الإستقلال واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه خروج الرقيق عن الملك لغير الله تعالى

عرفه الشافعية بأنه إزالة الرق عن الآدمى

عرفه الحنابلة بأنه تحرير الرقيق وتخليصه من رق

عرفه المالكية بأنه خلوص الرقيق من الرق بصيغة أنظر مغنى المحتاج ٤/٤٩١

وأركانه ثلاثة معتق وعتيق وصيغة ولكل شروط أنظر الى المتن

ختم المصنف كتابه بالعتق رجاء أن الله يعتقه من النار وأخر عنه باب أمهات الأولاد لأن العتق فيه يستعقب الموت الذى هو خاتمة أمر العبد فى الدنيا ويترتب العتق فيه على عمل عمله العبد فى حياته والعتق فيه قهرى مشوب بعضا أوطار وهو قربة فى حق من قصد به حصول ولد ومايترتب عليه من عتق وغيره

والأصح أن العتق باللفظ أقوى من الإستيلاد ليترتب سببه عليه فى الحال وتأخره فى الإستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الإستيلاد لجواز موت المستولدة أولا إه ب على الخطيب

حكم الولاء التعصيبة بالنسب فى أربعة أشياء الإرث به وولاية التزويج وتحمل الدية والتقدم فى صلاة الجنازة ولاتثبت لمستحقه إلا عند فقد عصبة النسب إه الياقوت النفيس فى مذهب ابن ادريس ٢٤١

بـــاب فى الـكـتابـة

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (المكاتب عبد مابقى عليه من مكاتبته درهم) رواه . أبوداود (٣٩٢٦)

وهى لغة الضم والجمع وشرعا عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر

وأركان الكتابة أربعة سيد ورقيق وعوض وصيغة

والحاصل أن الفاسدة فيها شبهان شبه بالصحيحة فى أربعة أشياء إستقلال المكاتب بكسبه واستقلاله بأرش جناية عليه وعتقه بالأداء وتبعية كسبه له وشبه بالتعليق فى ثمانية أشياء فى أنه لا يعتق بالإبراء ولابأداء الغير عنه تغليبا لمعنى التعليق بإعطائه ولوغلبنا جانب المعاوضة لعتق بذالك

وفى بطلانها بموت السيد قبل الأداء لأن المعلق عتقه بصفة تصح الوصية به وفى أنه لايصرف له من سهم المكاتبين لأنه خاص بالصحيحة

وفى إعتاقه عن الكفارة لأن المعلق إعتقه يصح إعتاقه عنها وفى جواز تمليكه ببيع وغيره لأن المعلق عتقها يجوز فيه ذلك

وفى منعه من السفر لأن المعلق عتقه لاتزول ولاية السيد عنه وفى جواز وطء الأمة لأن المعلق يجوز وطئها إه ب على الخطيب

وقول ابن المقرى (ونية تعليق ورجوع إلى قيمة) أى أن التعليق ثلاثة أقسام الأول التعليق بالصفة ألتى لاعوض فيها كقوله إن دخلت الدار فأنت حر

الثانى أن يجرى عوض غير مقصود وهى الكتابة الباطلة ولايكون لها من أحكام الكتابة الفاسدة شيء كقوله إن أعطيتنى دما فأنت حر فإنه يعتق فيه بوجود الصفة

الثالث ماعوضه مما يقصد والمغلب فيه حكم التعليق وهى الكتابة الفاسدة وهى جائزة من الطرفين بخلاف الأولين ولايستقل فيها المكاتب بإكتسابه كالصحيحة وإذا أستقل سقطت نفقته إه الإخلاص بشرح الإرشاد ٥٠٧/٣

بـــاب أمـــهات الأولاد

وعن عمر رضى الله عنه قال : أمهات الأولاد لا يبعن ولايوهن ولايورثن يستمتع بها سيدها مادام حيا فإذا مات فهى حرة " رواه الدار القطني (٤ / ١٣٤) والبيهقى (١٠ /٣٤٨)

وقول ابن المقرى (من أتت بمتخطط بإحبال) ألى آخر الباب فيه أمران أحدهما عتقت وولدها بعده كالتدبيرهذا ما صححه الرافعى ، أن ولد المدبرة يتبع أمه فى التدبير

قال النووى رحمه الله فى الروضة قلت الأصح عند الأكثرين لا يتبعها

والثانى قوله ولايبيعها يعنى من غيرها ويجوز أن يبيع كلا منهما من نفسه لأنه إعتاق

إه الإخلاص بشرح إرشاد الغاوى ٥١١/٣

أعتقنا الله من الناروحشرنا فى زمرة المقربين الأبراروأذقنا حلاوة مشاهدته وقربه

:والله أعلم وهو الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب

والحمد لله على التمام وعلى النبى أفضل السلام

فيقول إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم بن محمد الصومالى الكرِىّ كتبت ببدن الضعيف ببركة اللّطيف ببدن العاصى وبقلب القاسى وهذا الكتاب فيه فوائد كثيرة من اطلع مرة يشتهي أن يطلع كل يوم : لكثرة فوائده

ويشبه هذا الكتاب فى الفوائد الى كتابنا المعين المحتاج إلى قواعد المنهاج نسال الله حسن الخاتمة بجاه نبيه سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

الفهرست

ترجمة المؤلف	٢
خطبة الكتاب	٣
أبيات	٤
تقليد الأئمة	٩
البسملة	١١
باب الطهارة	١٤
فائدة المقدارات الشرعية	٢٠
فصل فى الإجتهاد والأوانى	٢٢
باب الوضوء	٢٤
فصل فى الإستنجاء	٢٧
فصل فى الغسل	٢٩
باب التيمم	٣١
قاعدة القادر على بعض الواجب	٣٤
باب الحيض	٣٦
باب الصلاة	٥٠
فصل فى الآذان والإقامة	٥٢
فصل فى استقبال القبلة	٥٣
فصل فى صفة الصلاة	٥٤

فصل فى شروط الصلاة ٥٧
فصل فى صلاة الجماعة ٥٩
باب صلاة المسافر ٦٢
ماينتهى به السفر ستة ٦٢
باب صلاة الجمعة ٦٣
باب صلاة الخوف ٦٥
باب الإستسقاء ٦٦
فصل فى تارك الصلاة ٦٦
باب الجنائز ٦٧
فرع إذا اختلط موتى المسلمين بالمشركين ٦٨
باب الزكاة ٧٠
فرع إذا اجتمعت الديون والزكاة فى ماله ٧٤
باب الصيام ٧٥
باب الإعتكاف ٧٧
فرع إذا استثنى غرضا ٧٧
باب الحج ٧٨
فرع لايجوز الحج على المعضوب بغير إذنه ٨٠
فصل فى محرمات الإحرام ٨٢
فرع لووجد ماء لايكفيه ٨٣

باب البيع ٨٥
فرعان أحدهما إذا أقدم على العقد ٨٧
فائدة البيع ونحوه ٨٨
قاعدة قد اشتهرت من قواعد أصول الفقه ٩٠
قاعدة ماملك ٩١
فرع الفعل الواقع ٩٣
تنبيه إعلم أن البيع تعتريه الأحكام الخمسة ٩٥
فرع ماعجز عن تسليمه ٩٦
قاعدة فى مسائل الإشارة والعبارة ٩٦
فصل فى الخيار ٩٦
قاعدة البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ ٩٧
فائدة العقود بالنسبة إلى قبول الفسخ ٩٧
قاعدة إذا ارتفع العقد ٩٩
فرع العاقد فى الصرف ١٠٠
فصل فى حكم المبيع قبل قبضة وبعده ١٠٠
قاعدة الدين على ثلاثة أقسام ١٠١
فصل فى الفاظ المطلقة ١٠١
فصل فى إختلاف المتبائعين ١٠٤
فرع لوحلف البائع على النفى ١٠٥

فصل فى معاملة الرقيق ١٠٥
باب السلم ١٠٥
فرع مااعتبر معرفته فى السلم ١٠٧
قاعدة السلم تسليم رأس المال فى المجلس ١٠٨
فصل فى القرض ١٠٩
قاعدتان الأولى كل عقد يقتضى صحيحه ١١١
فرع الإفراز ليس بشرط ١١٢
باب التفليس ١١٢
باب الحجر ١١٣
فائدة حجر العبد لانقص فيه ١١٤
باب الصلح ١١٤
باب الحوالة ١١٥
باب الضمان ١١٦
باب الشركة ١١٧
باب الوكالة ١١٧
قاعدة أن من جازتصرفه ١١٨
فائدة الإعتبار بحال الوكيل ١١٩
قاعدة المأذون له فى شىء ١١٩
باب الإقرار ١٢٠

قاعدة حبس لتفسير مبهم ١٢٠
باب العارية ١٢٦
باب الغصب ١٢٦
قاعدة فى تحرير اعواز المثل ١٢٨
باب الشفعة ١٢٩
فرع مسقطات الشفعة ١٣٠
فائدة لايكره دفع شفعة الجوار ١٣١
باب القراض ١٣١
باب المساقات ١٣٢
فائدة النخل والعنب ١٣٢
باب الإجارة ١٣٢
فرع الصحيح أن الطعام ١٣٣
فرع العقد على المنفعة ١٣٣
فرع أخذ العوض ١٣٤
فرع الحاجة العامة ١٣٤
باب إحياء الموات ١٣٥
باب الوقف ١٣٦
باب الهبة ١٣٦
اتحاد القابض والمقبض ١٣٧

باب اللقطة	١٣٨
فائدة الأمانات الواجبة	١٣٩
فرع إذاقصد الأمانة	١٣٩
فصل فى اللقيط	١٤٠
فائدة الأمانات التى اختلف فى وجوب الإشهاد	١٤٠
باب الفرائض	١٤٠
تنبيه لايجتمع الثمن مع الثلث	١٤١
قاعدة الجد مع الأخوات الخلص	١٤٢
فرع وأولاد الإخوة بمنزلة آبائهم	١٤٣
فائدة كان فى الجاهلية	١٤٣
فائدة أخرى الناس فى الإرث	١٤٣
فائدة حاصل القول أن الجدات	١٤٤
باب الوصية	١٤٥
باب الوديعة	١٤٦
باب قسم الفيء والغنيمة	١٤٦
فصل فى قسم الصدقات	١٤٧
باب النكاح	١٤٨
فائدة الإجبار من الجانبين	١٤٩
فرع الثيوبة فى الفقه	١٥٠

فصل فى خيار النكاح ١٥١
تنبيه فرقة النكاح إثنان وعشرون ١٥٢
فائدة العيوب الموجبة للفسخ ١٥٢
باب الصداق ١٥٣
فرعان أحدهما لووهبت ١٥٤
باب القسم والنشوز ١٥٤
فرع لوكان يجن ويفيق ١٥٤
باب الخلع ١٥٥
باب الطلاق ١٥٦
قاعدتان إحداهما أن القرينة ١٥٧
فرع التبعيض فى الأعضاء ١٥٨
باب الرجعة ١٥٩
باب الإيلاء ١٦٠
باب الظهار ١٦٠
باب اللعان ١٦٢
باب العدة ١٦٢
باب الإستبراء ١٦٣
باب الرضاع ١٦٤
باب النفقات ١٦٤

فائدة نفقة القريب إمتاع ١٦٥
فصل فى الحضانة ١٦٥
باب الجراح ١٦٥
فائدة من جنى جناية ١٦٩
فرع لوقال قتل هذا ١٦٩
باب الردة ١٦٩
باب الزنا ١٧٠
فرع ماأوجب أعظم الأمرين ١٧٠
باب السرقة ١٧٠
باب قاطع الطريق ١٧١
قـاعـــدة هل المغلب فى قتل قاطع الطريق ١٧١
فرع لوهجم على الرفاق ١٧٣
باب فى حد الشرب ١٧٣
باب الصيال ١٧٤
باب الجهاد ١٧٥
باب فى أمان الكفار ١٧٦
باب الجزية ١٧٦
باب الصيد والذبائح ١٧٧
باب الأيمان ١٧٨

باب القضاء ١٧٩
باب العتق ١٨٢
باب الكتابة ١٨٣
باب أمهات الأولاد ١٨٤
الفهرست: ١٨٥